

DOSSIERREIHE 2234 · RECHTSSYSTEM

SOLARES RECHTSBUCH

Das Rechtssystem der vereinten Menschheit unter Sol
Stand: Jahr 2234

Gerichtsverfassung, Geschworenenwesen und Verfahrensrecht
Bürgerliches Recht, Strafrecht, Handels- und Börsenrecht
Raum- und Technikrecht: Sperrzonen, Antriebe, Biosicherheit, Kolonien
Verfassungs-, Verwaltungs- und Arbeitsrecht

Gesamtausgabe in Auszügen · transparent an der Oberfläche, unfertig an den Rändern

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Lesehinweise	4
Teil I - Das Rechtssystem im Überblick	6
1. Leitbild des solaren Rechtsstaats	6
2. Rechtsquellen und ihr Rang	6
3. Rechtskreise: Wo gilt welches Recht?	7
4. Der Aufbau der Gerichtsbarkeit	7
5. Die Beteiligten im Verfahren	8
6. Transparenz: öffentlich, aber an der Oberfläche	9
7. Das Geschworenenwesen im Überblick	9
8. Strafen und Vollzug im Überblick	10
Teil II - Gerichtsverfassung und Verfahrensrecht	11
Solares Gerichtsverfassungsgesetz (SolGVG)	11
Abschnitt 1: Gerichte und Richter	11
Abschnitt 2: Öffentlichkeit, Sprache und Register	13
Abschnitt 3: Das Geschworenenwesen	14
Abschnitt 4: Anklagebehörde, Anwälte, Rechtshilfe	15
Solare Strafprozessordnung (SolStPO)	16
Abschnitt 1: Grundsätze	16
Abschnitt 2: Ermittlungsverfahren	17
Abschnitt 3: Anklage und Zwischenverfahren	18
Abschnitt 4: Die Hauptverhandlung	19
Abschnitt 5: Rechtsmittel	21
Abschnitt 6: Verletzte, Entschädigung, Vollstreckung	22
Solare Zivilprozessordnung (SolZPO)	22
Teil III - Das Solare Bürgerliche Gesetzbuch	26
Solares Bürgerliches Gesetzbuch (SolBGB)	26
Buch 1: Allgemeiner Teil	26
Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse	30
Buch 3: Sachenrecht	37
Buch 4: Familienrecht	40
Buch 5: Erbrecht	42
Teil IV - Das Solare Strafgesetzbuch	44
Solares Strafgesetzbuch (SolStGB)	44
Allgemeiner Teil	44
Besonderer Teil	48

Teil V - Handels-, Gesellschafts- und Börsenrecht	52
Solares Handelsgesetzbuch (SolHGB)	52
Abschnitt 1: Kaufleute und Handelsregister	52
Abschnitt 2: Gesellschaften und Konzerne	52
Abschnitt 3: Börse und Märkte	54
Abschnitt 4: Wettbewerb und Insolvenz	56
Teil VI - Raum- und Technikrecht	58
Vorbemerkung zu Teil VI	58
Sperrzonengesetz (SperrZG)	58
Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften	58
Abschnitt 2: Zündung, Korridor, Notfall	60
Abschnitt 3: Überwachung, Haftung, Sanktionen	61
Raumverkehrsordnung (RVO)	62
Antriebs- und Anlagengesetz (AntrG)	64
Abschnitt 1: Antriebsklassen und Zulassung	64
Abschnitt 2: Besondere Vorschriften für einzelne Klassen	65
Biosicherheitsgesetz (BioSG)	68
Gesetz über experimentelle Transisttechnik (ETTG)	70
Stationsgesetz (StatG)	71
Kolonialgesetz (KolG)	73
Abschnitt 1: Grundlagen	73
Abschnitt 2: Koloniearten und Autonomie	74
Abschnitt 3: Auswanderer und Siedler	75
Abschnitt 4: Aufsicht und Grenzen	75
Habitat- und Umweltgesetz (HabUG)	76
Rahmengesetz für die Welt TOI-700 d (TOI-RahmG)	78
Teil VII - Verfassungs-, Verwaltungs- und Arbeitsrecht	81
Solare Charta (SolCh)	81
Volksabstimmungsgesetz (SolVA)	83
Solares Verwaltungsverfahrensgesetz (SolVwVfG)	84
Transparenzgesetz (SolTranspG)	85
Solares Arbeitsgesetz (SolArbG)	86
Anhänge	88
Anhang A: Verzeichnis der Gesetze	88
Anhang B: Glossar	89
Anhang C: Offene Rechtsfragen	90
Anhang D: Hinweise für die Autorenarbeit	91

Vorwort und Lesehinweise

Das vorliegende Rechtsbuch beschreibt das Rechtssystem der vereinten Menschheit unter Sol im Jahr 2234. Es verbindet zwei Aufgaben: Es erläutert, wie Recht gesprochen wird (Teil I und II), und es gibt den Inhalt der wichtigsten Gesetze in der Form wieder, in der sie in den Gerichten angewendet werden (Teil III bis VII).

Das Solare Recht ist ein Mischsystem. Es folgt in Aufbau und Sprache der kodifizierten, systematischen Tradition des europäischen Zivil- und Strafrechts, übernimmt aber das Geschworenenwesen angelsächsischer Prägung. Das Ergebnis ist ein Rechtssystem, in dem Bürgerinnen und Bürger die Schuldfrage entscheiden, Berufsrichter jedoch begründen, belehren und die Rechtsfragen verantworten.

Aufbau des Rechtsbuchs

Teil I beschreibt das Gesamtsystem im Überblick: Rechtsquellen, Rechtskreise, Gerichte, Beteiligte, Transparenz. **Teil II** enthält die Gerichtsverfassung und die beiden Prozessordnungen. **Teil III** ist das Bürgerliche Gesetzbuch (Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht). **Teil IV** ist das Strafgesetzbuch. **Teil V** enthält das Handels- und Gesellschaftsrecht samt Börsenrecht. **Teil VI** versammelt das Raum- und Technikrecht, also die jungen Gesetze, die erst durch die interstellare Raumfahrt und die Kolonisation nötig wurden. **Teil VII** behandelt Verfassungs-, Verwaltungs- und Arbeitsrecht. Die **Anhänge** bieten Übersichten, ein Glossar, eine Liste offener Rechtsfragen und Hinweise für die Autorenenarbeit.

Wie die Gesetze wiedergegeben werden

Jedes Gesetz ist in nummerierte Paragraphen gegliedert. Die Paragraphen tragen eine Überschrift, deren Wortlaut dem Stil des Bürgerlichen Gesetzbuchs nachempfunden ist: knappe Tatbestände, Absätze, Verweisungen, Regel und Ausnahme. Wo ein Paragraph auf einen anderen verweist, steht dessen Nummer samt Gesetzeskürzel.

Drei Kennzeichnungen erleichtern die Orientierung:

- **Stand der Regelung.** Altes, bewährtes Recht ist ungekennzeichnet. Junge Regelungen tragen am Paragraphenkopf den Vermerk *vorläufig* (Regelung ist in Kraft, wird aber noch überarbeitet) oder *Erprobung* (Regelung gilt befristet oder in Modellbereichen). Gerade im Raum- und Technikrecht ist das der Normalfall.
- **Systemabweichung.** Das Recht ist nicht in jedem Siedlungssystem gleich. Abweichungen gegenüber dem Sol-Recht stehen ausschließlich als eingerückter Nebenpunkt unter dem Paragraphen, auf den sie sich beziehen. Ein Paragraph ohne solchen Nebenpunkt gilt nach Auskunft der Gerichte überall unverändert, soweit das Sol-Recht dort durchsetzbar ist.
- **Rechtspraxis.** Hier stehen bekannte Unschärfen, Lücken und widersprüchliche Entscheidungen. Die Vermerke sind keine Kritik am Gesetz, sondern ein ehrliches Bild des Rechtszustands: Wo Technik und Siedlung schneller wachsen als die Gesetzgebung, gelten Regeln, die niemand für endgültig hält.

Platzhalter und Maßeinheiten

Geldbeträge werden im Gesetz nicht in einer Währung ausgedrückt. Soweit Schwellen nötig sind, bemessen sie sich nach dem **Regelsatz**, dem von Sol jährlich festgesetzten monatlichen Grundbedarf eines Erwachsenen. Geldstrafen werden in **Tagessätzen** verhängt, die sich nach dem Einkommen des Täters richten. Die Währungen der einzelnen Wirtschaftsräume regelt das Wirtschaftsdossier.

Zur Reichweite dieses Dossiers

Das Rechtsbuch beschreibt das Sol-Recht und den Rechtsalltag. Es gibt bewusst nicht jede Verfahrensakte, jede interne Dienstanweisung und jede Verschlussache wieder. Das Solare Recht ist transparent, aber nur an der Oberfläche: Gesetze, Gerichtsorganisation, Verfahrensergebnisse und Statistiken sind öffentlich; Akten, technische Gutachten und Sicherheitsbewertungen sind es nur eingeschränkt (siehe Teil I, Abschnitt Transparenz).

TEIL I

Das Rechtssystem im Überblick

1. Leitbild des solaren Rechtsstaats

Das Recht der vereinten Menschheit beruht auf vier Grundgedanken, die in der Solaren Charta verankert sind und in jedem Gerichtssaal ausgesprochen werden, bevor eine Verhandlung beginnt.

- **Der Mensch steht über dem Verfahren.** Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt im Habitat, auf der Station, im Schiff und in der Konzernkolonie. Es gibt keine Todesstrafe und keine Strafe, die den Menschen der lebenserhaltenden Versorgung beraubt.
- **Die Bürgerschaft urteilt mit.** Über Schuld und Unschuld im Strafverfahren entscheiden Geschworene, die aus der Bevölkerung gelost werden. Das Recht gehört nicht allein den Juristen.
- **Das Gesetz bindet auch den Staat.** Verwaltung und Gerichte sind an Gesetz und Recht gebunden. Eingriffe müssen verhältnismäßig sein, Entscheidungen müssen begründet werden, jede Entscheidung kann angefochten werden.
- **Recht muss auffindbar sein.** Jedes Gesetz, jede Gerichtsorganisation und jeder Verfahrensausgang ist öffentlich einsehbar. Wer Rechte hat, soll sie finden können, auch ohne Anwalt.

Herkunft und Mischcharakter

Das Solare Recht ist kein bloßer Neubau. Es greift auf zwei große Traditionslinien zurück. Von der kontinentaleuropäischen Linie stammen die Kodifikation (zusammenhängende Gesetzbücher mit Allgemeinem und Besonderem Teil), das Notariat, die öffentlichen Register, der Kündigungs- und Verbraucherschutz, das Tagessatzsystem für Geldstrafen, der Gedanke der Resozialisierung und der Grundsatz, dass Urteile schriftlich zu begründen sind. Von der angelsächsischen Linie stammen das Geschworenengericht, das Kreuzverhör, der Parteibetrieb in der Beweisaufnahme und die starke Stellung der Verteidigung.

Diese Mischung ist gewollt, aber nicht spannungsfrei. Geschworene urteilen ohne Begründung; Gerichte müssen begründen. Das Solare Recht löst den Widerspruch durch den *Fragenkatalog* (siehe Teil II), der die Entscheidung der Geschworenen strukturiert und dem Berufsrichter die Begründung ermöglicht.

2. Rechtsquellen und ihr Rang

Das Solare Recht kennt eine Normenhierarchie. Eine niedrigere Norm darf einer höheren nicht widersprechen; tut sie es doch, ist sie unwirksam und darf von keinem Gericht angewendet werden.

Rang	Rechtsquelle	Erlassen von	Geltung
1	Solare Charta	Verfassungsgeber, Änderung nur mit Volksentscheid	Überall, wo Sol-Recht durchsetzbar ist
2	Solare Gesetze (Gesetzbücher, Einzelgesetze)	Solare Versammlung mit Zustimmung des Rates der Systeme	Gesamtgebiet, Abweichungen nur nach Maßgabe des Gesetzes
3	Solare Verordnungen	Regierung auf Luna, Ermächtigung durch Gesetz	Wie das Gesetz, auf dem sie beruhen
4	Charta-Abkommen	Sol und Charta-Kolonie	Im jeweiligen Siedlungssystem
5	Systemrecht	Lokale Regierungen	Im jeweiligen Siedlungssystem

Rang	Rechtsquelle	Erlassen von	Geltung
6	Betriebs- und Konzernordnungen	Konzerne und Betreiber	Nur im privatrechtlichen Bereich; in Konzernkolonien erweitert

Gesetze entstehen durch die Solare Versammlung und den Rat der Systeme. Der Aufbau folgt dem Vorbild einer bundesstaatlichen Ordnung. Neben dem parlamentarischen Weg gibt es die **Volksinitiative** und den **Volksentscheid**: Wer ausreichend viele Unterschriften sammelt, kann einen Gesetzesentwurf in die Versammlung bringen; lehnt sie ihn ab, kann er zur Abstimmung gestellt werden. Die direkte Demokratie ist im solaren Recht stärker ausgeprägt als im Vorbild; Einzelheiten stehen in Teil VII.

3. Rechtskreise: Wo gilt welches Recht?

Weil die Menschheit über viele Systeme verteilt lebt und Luna weder überall präsent noch überall durchsetzungsfähig ist, unterscheidet das Recht vier **Rechtskreise**. Entscheidend ist der Ort, an dem eine Handlung stattfindet, und die Rechtsstellung des dortigen Siedlungssystems.

Rechtskreis	Wer regiert	Welches Recht gilt
Kernrecht	Sol-Regierung auf Luna	Volles Sol-Recht. Dazu gehören das Sol-System sowie alle Orte, die unmittelbar Sol unterstehen
Stationsrecht	Sol-Regierung durch Stationsleiter	Auf Raumstationen, die Luna gehören, gilt Luna-Recht (Sol-Recht). Außerhalb der Station gilt das Recht des jeweiligen Systems
Chartarecht	Lokale Regierung des Systems	Lokales Recht innerhalb der Charta-Abkommen; Sol-Recht gilt nach Maßgabe des Abkommens, der Kernbestand der Charta gilt immer
Konzernrecht	Das gründende Unternehmen	In Systemen ohne Luna-Station darf die Firma nahezu jeden Lebensbereich selbst regeln. Der Kernbestand der Charta gilt rechtlich fort, wird aber nur eingeschränkt durchgesetzt

Die Autonomie der lokalen Regierungen wächst mit der Entfernung zu Sol. Das Recht ordnet jedes System einem **Nahbereich**, **Mittelbereich** oder **Randgebiet** zu; die Zuordnung steht in einer Liste, die Luna fortschreibt. Im Randgebiet haben lokale Regierungen die weitesten Befugnisse, und die Solaren Gerichte sind dort am seltensten erreichbar.

Das Sol-Recht beansprucht Geltung auch über seine Durchsetzungsgrenze hinaus. Es folgt seinen Staatsangehörigen (Personalprinzip), seinen Schiffen (Flaggenprinzip) und seinen Stationen (Gebietsprinzip). Wo das nicht reicht, entsteht die Grauzone, in der manche Unternehmen arbeiten, und die in den Anhängen ausdrücklich als offene Rechtsfrage geführt wird.

Der Kernbestand der Charta

Unabhängig vom Rechtskreis gilt rechtlich ein Kernbestand, den auch Konzerne nicht abbedingen können: Menschenwürde, Verbot von Sklaverei und Schuldknechtschaft, Anspruch auf Atemluft und lebenserhaltende Grundversorgung, Recht auf Rückkehr, Anspruch auf ein faires Verfahren. Die Schwäche des Kernbestands liegt nicht im Wortlaut, sondern in der Durchsetzung: Wo keine Sol-Station, kein Sol-Gericht und kein Sol-Schiff erreichbar ist, bleibt der Anspruch auf dem Papier, bis ein Gericht ihn feststellt.

4. Der Aufbau der Gerichtsbarkeit

Die Gerichte sind nach Instanzen und Fachgebieten gegliedert. Das Sol-Recht wird, wie im Vorbild einer bundesstaatlichen Ordnung, von den Gerichten der Systeme angewendet; die obersten Gerichte sitzen auf Luna.

Gericht	Zuständigkeit	Besetzung
Ortsgericht	Kleine Streitigkeiten (bis zu zehn Regelsätzen Streitwert), Miet- und Nachbarstreit, Ordnungswidrigkeiten, Schlichtung	Ein Berufsrichter
Bezirksgericht	Zivilsachen erster Instanz; Strafsachen erster Instanz; Fachkammern	Einzelrichter, Kammer oder Geschworenenbank
Systemgerichtshof	Berufung gegen Urteile des Bezirksgerichts	Kammer aus drei Berufsrichtern
Solares Oberstes Gericht (Luna)	Revision; Sicherung einheitlicher Rechtsprechung	Senat aus fünf Berufsrichtern
Solares Verfassungsgericht (Luna)	Verfassungsbeschwerde; Normenkontrolle; Streit zwischen Sol und Systemen	Senat aus sieben Richtern

Neben den allgemeinen Gerichten gibt es Fachkammern bei den Bezirksgerichten und Systemgerichtshöfen: die **Arbeitskammer**, die **Verwaltungskammer**, die **Raumrechtskammer** (Raum- und Technikrecht, Teil VI) und am Ceres-Kontor die **Börsen- und Handelskammer**. Die Raumrechtskammer ist jung und wird erprobt; sie arbeitet teilweise mit **Fachgeschworenen** (Teil II).

Ernennung der Richter

Berufsrichter werden auf Lebenszeit ernannt. Über die Ernennung entscheidet der **Richterwahlausschuss** auf Luna, der aus Mitgliedern der Versammlung, des Rates der Systeme und der Anwaltskammer besteht. Jede Berufung zum Richter an einem Systemgerichtshof oder an den obersten Gerichten wird in einer **öffentlichen Anhörung** vorgestellt, bei der Bürgerinnen und Bürger Fragen einreichen können. Ein Beschluss des Ausschusses kann durch einen **Volksentscheid** nicht ersetzt, aber überprüft werden: Binnen vier Wochen kann eine ausreichende Zahl von Stimmberechtigten eine Bestätigungsabstimmung verlangen.

5. Die Beteiligten im Verfahren

Der Berufsrichter leitet die Verhandlung, belehrt die Geschworenen über die Rechtslage, sorgt für ein faires Verfahren und verfasst die Urteilsgründe. Er stimmt nicht mit den Geschworenen über die Schuld ab, entscheidet aber mit einem zweiten Berufsrichter über Rechtsfragen und gemeinsam mit zwei ausgelosten Geschworenen über die Strafzumessung.

Die Geschworenen sind Bürgerinnen und Bürger, die aus dem Bürgerregister des Gerichtsbezirks gelost werden. Sie entscheiden über die Tatfragen. Das Geschworenenwesen ist in Teil II ausführlich geregelt.

Die Anklagebehörde (die Staatsanwaltschaft) leitet die Ermittlungen und erhebt die Anklage. Sie ist dem Gesetz verpflichtet und hat auch entlastende Umstände zu ermitteln (Objektivitätsgebot). Sie unterliegt dem **Legalitätsprinzip**: Bei hinreichendem Tatverdacht muss sie anklagen, außer das Gesetz erlaubt ausdrücklich die Einstellung. An ihrer Spitze steht die **Generalanklägerin** auf Luna, die dem Justizministerium untersteht, in Einzelfällen aber keine Weisungen erhält (siehe SolStPO).

Die Verteidigung ist ein Recht der Beschuldigten ab der ersten Vernehmung. In schweren Fällen wird bei Mittellosigkeit unentgeltlich ein **Pflichtverteidiger** bestellt. Verteidiger dürfen im Strafverfahren Zeugen im **Kreuzverhör** befragen.

Die Nebenklage erlaubt Verletzten schwerer Straftaten, sich der Anklage anzuschließen, Fragen zu stellen und Rechtsmittel einzulegen.

Rechtsanwälte und Notare. Anwälte sind Organe der Rechtspflege und in Anwaltskammern organisiert. Notare sind Träger eines öffentlichen Amtes: Sie beurkunden Verträge, führen

Grundbuch- und Registeranträge und beraten unparteiisch. Wichtige Rechtsgeschäfte, etwa Landanteils- und Erbverträge, sind nur mit notarieller Beurkundung wirksam.

Sachverständige. Technische, medizinische und biologische Fragen klären gerichtlich bestellte Sachverständige. Sie werden aus der **Sachverständigenliste** des Gerichts ausgewählt und sind zur Unparteilichkeit verpflichtet.

Das Vollstreckungsamt setzt rechtskräftige Titel durch, einschließlich der Zwangsvollstreckung gegen Schuldner in anderen Systemen im Wege der Rechtshilfe.

6. Transparenz: öffentlich, aber an der Oberfläche

Das Solare Recht ist **transparent, aber nur oberflächlich**. Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck eines Kompromisses zwischen dem Öffentlichkeitsgrundsatz und dem Schutz berechtigter Geheimnisse (Persönlichkeit, Technik, Sicherheit).

Öffentlich sind:

- alle Gesetze, Verordnungen und die vollständigen Gerichtsorganisationspläne;
- das **Justizregister** auf Luna, in dem jedes Verfahren mit Aktenzeichen, Gericht, Verfahrensart, Datum und Ergebnis eingetragen ist;
- die mündliche Verhandlung (Öffentlichkeitsgrundsatz), außer in den gesetzlich genannten Fällen;
- die **Kurzfassung** jedes Urteils: Tenor, Leitsätze und eine zusammenfassende Begründung von höchstens zwei Seiten;
- der jährliche **Transparenzbericht** der Justiz mit Statistiken (Verfahrensdauer, Freispruchquote, Rechtsmittel).

Nicht oder nur eingeschränkt öffentlich sind:

- die Verfahrensakten (Einsicht nur für Beteiligte und Personen mit berechtigtem Interesse);
- die vollständigen Urteilsgründe in Verfahren mit **Verschlussachen**, insbesondere im Raum- und Technikrecht;
- Sachverständigengutachten zu sicherheitsrelevanter Technik;
- Einzelheiten zur Zusammensetzung der Geschworenenlisten (nur die Auswahlmethode ist öffentlich);
- Verfahren der **Sonderkammer** für experimentelle Technik (Teil VI).

Das Ergebnis ist ein System, das jedem Bürger erlaubt nachzuvollziehen, *dass* gerichtet wird und *mit welchem Ergebnis*, aber nicht immer, *warum* im Einzelnen. Kritiker bemängeln diese Lücke seit Jahrzehnten; die Regierung hält dagegen, ein vollständiger Zugang würde die Sicherheit der Siedlungen gefährden.

7. Das Geschworenenwesen im Überblick

Die Jury ist das sichtbarste Merkmal des solaren Rechtssystems. Wesentliche Merkmale (Einzelheiten in Teil II):

- **Große Jury** mit zwölf Geschworenen bei Verbrechen, **Kleine Jury** mit sechs Geschworenen bei Vergehen auf Antrag des Angeklagten.
- Die Geschworenen werden gelost, befragt, können begründet oder in begrenzter Zahl ohne Begründung abgelehnt werden.
- Die Jury beantwortet einen **Fragenkatalog** zu den Tatsachen. Ein Schuldspruch erfordert eine qualifizierte Mehrheit (neun von zwölf, fünf von sechs).
- Der **Berufsrichter** belehrt die Jury und verfasst später die Urteilsbegründung aus den Antworten.

- Die **Strafzumessung** übernimmt eine Strafkammer aus zwei Berufsrichtern und zwei Geschworenen, damit die Bürgerschaft auch an der Höhe der Strafe beteiligt ist, aber keine Strafe ohne rechtliche Bindung verhängt wird.
- Gegen den Schuldspruch gibt es **Berufung** (europäisches Element); anders als im angelsächsischen Vorbild ist der Freispruch also nicht endgültig, wenn die Anklage erfolgreich geltend macht, dass die Jury offenkundig fehlerhaft belehrt wurde.
- **Zivilgeschworene** gibt es nur auf Antrag, bei hohen Streitwerten und nur für Tatfragen. Strafschadensersatz kennt das solare Zivilrecht nicht.
- **Fachgeschworene** in der Raumrechtskammer sind eine junge Einrichtung und noch in der Erprobung.

8. Strafen und Vollzug im Überblick

Das solare Strafrecht ist auf Wiedereingliederung ausgerichtet. Die Strafarten sind Geldstrafe (Tagessätze), Gemeinwerk (gemeinnützige Arbeit), Freiheitsstrafe bis zu 25 Jahren und die lebenslange Freiheitsstrafe, die nach 15 Jahren auf Bewährung überprüft wird. Daneben stehen Nebenfolgen wie Berufsverbot, Kommandoverbot (Entzug der Erlaubnis zum Führen von Raumfahrzeugen) und **Habitatverweis**, ein zeitlich begrenzter Ausschluss aus einem Habitat oder einer Station. Der Habitatverweis ist nur zulässig, wenn gesicherte Lebenserhaltung und Rückkehrmöglichkeit am Zielort bestehen.

Der Strafvollzug erfolgt in **Vollzugsanstalten** auf den großen Habitaten. Einzelhaft darf höchstens 15 Tage am Stück dauern; Gefangene haben Anspruch auf Arbeit, Ausbildung, Besuch, medizinische Versorgung und Zugang zu Pflanzenpflege und Tageslichtersatz. Zu Unrecht Verurteilte haben Anspruch auf Entschädigung.

TEIL II

Gerichtsverfassung und Verfahrensrecht

Solares Gerichtsverfassungsgesetz (SolGVG)

Aufbau der Gerichte, Richter, Öffentlichkeit, Geschworenenwesen

Abschnitt 1: Gerichte und Richter

§ 1 Unabhängigkeit der Gerichte

- (1) Die Gerichte sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.
- (2) Richter dürfen gegen ihren Willen nur durch rechtskräftige Entscheidung eines Gerichts und nur aus den im Gesetz bestimmten Gründen entlassen, versetzt oder in den Ruhestand versetzt werden.
- (3) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Die Zuständigkeit richtet sich nach einem im Voraus aufgestellten Geschäftsverteilungsplan.

§ 2 Rechtsweg

- (1) Wer durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, dem steht der Rechtsweg offen.
- (2) Der Rechtsweg zu den Gerichten kann durch Vertrag nur ausgeschlossen werden, wenn ein Schiedsverfahren vereinbart ist, das den Mindeststandards dieses Gesetzes genügt. Der Ausschluss ist gegenüber Verbrauchern und Arbeitnehmern unwirksam.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien enthalten Arbeits- und Siedlungsverträge häufig Schiedsklauseln zugunsten eines Konzernschiedsgerichts. Der Rechtsweg zu den Solaren Gerichten bleibt ungeachtet der Klausel offen, wenn der Kernbestand der Charta betroffen ist; die Gerichte entscheiden darüber nach den Umständen des Einzelfalls.

§ 3 Aufbau der Gerichte

- (1) Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird ausgeübt durch die Ortsgerichte, die Bezirksgerichte, die Systemgerichtshöfe und das Solare Oberste Gericht.
- (2) Über Fragen der Charta entscheidet das Solare Verfassungsgericht.
- (3) Jeder Instanzenzug endet beim Solaren Obersten Gericht, sofern das Gesetz nicht ausdrücklich ein anderes oberstes Gericht bestimmt.

SYSTEMABWEICHUNG

In Chartasystemen führen die lokalen Regierungen die Ortsgerichte und Bezirksgerichte in eigener Verantwortung; in Konzernkolonien bestehen anstelle der Ortsgerichte oft Betriebsgerichte, die nur über Streitigkeiten innerhalb der Siedlung entscheiden.

§ 4 Ortsgericht

- (1) Das Ortsgericht entscheidet durch einen Berufsrichter über vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Wert von zehn Regelsätzen, über Miet- und Nachbarschaftsstreitigkeiten, über Ordnungswidrigkeiten und führt Schlichtungsverfahren durch.
- (2) Vor Klageerhebung in Sachen nach Absatz 1 soll eine Schlichtung versucht werden. Das Ortsgericht kann die Parteien zu einem Schlichtungstermin laden.
- (3) Das Ortsgericht kann einfache Strafsachen, deren Strafraum die Geldstrafe nicht übersteigt, durch Strafbefehl erledigen.

§ 5 Bezirksgericht

- (1) Das Bezirksgericht ist zuständig für alle Zivilsachen, die nicht den Ortsgerichten zugewiesen sind, und für alle Strafsachen, die nicht den Ortsgerichten zugewiesen sind.
- (2) Das Bezirksgericht entscheidet in Zivilsachen durch den Einzelrichter oder durch die Kammer aus drei Richtern, in Strafsachen durch den Einzelrichter, die Kleine Jury oder die Große Jury nach Maßgabe der Solaren Strafprozessordnung.
- (3) Bei jedem Bezirksgericht werden Fachkammern gebildet, soweit das Gesetz es vorsieht.

§ 6 Systemgerichtshof

- (1) Der Systemgerichtshof entscheidet über Berufungen gegen die Urteile der Bezirksgerichte seines Systems.
- (2) Er entscheidet in Besetzung mit drei Berufsrichtern. In Strafsachen, die eine Große Jury betreffen, wird die Besetzung durch zwei ausgeloste Geschworene ergänzt, soweit die Berufung die Strafzumessung betrifft.
- (3) Ein System ohne eigenen Systemgerichtshof wird dem Gerichtshof des nächstgelegenen Systems zugeordnet, den die Liste der Gerichtsbezirke bezeichnet.

§ 7 Solares Oberstes Gericht

- (1) Das Solare Oberste Gericht hat seinen Sitz auf Luna. Es entscheidet über die Revision gegen Urteile der Systemgerichtshöfe.
- (2) Es entscheidet in Senaten mit fünf Berufsrichtern. Der Große Senat entscheidet, wenn ein Senat von der Rechtsprechung eines anderen abweichen will.
- (3) Die Revision ist zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, die Rechtsfortbildung es erfordert oder die Sicherung einheitlicher Rechtsprechung es verlangt.

§ 8 Solares Verfassungsgericht

- (1) Das Solare Verfassungsgericht entscheidet über die Auslegung der Charta, über die Vereinbarkeit von Gesetzen mit der Charta, über Streitigkeiten zwischen Sol und einem System und über Verfassungsbeschwerden.
- (2) Es besteht aus sieben Richtern. Die Hälfte wird von der Versammlung, die andere Hälfte vom Rat der Systeme gewählt; die siebte Richterin oder der siebte Richter wird in einer Stichwahl beider Kammern bestimmt.
- (3) Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen.

§ 9 Fachkammern

- (1) Bei den Bezirksgerichten und Systemgerichtshöfen bestehen Arbeits-, Verwaltungs-, Raumrechts- sowie am Ceres-Kontor Börsen- und Handelskammern.
- (2) Die Fachkammern entscheiden in Besetzung mit einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Richtern aus den beteiligten Verkehrskreisen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
- (3) Die Raumrechtskammer entscheidet über Streitigkeiten, die das Raum- und Technikrecht (Teil VI) betreffen.

RECHTSPRAXIS

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Raumrechtskammer und allgemeiner Zivilkammer ist bei gemischten Streitigkeiten, etwa einem Frachtvertrag mit Verstoß gegen die Zündvorschriften, noch uneinheitlich. Die Systemgerichtshöfe haben hierzu widersprüchliche Auffassungen vertreten.

§ 10 Befähigung zum Richteramt

- (1) Zum Berufsrichter kann ernannt werden, wer ein rechtswissenschaftliches Studium und einen mehrjährigen Vorbereitungsdienst abgeschlossen hat.
- (2) Zum Richter am Solaren Obersten Gericht und am Solaren Verfassungsgericht kann nur ernannt werden, wer das vierzigste Lebensjahr vollendet hat.

- (3) Richter dürfen keiner Partei angehören, deren Programm sich auf das Amt auswirken kann. Sie dürfen kein Unternehmen leiten.

§ 11 Richterwahlausschuss

- (1) Der Richterwahlausschuss auf Luna entscheidet über die Ernennung der Richter an den Systemgerichtshöfen und den obersten Gerichten.
- (2) Er besteht aus je sieben Mitgliedern der Versammlung und des Rates der Systeme sowie fünf Vertretern der Anwaltskammer.
- (3) Vor der Entscheidung findet eine öffentliche Anhörung der Bewerberinnen und Bewerber statt. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann Fragen einreichen.
- (4) Binnen vier Wochen nach der Entscheidung kann eine Bestätigungsabstimmung verlangt werden, wenn die nach dem Gesetz über Volksabstimmungen erforderliche Zahl von Stimmberechtigten dies fordert.

Abschnitt 2: Öffentlichkeit, Sprache und Register

§ 12 Öffentlichkeit der Verhandlung

- (1) Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht ist öffentlich.
- (2) Ton- und Bildaufnahmen während der Verhandlung sind unzulässig. Das Gericht kann jedoch zulassen, dass das Urteil im Wortlaut der Verkündung ausgestrahlt wird.
- (3) Zuhörer können durch Beschluss ausgeschlossen werden, wenn sie die Verhandlung stören.

§ 13 Ausschluss der Öffentlichkeit

- (1) Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn
 1. die Sicherheit einer Station, eines Habitats oder eines Schiffes gefährdet würde,
 2. ein Geschäfts-, Betriebs- oder Erfindungsgeheimnis erörtert wird, dessen Offenbarung schutzwürdige Interessen verletzte,
 3. Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Beteiligten zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung überwiegende Interessen verletzte,
 4. ein Verfahren nach § 28 SolGVG anhängig ist.
- (2) Das Urteil wird stets öffentlich verkündet. Wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so ist die Kurzfassung des Urteils (§ 15 SolGVG) gleichwohl öffentlich.

§ 14 Gerichtssprache und Dolmetscher

- (1) Gerichtssprache ist das Solare. Wer der Sprache nicht mächtig ist, hat das Recht auf unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers und auf Übersetzung der wesentlichen Schriftstücke in eine Sprache, die er versteht.
- (2) Die Ladung und Belehrung eines Beschuldigten muss in einer Sprache erfolgen, die er versteht. Die Gerichte führen eine Liste anerkannter Dolmetscher.

§ 15 Justizregister

- (1) Bei den Gerichten auf Luna wird das Justizregister geführt. Es enthält für jedes Verfahren Aktenzeichen, Gericht, Verfahrensart, Datum, Ergebnis und die Kurzfassung des Urteils.
- (2) Die Einsicht in das Justizregister steht jedermann offen. Namen von Beteiligten sind zu schwärzen, soweit nicht das Verfahren öffentlich geführt wurde oder die Beteiligten eingewilligt haben.
- (3) Die Kurzfassung umfasst den Tenor, die Leitsätze und eine zusammenfassende Begründung von höchstens zwei Seiten. Sie wird binnen vierzehn Tagen nach Verkündung eingestellt.
- (4) Die vollständigen Urteilsgründe sind nur den Beteiligten und Personen mit berechtigtem Interesse zugänglich.

RECHTSPRAXIS

Die Frist von vierzehn Tagen wird bei Verfahren in Randgebieten regelmäßig überschritten, weil Datenübermittlungen und Kurierfahrten länger dauern. Eine Verordnung über Fristverlängerungen ist angekündigt, aber noch nicht erlassen.

Abschnitt 3: Das Geschworenwesen

§ 16 Grundsatz der Beteiligung der Bürgerschaft

- (1) In Strafsachen wirkt die Bürgerschaft nach Maßgabe dieses Gesetzes durch Geschworene an der Rechtsprechung mit.
- (2) Geschworene sind ehrenamtliche Richter ihrer Tatsachenfragen. Sie sind unabhängig und nur dem Gesetz und ihrem Gewissen unterworfen.
- (3) Jeder Bürger ist verpflichtet, das Amt eines Geschworenen zu übernehmen, wenn er nach den folgenden Vorschriften zur Mitwirkung berufen wird.

§ 17 Bürgerregister und Geschworenenliste

- (1) Die Geschworenenliste eines Gerichtsbezirks wird alle zwei Jahre durch Zufallsauswahl aus dem Bürgerregister erstellt. Die Auswahl erfolgt öffentlich, durch ein Verfahren, das vom Justizregister kontrolliert wird.
- (2) In die Liste werden aufgenommen die Bürgerinnen und Bürger, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens einem Jahr im Gerichtsbezirk ansässig sind.
- (3) Die Liste ist öffentlich einsehbar, soweit sie lediglich die Namen enthält; Angaben aus dem Fragebogen sind vertraulich.

SYSTEMABWEICHUNG

In kleinen Chartasystemen und Randgebieten genügt für den Gerichtsbezirk häufig eine Bevölkerung, die kleiner ist, als es eine zweijährige Liste voraussetzt. Dort darf die Liste auf das gesamte System ausgedehnt werden. In Konzernkolonien besteht kein Bürgerregister im Sinne dieses Gesetzes; Geschworene werden in diesen Fällen am Sitz des zuständigen Systemgerichtshofs gelost.

§ 18 Fähigkeit zum Geschworenenamt

- (1) Zum Geschworenenamt sind nicht fähig, wer
 1. die Fähigkeit zum Dienst infolge geistiger oder körperlicher Gebrechen nicht besitzt,
 2. wegen einer Tat zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt ist, solange die Verurteilung nicht aus dem Register getilgt ist,
 3. gegen den ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens anhängig ist,
 4. der Gerichtssprache nicht hinreichend mächtig ist.
- (2) Richter, Staatsanwälte, Anwälte im aktiven Dienst und Angehörige der Vollzugsbehörden sollen nicht berufen werden.

§ 19 Befreiung vom Amt

- (1) Auf Antrag sind zu befreien
 1. Personen, die ständig mit der Aufrechterhaltung der Lebenserhaltung oder der Notfallversorgung einer Station oder eines Habitats betraut sind,
 2. Schiffsbesatzungen, die für den Berufszeitraum auf Fahrt sind,
 3. Personen, die über 70 Jahre alt sind,
 4. Personen, für die der Dienst eine unzumutbare Härte darstellt.
- (2) Der Dienst als Geschworener ist grundsätzlich einmal zu leisten. Wer in den vorausgegangenen fünf Jahren Geschworener war, kann die erneute Berufung ablehnen.

§ 20 Auslosung und Ladung

- (1) Für jedes Verfahren vor einer Jury werden aus der Geschworenenliste durch das Los so viele Personen geladen, dass nach den Ablehnungen die Bank gebildet werden kann.

- (2) Jeder Geladene hat einen Fragebogen auszufüllen, der Auskunft über Beziehungen zu den Beteiligten, über persönliche Vorbefassung und über Hinderungsgründe gibt.
- (3) Das Gericht kann die Geladenen vor der Auswahl durch den Vorsitzenden und die Parteien befragen. Die Befragung ist auf die Frage der Unbefangenheit beschränkt.

§ 21 Entschädigung und Schutz der Geschworenen

- (1) Geschworene erhalten Ersatz ihrer Auslagen, eine Aufwandsentschädigung und Ersatz des entgangenen Verdienstes bis zu einer Höchstgrenze, die jährlich durch Verordnung bestimmt wird.
- (2) Der Arbeitgeber hat den Geschworenen für die Dauer des Verfahrens freizustellen. Eine Kündigung wegen der Wahrnehmung des Amtes ist unwirksam.
- (3) Geschworene sind zur Verschwiegenheit über den Verlauf der Beratung verpflichtet. Über die Identität der Geschworenen darf nur auf gerichtliche Anordnung Auskunft gegeben werden.
- (4) In besonders gefährdeten Verfahren kann das Gericht anordnen, dass Geschworene für die Dauer des Verfahrens an einem sicheren Ort untergebracht werden.

§ 22 Besetzung der Geschworenenbänke

- (1) Die Große Jury besteht aus zwölf Geschworenen und drei Ersatzgeschworenen. Sie entscheidet in Verfahren wegen Verbrechen.
- (2) Die Kleine Jury besteht aus sechs Geschworenen und einem Ersatzgeschworenen. Sie entscheidet in Verfahren wegen Vergehen, wenn der Angeklagte es beantragt.
- (3) Jede Partei darf drei Geschworene ohne Begründung ablehnen. Darüber hinaus ist die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit zulässig; über sie entscheidet der Vorsitzende. Die Ablehnung ohne Begründung steht in der Kleinen Jury jeder Partei nur zweimal zu.
- (4) Ein Ablehnungsrecht aus Gründen der Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung besteht nicht. Ablehnungen aus diesen Gründen sind unwirksam.

§ 23 Fachgeschworene **ERPROBUNG**

- (1) In Verfahren vor der Raumrechtskammer können auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen bis zu vier der zwölf Geschworenen aus einer Liste von Personen mit Sachkunde bestimmt werden (Fachgeschworene).
- (2) Fachgeschworene sind Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung in Raumfahrt, Antriebstechnik, Reaktortechnik, Biologie oder Rechtswesen im Raumverkehr. Sie dürfen nicht für eine Partei oder deren Wettbewerber tätig sein.
- (3) Für sie gelten dieselben Rechte und Pflichten wie für die anderen Geschworenen.

RECHTSPRAXIS

Die Fachgeschworenen sind umstritten. Die Verteidigung wendet regelmäßig ein, die Fachkreise seien klein und eng vernetzt, sodass eine unbefangene Besetzung schwer fällt. Der Gesetzgeber hat die Einrichtung deshalb zunächst auf fünf Jahre befristet.

Abschnitt 4: Anklagebehörde, Anwälte, Rechtshilfe

§ 24 Anklagebehörde

- (1) Die Anklagebehörde (Staatsanwaltschaft) ist bei den Bezirksgerichten eingerichtet. An ihrer Spitze steht die Generalanklägerin auf Luna.
- (2) Die Anklagebehörde ist dem Gesetz verpflichtet. Sie hat auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln.
- (3) Weisungen des Justizministeriums in Einzelfällen sind unzulässig. Allgemeine Weisungen über die Schwerpunktsetzung der Ermittlung sind zulässig und öffentlich zu machen.

§ 25 Rechtsanwälte und Notare

- (1) Rechtsanwälte sind Organe der Rechtspflege. Sie sind in Anwaltskammern organisiert, die Zulassung, Berufsrecht und Disziplin regeln.
- (2) Notare sind unabhängige Träger eines öffentlichen Amtes. Sie werden für einen Bezirk bestellt, beurkunden Rechtsgeschäfte und führen die Registeranträge.
- (3) Die Gebühren der Anwälte und Notare richten sich nach einer Gebührenordnung. Vereinbarungen, die sich auf einen Anteil am Prozessergebnis beziehen, sind nur bei Verfahren mit Streitwert über fünfhundert Regelsätzen zulässig.

§ 26 Rechtshilfe zwischen Systemen

- (1) Die Gerichte und Behörden der Systeme leisten sich Rechtshilfe. Das ersuchende Gericht bezeichnet die Maßnahme und fügt die erforderlichen Unterlagen bei.
- (2) Die Übermittlung erfolgt auf dem schnellsten verfügbaren Weg, bei Datenverbindung durch gesicherte Übertragung, andernfalls durch Kurier.
- (3) Die Rechtshilfe darf nur verweigert werden, wenn die Vornahme der Maßnahme gegen den Kernbestand der Charta verstieße oder die Sicherheit des ersuchten Systems gefährdete.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien liegt die Rechtshilfe in der Hand der Konzernverwaltung. Rechtshilfeersuchen werden dort häufig verzögert oder an die Konzernrechtsabteilung verwiesen. Das Solare Oberste Gericht hat die Verweigerung von Rechtshilfe unter Berufung auf Geschäftsgeheimnisse nur in engen Grenzen anerkannt.

§ 27 Vollstreckungsamt

- (1) Rechtskräftige Titel werden durch das Vollstreckungsamt durchgesetzt. Das Amt kann auf das Vermögen des Schuldners in jedem Rechtskreis zugreifen, soweit die Rechtshilfe es ermöglicht.
- (2) Das Existenzminimum des Schuldners ist unpfändbar. Dazu gehören der Anspruch auf Atemluft, Wasser und Wohnraum im Habitat.

§ 28 Sonderkammer für Verschlussachen **ERPROBUNG**

- (1) Für Verfahren, in denen Verschlussachen von besonderer Bedeutung für die Sicherheit Sols zu erörtern sind, wird bei dem Solaren Obersten Gericht eine Sonderkammer gebildet.
- (2) Die Sonderkammer entscheidet in nichtöffentlicher Verhandlung. Beteiligte können nur durch Verteidiger oder Anwälte vertreten werden, die sich einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen haben.
- (3) Die Sonderkammer veröffentlicht nur den Tenor ihrer Entscheidung. Für die Begründung gilt § 15 SolGVG nicht.

RECHTSPRAXIS

Das Verhältnis der Sonderkammer zum Grundsatz der Öffentlichkeit ist umstritten. Das Solare Verfassungsgericht hat die Einrichtung bisher nur in einem vorläufigen Verfahren gebilligt und die Hauptsache nicht entschieden.

Solare Strafprozessordnung (SolStPO)

Strafverfahren vom Ermittlungsverfahren bis zur Wiederaufnahme

Abschnitt 1: Grundsätze

§ 1 Unschuldsvermutung und faires Verfahren

- (1) Jeder Beschuldigte gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
- (2) Der Beschuldigte hat das Recht, zu schweigen, sich jederzeit eines Verteidigers zu bedienen und gehört zu werden. Aus dem Schweigen dürfen keine nachteiligen Schlüsse gezogen werden.

- (3) Das Verfahren ist zügig zu führen. Dauert ein Verfahren aus Gründen, die der Beschuldigte nicht zu vertreten hat, unangemessen lang, so ist die Strafe zu mildern.

§ 2 Legalitätsprinzip und Verhältnismäßigkeit

- (1) Die Anklagebehörde ist verpflichtet, bei zureichenden Anhaltspunkten für eine Straftat einzuschreiten und, wenn hinreichender Tatverdacht besteht, Anklage zu erheben.
- (2) Jede Maßnahme der Strafverfolgung muss geeignet, erforderlich und angemessen sein.
- (3) Bei Vergehen von geringer Schuld und ohne öffentliches Interesse kann die Anklagebehörde mit Zustimmung des Gerichts das Verfahren einstellen, auch gegen Auflagen.

§ 3 Verbot der Doppelbestrafung

- (1) Niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden.
- (2) Die Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen ist nur in den Fällen des § 26 SolStPO zulässig.

SYSTEMABWEICHUNG

Strafen, die ein Konzern oder eine lokale Regierung für dieselbe Handlung verhängt hat, werden auf die solare Strafe angerechnet. Ein Ausschluss weiterer Strafverfolgung ergibt sich daraus nicht, wenn die lokale Sanktion nicht den Anforderungen eines fairen Verfahrens genügt.

Abschnitt 2: Ermittlungsverfahren

§ 4 Ermittlungen der Anklagebehörde

- (1) Die Anklagebehörde leitet das Ermittlungsverfahren. Sie bedient sich der Polizeikräfte der Systeme, die ihr zugeordnet sind.
- (2) Sie hat auch zu Gunsten des Beschuldigten zu ermitteln. Beweismittel, die zu seiner Entlastung beitragen können, sind der Verteidigung zugänglich zu machen.
- (3) Gegen Beschlüsse, die in die Rechte des Beschuldigten eingreifen, ist der Ermittlungsrichter anzurufen.

§ 5 Belehrung und Rechte des Beschuldigten

- (1) Vor der ersten Vernehmung ist der Beschuldigte darüber zu belehren, welche Tat ihm zur Last gelegt wird, dass er zur Sache schweigen darf, dass er einen Verteidiger befragen darf und dass seine Äußerungen verwertet werden können.
- (2) Die Belehrung ist in einer Sprache zu erteilen, die der Beschuldigte versteht. Sie ist aktenkundig zu machen.
- (3) Aussagen, die ohne diese Belehrung zustande gekommen sind, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, der Beschuldigte widerspricht der Verwertung nicht.

§ 6 Festnahme und Untersuchungshaft

- (1) Wer auf frischer Tat betroffen wird, darf von jedermann vorläufig festgenommen werden, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann.
- (2) Der Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen. Dieser entscheidet über die Untersuchungshaft.
- (3) Untersuchungshaft darf nur angeordnet werden, wenn dringender Tatverdacht und ein Haftgrund (Flucht, Verdunkelung, Wiederholungsgefahr) bestehen und die Haft verhältnismäßig ist.

SYSTEMABWEICHUNG

In Randgebieten und Konzernkolonien, in denen ein Richter nicht binnen eines Tages erreichbar ist, darf der Festgenommene bis zur Rückkehr des nächsten Schiffes auf einer Station festgehalten werden, höchstens jedoch fünf Tage. Die Haft ist in diesem Fall vom Stationsleiter zu prüfen und aktenkundig zu machen.

§ 7 Haftprüfung

- (1) Die Untersuchungshaft ist spätestens nach sechs Monaten von Amts wegen durch den Systemgerichtshof zu überprüfen.
- (2) Der Beschuldigte kann jederzeit Haftprüfung verlangen.
- (3) Die Haft ist auszusetzen, wenn der Zweck der Haft durch weniger einschneidende Maßnahmen erreicht werden kann, insbesondere durch Meldeauflagen oder Aufenthaltsbeschränkungen.
- (4) Die Untersuchungshaft ist in einer Weise zu vollziehen, die gesicherte Lebenserhaltung, ärztliche Versorgung und Kontakt zum Verteidiger gewährleistet.

§ 8 Durchsuchung und Beschlagnahme

- (1) Durchsuchungen und Beschlagnahmen dürfen nur durch den Ermittlungsrichter angeordnet werden. Bei Gefahr im Verzug darf die Anklagebehörde sie anordnen; die richterliche Bestätigung ist unverzüglich einzuholen.
- (2) Die Durchsuchung eines Schiffes oder einer Wohneinheit ist zur Tageszeit des betroffenen Habitats durchzuführen, soweit nicht Gefahr im Verzug besteht.
- (3) Die Durchsuchung eines Raumfahrzeugs im Flug oder einer Anlage, die für die Lebenserhaltung erforderlich ist, ist nur zulässig, wenn die Lebenserhaltung dadurch nicht gefährdet wird.

§ 9 Digitale Beweismittel und Betreiberdaten

- (1) Daten aus Ereignisschreibern von Raumfahrzeugen, aus Sensoren von Habitaten und Stationen und aus den Protokollen von Antriebsanlagen sind Beweismittel. Ihre Sicherung erfolgt durch den Betreiber unter Aufsicht eines Gerichtsvollziehers oder eines Sachverständigen.
- (2) Betreiber sind verpflichtet, auf richterlichen Beschluss Daten herauszugeben, die für die Aufklärung einer Straftat von Bedeutung sind. Daten, die Geschäftsgeheimnisse enthalten, sind in einer Form zu übergeben, die den Geheimnisschutz wahrt.
- (3) Die Integrität der Daten ist durch ein Siegel oder eine gleichwertige Prüfung nachzuweisen. Daten ohne Nachweis dürfen nur verwertet werden, wenn ihre Echtheit auf andere Weise festgestellt wird.

RECHTSPRAXIS

Die Gerichte stützen sich in Sicherheitsverfahren stark auf Betreiberdaten, die Betreiber selbst erzeugt und verwaltet haben. Die Frage, wann die Verteidigung einen Anspruch auf Zugang zu den Rohdaten hat, ist nicht abschließend geklärt. In Konzernkolonien verweigern die Betreiber die Herausgabe nicht selten unter Hinweis auf Systemsicherheit.

§ 10 Beweisverwertungsverbote

- (1) Beweise, die durch Folter, Drohung, Täuschung oder Misshandlung erlangt worden sind, dürfen unter keinen Umständen verwertet werden.
- (2) Beweise, die durch einen schwerwiegenden Verstoß gegen Verfahrensvorschriften erlangt worden sind, dürfen nur verwertet werden, wenn das Interesse an der Aufklärung einer schweren Straftat das Interesse des Betroffenen an der Unverwertbarkeit überwiegt.
- (3) Die Verwertung mittelbarer Beweise (Früchte des verbotenen Beweises) ist unzulässig, wenn der Verstoß vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgte.

Abschnitt 3: Anklage und Zwischenverfahren

§ 11 Anklage

- (1) Die Anklage ist schriftlich zu erheben. Sie bezeichnet die Tat, das Gericht, die Beweismittel und die gesetzlichen Merkmale der Straftat.
- (2) Der Beschuldigte erhält die Anklage zugestellt. Er kann binnen drei Wochen Einwendungen erheben.

§ 12 Zwischenverfahren

- (1) Das Gericht prüft, ob hinreichender Tatverdacht besteht. Es entscheidet durch einen Berufsrichter, der nicht der spätere Vorsitzende der Hauptverhandlung ist.
- (2) Es eröffnet das Hauptverfahren, wenn nach den Ermittlungen eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Andernfalls lehnt es die Eröffnung ab.
- (3) Die Anklagebehörde kann gegen die Ablehnung Beschwerde einlegen.

§ 13 Verständigung

- (1) In Verfahren wegen Vergehen kann das Gericht mit Zustimmung der Anklagebehörde und des Angeklagten das Verfahren durch eine Verständigung beenden. Der Angeklagte verzichtet auf die Jury und legt ein glaubhaftes Geständnis ab; das Gericht stellt eine Strafobergrenze in Aussicht.
- (2) Die Verständigung ist in öffentlicher Verhandlung bekanntzugeben. Das Gericht bleibt zur Aufklärung der Wahrheit verpflichtet und darf nicht allein auf das Geständnis abstellen.
- (3) In Verfahren wegen Verbrechen ist eine Verständigung unzulässig, die den Verzicht auf die Große Jury enthält.

Abschnitt 4: Die Hauptverhandlung

§ 14 Gang der Hauptverhandlung

- (1) Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache, der Vorstellung der Beteiligten und der Verlesung der Anklage. Es folgt, soweit eine Jury gebildet wird, die Auswahl der Geschworenen nach den Vorschriften des SolGVG.
- (2) Auf das Eröffnungsplädoyer der Anklagebehörde folgt das der Verteidigung. Danach beginnt die Beweisaufnahme.
- (3) Nach Schluss der Beweisaufnahme halten Anklagebehörde und Verteidigung ihre Schlussvorträge. Der Angeklagte hat das letzte Wort.

§ 15 Auswahl der Jury

- (1) Die Geschworenen werden aus der Geladenenliste gebildet. Die Befragung zur Unbefangenheit und die Ablehnungen richten sich nach § 22 SolGVG.
- (2) Die Geschworenen sind zu vereidigen. Die Vereidigung lautet: Ich schwöre, die Tatfragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten, ohne Ansehen der Person, und nichts zu verschweigen und nichts hinzuzusetzen.

§ 16 Beweisaufnahme und Kreuzverhör

- (1) Die Beweisaufnahme erstreckt sich auf alle für die Entscheidung bedeutsamen Tatsachen. Die Parteien benennen ihre Beweismittel; das Gericht kann weitere Beweise von Amts wegen erheben.
- (2) Zeugen werden zunächst von der Partei befragt, die sie benannt hat, dann von der Gegenpartei im Kreuzverhör. Der Vorsitzende kann jederzeit Fragen stellen und unzulässige Fragen zurückweisen.
- (3) Der Vorsitzende hat darauf zu achten, dass Zeugen nicht bedrängt werden. Fragen, die den Zeugen in seiner Würde verletzen, sind unzulässig.
- (4) Die Geschworenen können über den Vorsitzenden Fragen an Zeugen und Sachverständige richten.

§ 17 Sachverständige und technische Beweismittel

- (1) Sachverständige werden durch das Gericht aus der Sachverständigenliste bestellt. Die Parteien können eigene Gutachter benennen, die nach den Regeln der Sachverständigen gehört werden.
- (2) Das Gericht ist an das Gutachten nicht gebunden. Es hat Abweichungen zu begründen.

- (3) Technische Aufzeichnungen und Simulationen dürfen als Beweismittel verwertet werden, wenn ihre Methode offengelegt wird und der Verteidigung Gelegenheit zur Prüfung gegeben wurde.

§ 18 Zeugenschutz und Fernvernehmung

- (1) Zeugen sind zur Aussage und zur Wahrheit verpflichtet. Angehörige des Beschuldigten und Berufsgeheimnisträger haben Zeugnisverweigerungsrechte.
- (2) Ein Zeuge, der sich oder Angehörige durch die Aussage in die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung bringen würde, braucht Fragen nicht zu beantworten.
- (3) Ist ein Zeuge nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreichbar, so kann er per Datenverbindung vernommen werden. Das Gericht stellt sicher, dass Beschuldigter und Verteidiger Fragen stellen können.
- (4) Kann eine Datenverbindung nicht hergestellt werden, so kann die Aussage durch eine Kommission im Wege der Rechtshilfe aufgenommen und verlesen werden, wenn die Parteien zustimmen.

SYSTEMABWEICHUNG

In Randgebieten sind die Verbindungswege lang und die Verzögerungen erheblich. Die Gerichte dort lassen die Fernvernehmung häufiger zu und führen Verhandlungen in mehreren Abschnitten, in denen schriftliche Fragen und Antworten ausgetauscht werden. Die Verteidigung kritisiert, dass dadurch das Kreuzverhör an Wirkung verliert.

§ 19 Belehrung der Jury und Fragenkatalog

- (1) Nach den Schlussvorträgen belehrt der Vorsitzende die Geschworenen über die rechtlichen Maßstäbe, die Beweislast, die Unschuldsvermutung und die Bedeutung der Zweifelsfrage.
- (2) Der Vorsitzende legt der Jury nach Anhörung der Parteien einen **Fragenkatalog** vor. Er enthält die für die Entscheidung bedeutsamen Tatsachenfragen in einer Reihenfolge, die den Aufbau der Straftat abbildet: Handlung, Vorsatz oder Fahrlässigkeit, Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe, Tatfolgen.
- (3) Jede Frage ist so zu stellen, dass sie mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Die Parteien können Änderungen beantragen.
- (4) Die Geschworenen sind verpflichtet, die Rechtsbelehrung zu befolgen. Weicht eine Jury offenkundig von der Belehrung ab, kann das Gericht den Spruch aufheben und eine neue Jury bilden.

§ 20 Beratung und Abstimmung der Jury

- (1) Die Geschworenen beraten ohne Berufsrichter und ohne Zuhörer. Sie wählen einen Obmann, der die Beratung leitet.
- (2) Jede Frage des Fragenkatalogs wird einzeln abgestimmt. Der Angeklagte ist schuldig, wenn die Große Jury mit mindestens neun Stimmen, die Kleine Jury mit mindestens fünf Stimmen alle Fragen zur Tat und zur Schuld bejaht.
- (3) Wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so ist der Angeklagte freizusprechen. Ein Freispruch auf diesem Wege wird als **Freispruch mangels Mehrheit** bezeichnet; sind alle Geschworenen von der Unschuld überzeugt, so wird er als **Freispruch wegen erwiesener Unschuld** bezeichnet.
- (4) Die Geschworenen teilen ihr Ergebnis dem Gericht in öffentlicher Verhandlung mit. Eine Begründung der Abstimmung geben sie nicht ab.

SYSTEMABWEICHUNG

In einzelnen Chartasystemen bestehen abweichende Besetzungen und Mehrheiten, etwa eine Jury aus zehn Geschworenen oder das Erfordernis der Einstimmigkeit. In Konzernkolonien besteht regelmäßig keine Jury; über Schuld und Strafe entscheidet dort ein Betriebsgericht mit Berufsrichter. Verurteilungen, die ohne Jury ergangen sind, werden von den Solaren Gerichten nur anerkannt, wenn das Verfahren den Mindestanforderungen genügt.

§ 21 Strafzumessungskammer

- (1) Nach einem Schuldspruch entscheidet über die Strafe eine Strafzumessungskammer. Sie besteht aus dem Vorsitzenden, einem Beisitzer und zwei Geschworenen, die der Jury durch das Los entnommen werden.
- (2) Die Kammer entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
- (3) Vor der Entscheidung sind der Angeklagte, die Verteidigung, die Anklagebehörde und der Verletzte zu hören.

§ 22 Urteil und Urteilsgründe

- (1) Das Urteil lautet auf Freispruch, Verurteilung oder Einstellung.
- (2) Die Gründe des Urteils werden vom Vorsitzenden schriftlich abgefasst. Sie geben die Antworten der Jury auf den Fragenkatalog wieder, die rechtliche Würdigung und die Gründe der Strafzumessung.
- (3) Die Gründe sind binnen sechs Wochen nach Verkündung zu den Akten zu bringen. Die Kurzfassung ist nach § 15 SolGVG im Justizregister einzustellen.

Abschnitt 5: Rechtsmittel

§ 23 Berufung

- (1) Gegen Urteile der Bezirksgerichte steht dem Angeklagten und der Anklagebehörde die Berufung zum Systemgerichtshof zu.
- (2) Die Berufung gegen die Strafzumessung unterliegt voller Nachprüfung. Gegen den Schuldspruch der Jury ist die Berufung zulässig, wenn
 1. ein Verfahrensfehler vorliegt, der den Spruch beeinflusst haben kann,
 2. neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, die nicht früher geltend gemacht werden konnten,
 3. der Spruch offenkundig unvertretbar ist.
- (3) Der Systemgerichtshof darf die Strafe nicht zum Nachteil des Angeklagten ändern, wenn nur dieser Berufung eingelegt hat.

§ 24 Berufung der Anklagebehörde gegen Freispruch

- (1) Die Anklagebehörde kann einen Freispruch der Jury nur anfechten, wenn die Rechtsbelehrung fehlerhaft war oder die Verteidigung oder das Gericht in die Willensbildung der Jury unzulässig eingegriffen hat.
- (2) Hebt der Systemgerichtshof einen Freispruch auf, so ist die Sache an ein anderes Bezirksgericht zur neuen Verhandlung zurückzuverweisen. Eine zweite Aufhebung ist nicht zulässig.

§ 25 Revision

- (1) Gegen Urteile des Systemgerichtshofs findet die Revision zum Solaren Obersten Gericht statt, wenn sie zugelassen wird.
- (2) Sie kann nur auf die Verletzung des Rechts gestützt werden.

§ 26 Wiederaufnahme

- (1) Die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens zugunsten des Verurteilten ist zulässig, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel vorliegen, die allein oder in Verbindung mit den früheren geeignet sind, einen Freispruch oder eine mildere Strafe zu begründen.
- (2) Zuungunsten des Freigesprochenen ist die Wiederaufnahme nur zulässig, wenn der Freigesprochene die Tat glaubhaft gestanden hat oder die Freisprechung durch eine Straftat

herbeigeführt wurde.

RECHTSPRAXIS

Die Wiederaufnahme nach Verfahren in Randgebieten hat sich als schwierig erwiesen, weil Akten und Beweismittel dort nur eingeschränkt gesichert wurden. Eine Pflicht zur zentralen Aufbewahrung der Beweismittel ist angekündigt.

Abschnitt 6: Verletzte, Entschädigung, Vollstreckung

§ 27 Verletztenrechte und Nebenklage

- (1) Verletzte schwerer Straftaten können sich der Anklage als Nebenkläger anschließen. Sie haben das Recht auf Akteneinsicht, Anwesenheit, Fragestellung und Rechtsmittel.
- (2) Verletzte haben Anspruch auf Information über den Stand des Verfahrens und den Ausgang der Strafvollstreckung, soweit der Zweck der Strafe nicht gefährdet wird.
- (3) Über Ersatzansprüche des Verletzten gegen den Verurteilten kann das Strafgericht im Adhäsionsverfahren mitentscheiden.

§ 28 Entschädigung

- (1) Wer unschuldig in Untersuchungshaft war oder zu Unrecht verurteilt wurde, hat Anspruch auf Entschädigung für den erlittenen Nachteil. Sie umfasst den Verdienstausfall und einen Ausgleich für die Freiheitsentziehung nach einem festen Tagessatz.
- (2) Der Anspruch ist binnen sechs Monaten nach Rechtskraft geltend zu machen.

§ 29 Strafvollstreckung und Bewährung

- (1) Rechtskräftige Strafen werden durch das Vollstreckungsamt und die Vollzugsanstalten vollstreckt.
- (2) Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren können zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn zu erwarten ist, dass der Verurteilte künftig straffrei leben wird. Das Gericht kann Weisungen erteilen und Bewährungshelfer bestellen.
- (3) Der Rest einer zeitigen Freiheitsstrafe wird nach Verbüßung von zwei Dritteln zur Bewährung ausgesetzt, wenn dies verantwortet werden kann. Bei lebenslanger Freiheitsstrafe wird nach fünfzehn Jahren geprüft, ob der Rest ausgesetzt werden kann.

Solare Zivilprozessordnung (SolZPO)

Zivilverfahren, Zivilgeschworene, Rechtsschutz

§ 1 Grundsätze des Zivilverfahrens

- (1) Das Verfahren wird durch Klage eingeleitet. Die Parteien bestimmen den Streitgegenstand und tragen die Tatsachen vor, auf die sie ihre Ansprüche stützen.
- (2) Das Gericht gewährt rechtliches Gehör, wirkt auf eine gütliche Beilegung des Streits hin und hat auf Antrag zu prüfen, ob eine Schlichtung möglich ist.
- (3) Die Verhandlung ist öffentlich, soweit nicht ein Ausschlussgrund nach § 13 SolGVG besteht.

§ 2 Klage und Zustellung

- (1) Die Klage wird bei dem zuständigen Gericht schriftlich eingereicht. Sie bezeichnet die Parteien, den Gegenstand und den Anspruch.
- (2) Die Zustellung der Klage erfolgt durch das Gericht. Ist der Beklagte in einem anderen System ansässig, erfolgt sie im Wege der Rechtshilfe nach § 26 SolGVG.
- (3) Der Beklagte hat sich binnen vier Wochen nach Zustellung zu erklären. Die Frist verlängert sich, wenn die Zustellung in ein Randgebiet erfolgt, auf bis zu zwölf Wochen.

§ 3 Zuständigkeit

- (1) Zuständig ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz des Beklagten.

- (2) Für Streitigkeiten aus Verträgen kann auch das Gericht des Erfüllungsortes angerufen werden. Bei Verträgen über Beförderung zwischen Systemen gilt als Erfüllungsort der Ort der Übergabe an den Empfänger.
- (3) Für Ansprüche aus unerlaubter Handlung ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk das schädigende Ereignis eingetreten ist. Für Schäden im Raum zwischen Systemen gilt das Gericht des Heimathafens des Schiffes.
- (4) Zuständigkeitsvereinbarungen sind gegenüber Verbrauchern und Arbeitnehmern unwirksam.

§ 4 Beweis und Beweislast

- (1) Jede Partei hat die Tatsachen zu beweisen, aus denen sie ihr günstige Rechtsfolgen herleitet.
- (2) Das Gericht würdigt das Ergebnis der Beweisaufnahme nach freier Überzeugung.
- (3) Der Beweis kann geführt werden durch Urkunden, Zeugen, Augenschein, Sachverständige, Parteivernehmung und technische Aufzeichnungen.
- (4) Beweiserleichterungen bis zur Umkehr der Beweislast gelten, wenn die Tatsachen allein im Herrschaftsbereich des Gegners liegen. Das gilt insbesondere für Betriebsdaten von Anlagen, Antrieben und Habitaten.

RECHTSPRAXIS

Die Reichweite der Beweislastumkehr bei Betriebsdaten ist umstritten. Das Solare Oberste Gericht hat sie für Fälle der Antriebshaftung bejaht, für die Haftung von Habitatbetreibern aber nur eingeschränkt.

§ 5 Zivilgeschworene

- (1) In Zivilsachen entscheidet grundsätzlich der Berufsrichter oder die Kammer.
- (2) Auf Antrag einer Partei entscheidet eine Zivilgeschworenenbank über die Tatsachenfragen, wenn der Streitwert mindestens zweihundert Regelsätze beträgt und der Anspruch auf Ersatz eines Schadens oder auf Feststellung einer Haftung gerichtet ist.
- (3) Die Zivilgeschworenenbank besteht aus sechs Geschworenen. Sie entscheidet mit vier Stimmen über die Tatsachenfragen. Die Höhe des Schadensersatzes bestimmt das Gericht anhand der Feststellungen der Jury.
- (4) Schadensersatz mit Strafcharakter wird nicht zugesprochen.

SYSTEMABWEICHUNG

In einzelnen Chartasystemen sind Zivilgeschworene in weiterem Umfang vorgesehen. In Konzernkolonien kennen die Betriebsgerichte sie nicht.

§ 6 Versäumnisurteil

- (1) Erscheint der Beklagte nicht zur Verhandlung oder erklärt er sich nicht fristgemäß, so ergeht auf Antrag Versäumnisurteil gegen ihn, wenn die Klage schlüssig ist.
- (2) Gegen das Versäumnisurteil kann binnen vier Wochen Einspruch eingelegt werden. Die Frist verlängert sich in Randgebieten auf zwölf Wochen.

§ 7 Urteil

- (1) Das Gericht entscheidet durch Urteil. Es darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als beantragt ist.
- (2) Das Urteil enthält Tenor, Tatbestand und Entscheidungsgründe. Die Kurzfassung ist nach § 15 SolGVG im Justizregister einzustellen.
- (3) Mit Rechtskraft des Urteils ist der Streitgegenstand zwischen den Parteien bindend entschieden.

§ 8 Kosten

- (1) Die unterliegende Partei trägt die Kosten des Verfahrens.
- (2) Bei teilweisem Unterliegen werden die Kosten verhältnismäßig geteilt.
- (3) Wer die Kosten des Verfahrens nicht aufbringen kann, ohne den notwendigen Unterhalt zu gefährden, erhält auf Antrag Verfahrenshilfe, wenn die Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht

auf Erfolg hat.

§ 9 Rechtsmittel

- (1) Gegen Endurteile der Ortsgerichte kann Berufung beim Bezirksgericht eingelegt werden, wenn der Streitwert fünf Regelsätze übersteigt oder die Berufung zugelassen wurde.
- (2) Gegen Endurteile der Bezirksgerichte findet die Berufung zum Systemgerichtshof statt.
- (3) Gegen Berufungsurteile findet die Revision zum Solaren Obersten Gericht statt, wenn sie zugelassen wurde.
- (4) Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. In Randgebieten beträgt sie zwei Monate.

§ 10 Einstweiliger Rechtsschutz

- (1) Auf Antrag erlässt das Gericht eine einstweilige Anordnung, wenn ein Anspruch und ein Grund glaubhaft gemacht sind, aus dem die vorläufige Regelung dringend notwendig erscheint.
- (2) Anordnungen über die Aufrechterhaltung der Atemluftversorgung, der Wasserversorgung und der Energiezufuhr für Wohneinheiten ergehen binnen eines Tages.
- (3) Der Antragsgegner kann Widerspruch einlegen. Das Gericht entscheidet nach mündlicher Verhandlung.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien kann eine einstweilige Anordnung nur dann vollzogen werden, wenn der Konzern sie anerkennt oder ein Sol-Schiff oder eine Sol-Station erreichbar ist. Die Gerichte erlassen die Anordnungen trotzdem, damit sie bei späterer Rückkehr oder Ankunft eines Schiffes wirksam werden.

§ 11 Arrest und Pfändung

- (1) Zur Sicherung einer Geldforderung kann das Gericht den Arrest in das Vermögen des Schuldners anordnen, wenn zu besorgen ist, dass die Vollstreckung sonst vereitelt oder wesentlich erschwert würde.
- (2) Befindet sich das Vermögen im Besitz eines Dritten, kann der Arrest auch durch Pfändung beim Dritten erfolgen.
- (3) Raumfahrzeuge dürfen nur mit Zustimmung des Gerichts und unter Beachtung der Lebenserhaltung der Besatzung arrestiert werden. Ein Schiff im Flug darf nicht arrestiert werden.

§ 12 Gruppenklage und Verbandsklage

- (1) Anerkannte Verbraucherverbände und Arbeitnehmerverbände können im eigenen Namen Klage erheben, um Verstöße gegen Verbraucher- und Arbeitnehmerschutzvorschriften feststellen zu lassen.
- (2) Gleichartige Ansprüche mehrerer Geschädigter können in einer Gruppenklage geltend gemacht werden, wenn mindestens fünfzig Geschädigte sich der Klage angeschlossen haben. Die Entscheidung bindet nur die Beteiligten.
- (3) Ein Anwaltshonorar, das sich ausschließlich am Gewinn orientiert, ist nach § 25 SolGVG beschränkt.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien ist die Gruppenklage ein wichtiges Mittel für Kolonisten, die ihre Ansprüche gegen den Betreiber durchsetzen wollen. Die Betreiber bestreiten häufig die Zulässigkeit von Gruppenklagen vor den Solaren Gerichten unter Hinweis auf die Schiedsklausel in den Siedlungsverträgen.

§ 13 Schiedsverfahren

- (1) Die Parteien können vereinbaren, dass eine Streitigkeit durch ein Schiedsgericht entschieden wird. Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern.
- (2) Der Schiedsspruch hat die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils, wenn ihn das Bezirksgericht für vollstreckbar erklärt.
- (3) Das Bezirksgericht hebt einen Schiedsspruch auf, wenn das Verfahren gegen Grundsätze des fairen Verfahrens verstieß oder wenn der Schiedsspruch den Kernbestand der Charta verletzt.

- (4)** Streitigkeiten aus Verbraucher- und Arbeitsverträgen dürfen nur im Schiedsverfahren entschieden werden, wenn der Verbraucher oder Arbeitnehmer nach Entstehen der Streitigkeit zustimmt.

TEIL III

Das Solare Bürgerliche Gesetzbuch

Solares Bürgerliches Gesetzbuch (SolBGB)

Allgemeiner Teil, Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht

Buch 1: Allgemeiner Teil

Abschnitt 1: Personen

§ 1 Beginn der Rechtsfähigkeit

- (1) Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.
- (2) Wer gezeugt, aber noch nicht geboren ist, hat die Rechte, die ihm zustehen würden, wenn er bereits geboren wäre, sofern er lebend zur Welt kommt.
- (3) Der Ort der Geburt ist für die Rechtsfähigkeit ohne Bedeutung.

§ 2 Volljährigkeit

- (1) Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres ein.
- (2) Wer das siebzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann durch Beschluss des Gerichts für volljährig erklärt werden, wenn er nachweist, dass er für seinen Lebensunterhalt selbst sorgt und die Tragweite seiner Handlungen versteht.

SYSTEMABWEICHUNG

Einzelne Chartasysteme legen die Volljährigkeit abweichend fest, in der Regel zwischen sechzehn und einundzwanzig Jahren. Maßgeblich ist das Recht des Wohnsitzes. Ein im Heimatsystem volljährig gewordener Mensch bleibt es auch nach einem Umzug in ein System mit höherer Altersgrenze.

§ 3 Geschäftsfähigkeit

- (1) Geschäftsunfähig ist, wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat oder wer sich in einem dauernden, die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet.
- (2) Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.
- (3) Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird.

§ 4 Beschränkte Geschäftsfähigkeit

- (1) Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist beschränkt geschäftsfähig.
- (2) Zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, bedarf er der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
- (3) Ein ohne Einwilligung geschlossener Vertrag ist schwebend unwirksam und wird mit Genehmigung wirksam.
- (4) Verträge, die der Minderjährige mit Mitteln erfüllt, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung überlassen worden sind, gelten von Anfang an als wirksam.

§ 5 Wohnsitz und Heimatsystem

- (1) Den Wohnsitz hat, wer sich an einem Ort ständig niederlässt.

- (2) Jeder Mensch hat ein Heimatsystem, das sich nach dem Wohnsitz richtet. Wer in mehreren Systemen wohnt, wählt eines davon.
- (3) Wer auf Dauer auf Schiffen lebt (Raumfahrer), hat sein Heimatsystem im Heimathafen des Schiffes, sofern er nicht ein anderes anzeigt.
- (4) Für Kinder ist das Heimatsystem der Eltern maßgeblich.

§ 6 Verschollenheit und Todeserklärung

- (1) Verschollen ist, wessen Aufenthalt seit längerer Zeit unbekannt ist, ohne dass Nachrichten darüber vorliegen, ob er noch lebt.
- (2) Ein Verschollener kann für tot erklärt werden. Die Frist beträgt zehn Jahre.
- (3) Ist ein Mensch im Zusammenhang mit einem Raumtransit oder einem Unglück verschollen, so verkürzt sich die Frist auf ein Jahr, wenn das Schiff oder die Anlage, auf der er sich befand, nachweislich zerstört oder dauerhaft verloren ist.
- (4) Die Todeserklärung begründet die Vermutung, dass der Verschollene zu dem in der Erklärung festgestellten Zeitpunkt gestorben ist.

RECHTSPRAXIS

Die Verkürzung bei Transitunfällen wirft Folgefragen auf, die noch nicht geklärt sind: Wann ist ein Schiff „dauerhaft verloren“, wenn es nach einem Transitfehler später wieder auftauchen könnte? Die Gerichte stellen bisher auf amtliche Suchberichte ab.

§ 7 Juristische Personen

- (1) Juristische Personen erlangen Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Register oder durch Verleihung.
- (2) Sie können Träger von Rechten und Pflichten sein, soweit diese nicht ihrer Natur nach nur dem Menschen zustehen.
- (3) Für die Verbindlichkeiten einer juristischen Person haftet das Vermögen der Person. Eine Haftung der Mitglieder besteht nur, soweit das Gesetz sie vorsieht.

§ 8 Verein

- (1) Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister.
- (2) Die Satzung muss den Zweck, den Namen, den Sitz und Vorschriften über Mitglieder und Vorstand enthalten.
- (3) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Grundlagen.

§ 9 Stiftung

- (1) Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung durch die zuständige Behörde erforderlich.
- (2) Die Verwaltung der Stiftung richtet sich nach der Satzung. Der Stifter kann bestimmen, dass das Stiftungsvermögen auf Dauer erhalten bleibt.
- (3) Stiftungen, die dem Fortbestand einer Siedlung oder dem Betrieb lebenserhaltender Anlagen dienen, unterliegen einer besonderen Aufsicht der zuständigen Behörde.

Abschnitt 2: Sachen und Tiere

§ 10 Sachen, Tiere und künstliche Systeme

- (1) Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.
- (2) Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

- (3) Maschinen, Anlagen und selbständig handelnde künstliche Systeme sind keine Rechtspersonen, soweit nicht ein besonderes Gesetz es bestimmt. Für ihr Handeln haftet der Betreiber.

§ 11 Bestandteile und Zubehör

- (1) Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird, sind wesentliche Bestandteile.
- (2) Zubehör sind bewegliche Sachen, die dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und in einem entsprechenden räumlichen Verhältnis zu ihr stehen.
- (3) Die Antriebsanlage eines Raumfahrzeugs ist wesentlicher Bestandteil des Fahrzeugs. Die Lebenserhaltung eines Habitats ist wesentlicher Bestandteil des Habitats.

§ 12 Atemluft, Wasser und Energie als Grundgüter

- (1) Atemluft, Trinkwasser und Energie in dem für das Leben in einem Habitat notwendigen Umfang sind Grundgüter. An Grundgütern kann ein Eigentümer oder Betreiber das Recht des Gebrauchs durch andere nicht in einer Weise beschränken, die das Leben der Bewohner gefährdet.
- (2) Wer ein Grundgut erzeugt oder liefert, darf die Lieferung nicht als Druckmittel einsetzen, um Forderungen durchzusetzen, die nicht die Lieferung selbst betreffen.
- (3) Unberührt bleibt das Recht des Betreibers, vertragliche Entgelte für die Lieferung zu verlangen und sie im Wege der Klage durchzusetzen.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien wird der Betreiber regelmäßig als Alleinlieferant der Grundgüter tätig. Die Siedlungsverträge enthalten dort häufig Klauseln, die eine Einstellung der Lieferung bei Zahlungsverzug erlauben. Solche Klauseln sind nach dem Kernbestand der Charta unwirksam; ihre Durchsetzung durch die Solaren Gerichte ist aber nur möglich, wenn die Kolonisten das Gericht erreichen können.

Abschnitt 3: Rechtsgeschäfte

§ 13 Willenserklärung

- (1) Eine Willenserklärung wird wirksam, wenn sie dem Empfänger zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn ihm vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.
- (2) Eine Willenserklärung ist ausgelegt nach dem Willen des Erklärenden, soweit der Empfänger ihn erkennen konnte, im Übrigen nach dem Verständnis eines verständigen Empfängers.
- (3) Bei Erklärungen zwischen Beteiligten in verschiedenen Systemen geht die Erklärung zu, wenn sie so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass unter gewöhnlichen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen ist. Eine Verzögerung bei der Übermittlung geht zu Lasten des Absenders, wenn der Empfänger den Übermittlungsweg bestimmt hatte, andernfalls zu Lasten des Empfängers.

§ 14 Anfechtung

- (1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann sie anfechten.
- (2) Wer durch arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung zur Abgabe einer Willenserklärung bestimmt worden ist, kann sie anfechten.
- (3) Die Anfechtung muss unverzüglich nach Kenntnis des Grundes erklärt werden, bei Täuschung und Drohung binnen eines Jahres.
- (4) Die angefochtene Willenserklärung ist von Anfang an nichtig. Der Anfechtende hat den Schaden zu ersetzen, den der andere im Vertrauen auf die Wirksamkeit erleidet.

§ 15 Vertragsschluss

- (1) Ein Vertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande.

- (2) Ein Angebot bindet den Antragenden, wenn er nicht die Bindung ausgeschlossen hat. Es erlischt, wenn es nicht rechtzeitig angenommen wird.
- (3) Die Annahmefrist beträgt bei Anträgen unter Anwesenden die Dauer des Gesprächs, bei Anträgen unter Abwesenden die Frist, innerhalb der der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf.
- (4) Zwischen Systemen verlängert sich die Annahmefrist um die übliche Übermittlungsdauer des gewählten Weges.

§ 16 Allgemeine Geschäftsbedingungen

- (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die der Verwender der anderen Partei stellt.
- (2) Sie werden nur Vertragsbestandteil, wenn der Verwender auf sie hinweist und der anderen Partei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise Kenntnis zu nehmen.
- (3) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.
- (4) Unwirksam sind insbesondere Klauseln, die die Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit ausschließen, die die Lieferung von Grundgütern von anderen Bedingungen abhängig machen oder die den Rückkehrianspruch des Vertragspartners beschränken.

§ 17 Form von Rechtsgeschäften

- (1) Rechtsgeschäfte bedürfen nur dann einer Form, wenn das Gesetz oder die Parteien sie vorschreiben.
- (2) Ein Vertrag, der die Übertragung oder den Erwerb eines Landanteils, einer Anwartschaft auf einen Landanteil oder eines Eigentumsrechts an einem Gebäude zum Gegenstand hat, bedarf der notariellen Beurkundung.
- (3) Wird die vorgeschriebene Form nicht eingehalten, so ist das Rechtsgeschäft nichtig, es sei denn, das Gesetz bestimmt etwas anderes. Ein Formmangel wird durch die Eintragung im Register geheilt.

§ 18 Verbotene und sittenwidrige Rechtsgeschäfte

- (1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
- (2) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
- (3) Nichtig sind insbesondere Verträge, durch die sich jemand verpflichtet, eine Schuld durch persönliche Dienste abzarbeiten, deren Dauer und Art nicht bestimmt sind (Schuld knechtschaft), sowie Verträge, die den Verzicht auf die Rückkehr in das Heimatsystem enthalten.
- (4) Wucher ist ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung einer Zwangslage, der Unerfahrenheit oder des Mangels an Urteilsvermögen sich Vermögensvorteile versprechen lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung stehen.

§ 19 Stellvertretung

- (1) Eine Willenserklärung, die jemand im Namen eines anderen innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen.
- (2) Die Vollmacht wird durch Erklärung gegenüber dem Vertreter oder dem Dritten erteilt. Sie bedarf der Form, die für das Rechtsgeschäft vorgeschrieben ist.
- (3) Wer ohne Vertretungsmacht einen Vertrag schließt, haftet dem anderen nach dessen Wahl auf Erfüllung oder Schadensersatz, wenn der Vertretene die Genehmigung verweigert.

Abschnitt 4: Fristen und Verjährung

§ 20 Fristen und Termine

- (1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt die Solare Standardzeit.
- (2) Eine nach Tagen bestimmte Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ereignis. Sie endet mit Ablauf des letzten Tages.
- (3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Feiertag, einen Samstag oder Sonntag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

SYSTEMABWEICHUNG

Viele Systeme und Habitate führen eigene Kalender und Tagesrhythmen. Für Fristen im Verkehr zwischen Systemen gilt die Solare Standardzeit; Habitate dürfen für Fristen im Innenverkehr die ortsübliche Zeitrechnung bestimmen. Konzernkolonien verwenden häufig ihre eigene Schichtzeit; die Gerichte rechnen sie bei Streit in die Standardzeit um.

§ 21 Regelmäßige Verjährung

- (1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.
- (2) Sie beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
- (3) Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit verjähren ohne Rücksicht auf Kenntnis in dreißig Jahren.

§ 22 Hemmung der Verjährung

- (1) Die Verjährung ist gehemmt, solange Verhandlungen schweben, solange der Gläubiger an der Rechtsverfolgung durch höhere Gewalt gehindert ist und während der Dauer eines gerichtlichen Verfahrens.
- (2) Hemmung tritt auch ein, solange der Gläubiger sich wegen einer Fahrt oder aus ähnlichen Gründen nicht mit den Gerichten verständigen kann, längstens für ein Jahr.

Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse

Abschnitt 1: Allgemeiner Teil des Schuldrechts

§ 23 Inhalt der Schuldverhältnisse

- (1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.
- (2) Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
- (3) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen verpflichten.

§ 24 Leistungsort und Leistungszeit

- (1) Ist ein Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen, so hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte.
- (2) Geldschulden sind im Zweifel am Wohnsitz des Gläubigers zu erfüllen.
- (3) Ist eine Leistungszeit nicht bestimmt, so kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen und der Schuldner sie sofort bewirken.
- (4) Hat der Schuldner Sachen zu versenden, die zwischen Systemen befördert werden müssen, so gilt die Leistung als am Absendeort erbracht (Schickschuld), wenn die Parteien nichts anderes vereinbaren.

§ 25 Unmöglichkeit

- (1) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist.
- (2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht.
- (3) Unmöglich ist die Leistung auch, wenn ihr gesetzliche Verbote entgegenstehen, insbesondere Zonenverbote des Sperrzonengesetzes.

§ 26 Verzug

- (1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug.
- (2) Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist.
- (3) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.
- (4) Befand sich der Schuldner mit der Lieferung in Verzug, weil ein Schiff eine Sperrzone nicht rechtmäßig verlassen konnte, so hat er den Verzug nicht zu vertreten, wenn er die Zonenvorschriften eingehalten hat.

§ 27 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

- (1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
- (2) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
- (3) Beim Betrieb von Anlagen, die für das Leben anderer von Bedeutung sind, ist der Maßstab der Sorgfalt erhöht.

§ 28 Art und Umfang des Schadensersatzes

- (1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre (Naturalherstellung).
- (2) Ist die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung nicht genügend, so hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen.
- (3) Der Schadensersatz umfasst auch den entgangenen Gewinn, soweit dieser nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.
- (4) Schadensersatz mit Strafcharakter wird nicht geschuldet. Eine Abschöpfung des durch die Pflichtverletzung erlangten Gewinns bleibt unberührt.

§ 29 Mitverschulden

- (1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Geschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen ab, insbesondere davon, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist.
- (2) Das gilt auch, wenn sich das Verschulden des Geschädigten darauf beschränkt hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens nicht aufmerksam gemacht oder den Schaden nicht abzuwenden oder zu mindern versucht zu haben.

§ 30 Aufrechnung

- (1) Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, so kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teils aufrechnen, sobald er die ihm gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann.

- (2) Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil.
- (3) Gegen Forderungen auf Lieferung von Grundgütern und gegen unpfändbare Forderungen ist die Aufrechnung ausgeschlossen.

§ 31 Abtretung

- (1) Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden (Abtretung).
- (2) Die Abtretung ist ausgeschlossen, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann.
- (3) Eine vertragliche Vereinbarung, die die Abtretung ausschließt, ist wirksam, aber nicht gegenüber Banken und Börsenteilnehmern.

§ 32 Mehrere Schuldner

- (1) Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist, so sind sie Gesamtschuldner.
- (2) Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nichts anderes bestimmt ist.
- (3) Die Gesellschafter einer Gesellschaft haften als Gesamtschuldner für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, soweit nicht das Gesetz die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt.

§ 33 Störung der Geschäftsgrundlage

- (1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag mit diesem Inhalt nicht oder anders geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände ein Festhalten an dem unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.
- (2) Ist eine Anpassung nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten.
- (3) Als schwerwiegende Veränderung gilt insbesondere die Verlegung oder Erweiterung einer Sperrzone, die die Erfüllung des Vertrags wesentlich erschwert.

RECHTSPRAXIS

Die Gerichte verlangen für die Anpassung wegen Zonenänderungen bisher einen engen Zusammenhang zwischen Zonenänderung und Vertragszweck. Reine Verteuerungen der Fracht durch geänderte Korridore reichen nach überwiegender Auffassung nicht.

Abschnitt 2: Einzelne Schuldverhältnisse

§ 34 Kaufvertrag

- (1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.
- (2) Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
- (3) Der Verkäufer eines Raumfahrzeugs hat die Registerführung und die Herausgabe der Betriebsdaten zu schulden, soweit nichts anderes vereinbart ist.

§ 35 Gefahrübergang beim Versendungskauf

- (1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache geht mit der Übergabe an den Käufer auf diesen über.
- (2) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Frachtführer ausgeliefert hat.

- (3) Bei Beförderungen zwischen Systemen trägt der Verkäufer die Gefahr bis zum Verlassen der Sperrzone des Absendesystems, wenn er den Frachtführer ausgesucht hat; wurde der Frachtführer vom Käufer bestimmt, trägt der Käufer die Gefahr ab Übergabe an den Frachtführer.
- (4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs bei der Zündung des Antriebs trägt derjenige, der die Gefahr nach den Absätzen 2 und 3 trägt.

§ 36 Sachmängel und Rechte des Käufers

- (1) Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat.
- (2) Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist.
- (3) Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer Nacherfüllung verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern und Schadensersatz verlangen.
- (4) Die Ansprüche wegen Mängeln verjähren in zwei Jahren ab Ablieferung. Bei Raumfahrzeugen und Anlagen der Lebenserhaltung verjähren sie in fünf Jahren.

§ 37 Verbrauchsgüterkauf

- (1) Kauft ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache, so gelten die folgenden Vorschriften, von denen nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden darf.
- (2) Zeigt sich innerhalb eines Jahres seit Gefahrübergang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war.
- (3) Der Verbraucher kann den Vertrag binnen vierzehn Tagen nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen widerrufen, wenn der Vertrag im Fernabsatz geschlossen wurde.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien besitzt der Betreiber regelmäßig ein Handelsmonopol für Waren des täglichen Bedarfs. Die Gerichte haben dort Vorschriften des Verbraucherschutzes auf die Preisgestaltung ausgedehnt, soweit der Siedler keine Ausweichmöglichkeit hat.

§ 38 Schenkung

- (1) Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt.
- (2) Ein Schenkungsversprechen bedarf der notariellen Beurkundung.
- (3) Der Schenker kann die Schenkung widerrufen, wenn sich der Beschenkte durch schwere Verfehlung groben Undanks schuldig macht.

§ 39 Mietvertrag über Wohnraum

- (1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten.
- (2) Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten.
- (3) Die Miete kann bei Wohnraum nach Maßgabe des Mietspiegels des Habitats erhöht werden. Eine Erhöhung um mehr als zwanzig vom Hundert in drei Jahren ist unwirksam.

§ 40 Lebenserhaltung im Mietverhältnis

- (1) Bei der Vermietung von Wohnraum in einem Habitat, auf einer Station oder in einer geschlossenen Siedlung gehört die Versorgung mit Atemluft, Trinkwasser und Energie in dem für das Leben notwendigen Umfang zur Gebrauchsgewährung. Sie ist durch die Miete abgegolten und darf nicht gesondert in Rechnung gestellt werden.

- (2) Mehrverbrauch, der über den notwendigen Umfang hinausgeht, kann gesondert abgerechnet werden. Die Abrechnung ist offenzulegen.
- (3) Fällt die Lebenserhaltung aus, hat der Vermieter unverzüglich für Abhilfe oder gleichwertigen Ersatzwohnraum zu sorgen. Die Miete mindert sich für die Dauer des Ausfalls kraft Gesetzes.
- (4) Eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Mieters von diesen Vorschriften abweicht, ist unwirksam.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien gilt die Lebenserhaltung häufig als Dienstleistung des Betreibers, die gesondert abgerechnet wird. Das Solare Oberste Gericht hat die Vorschrift als Teil des Kernbestandes der Charta bezeichnet; in der Praxis bleibt ihre Durchsetzung auf Fälle beschränkt, in denen die Kolonisten das Gericht erreichen.

§ 41 Kündigung der Wohnraummiete

- (1) Der Vermieter kann ein Mietverhältnis über Wohnraum nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung hat. Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Mieter seine Pflichten schuldhaft erheblich verletzt hat oder der Vermieter die Räume für sich oder Angehörige benötigt.
- (2) Die Kündigungsfrist beträgt für den Mieter drei Monate, für den Vermieter drei Monate, die sich nach fünf und acht Jahren seit der Überlassung um jeweils drei Monate verlängern.
- (3) Eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs ist erst zulässig, wenn der Rückstand zwei Monatsmieten übersteigt und eine Frist von vier Wochen zur Zahlung gesetzt wurde.
- (4) Die Kündigung ist nur wirksam, wenn dem Mieter gleichwertiger Wohnraum nachgewiesen wird oder gesichert ist, dass der Mieter nach der Räumung in einem Habitat mit Lebenserhaltung leben kann.

§ 42 Darlehensvertrag

- (1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuerstatten.
- (2) Der Darlehensvertrag bedarf der Schriftform. Er muss Angaben über Zinssatz, Gesamtbetrag und Rückzahlung enthalten.
- (3) Der Darlehensnehmer kann ein Darlehen mit gebundenem Zinssatz nach zehn Jahren kündigen.

§ 43 Auswanderungsdarlehen

- (1) Ein Darlehen, das der Finanzierung einer Auswanderung oder der Teilnahme an einer Kolonisation dient, darf nicht dazu verwendet werden, den Darlehensnehmer in eine Abhängigkeit vom Darlehensgeber zu bringen.
- (2) Der vereinbarte Zinssatz darf den Referenzzinssatz um nicht mehr als fünf Prozentpunkte übersteigen. Die Rückzahlung darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Darlehensnehmer an einem bestimmten Ort arbeitet oder wohnt.
- (3) Die Verpflichtung zu persönlichen Diensten zur Tilgung einer solchen Schuld ist nichtig (§ 18 SolBGB).
- (4) Ist der Darlehensgeber zugleich Arbeitgeber, Vermieter oder Lieferant von Grundgütern des Darlehensnehmers, so bedarf der Darlehensvertrag der Genehmigung des Kolonialamtes.

RECHTSPRAXIS

Die Genehmigungspflicht nach Absatz 4 wird in Randgebieten kaum durchgesetzt. Mehrere Chartasysteme haben daher eigene, strengere Regeln erlassen. Offen ist, ob Konzerne die Pflicht durch Zwischenschaltung von Tochtergesellschaften umgehen können; das Solare Oberste Gericht hat dies bisher nicht entschieden.

§ 44 Dienstvertrag

- (1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
- (2) Das Arbeitsverhältnis ist ein Dienstverhältnis besonderer Art und wird durch das Arbeitsgesetz geregelt.
- (3) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen und Gerätschaften so einzurichten, dass der Dienstverpflichtete gegen Gefahren für Leben und Gesundheit geschützt ist. In strahlungsbelasteten Bereichen gelten die Vorschriften des Strahlenschutzes.

§ 45 Werkvertrag

- (1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
- (2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat.
- (3) Der Besteller hat das vertragsgemäß hergestellte Werk abzunehmen. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Besteller über.
- (4) Wartungs- und Reparaturverträge über Antriebe, Reaktoren und Lebenserhaltungsanlagen unterliegen zusätzlichen Pflichten zur Dokumentation und Herausgabe der Betriebsdaten.

§ 46 Frachtvertrag und Passagiervertrag

- (1) Durch den Frachtvertrag wird der Frachtführer verpflichtet, Güter zum Bestimmungsort zu befördern und dort an den Empfänger abzuliefern. Durch den Passagiervertrag wird er verpflichtet, Personen zu befördern.
- (2) Der Frachtführer haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Übernahme bis zur Ablieferung entsteht, es sei denn, der Schaden beruht auf Umständen, die er auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden konnte.
- (3) Die Haftung für Verlust oder Beschädigung des Gutes ist auf einen Höchstbetrag je Kilogramm beschränkt, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
- (4) Der Beförderer von Personen haftet für den Schaden, der durch Tod oder Verletzung entsteht, unbeschränkt, es sei denn, der Schaden wurde durch höhere Gewalt verursacht.
- (5) Der Beförderer von Personen hat die Rückführung des Reisenden zum Ausgangsort zu gewährleisten, wenn der Transport infolge von Umständen abgebrochen wird, die er zu vertreten hat.

§ 47 Bürgschaft

- (1) Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge, für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines Dritten einzustehen.
- (2) Die Bürgschaftserklärung bedarf der Schriftform. Sie muss die Höhe der Verbindlichkeit bezeichnen.
- (3) Der Bürge ist nicht verpflichtet, die Verbindlichkeit zu erfüllen, wenn sie infolge der Nichtigkeit des Hauptvertrags nicht entsteht.

§ 48 Gesellschaft bürgerlichen Rechts

- (1) Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern.
- (2) Die Gesellschafter haben Beiträge zu leisten. Die Geschäftsführung steht allen Gesellschaftern gemeinschaftlich zu.
- (3) Die Gesellschaft kann Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, wenn sie nach außen auftritt. Die Gesellschafter haften persönlich.

§ 49 Geschäftsführung ohne Auftrag und Bergung

- (1) Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.
- (2) Wer ein in Not befindliches Raumfahrzeug, eine Besatzung oder eine Anlage rettet, hat Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen und auf einen angemessenen Bergelohn. Der Bergelohn darf den Wert des Geborgenen nicht übersteigen.
- (3) Wer ein Schiff oder eine Anlage birgt, ohne dass Not bestand, hat nur Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen.
- (4) Menschenleben sind unentgeltlich zu retten. Ein Anspruch auf Lohn für die Rettung von Menschen besteht nicht, wohl aber auf Ersatz der Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln.

RECHTSPRAXIS

Die Abgrenzung zwischen Notlage und freiwilliger Bergung ist im Randgebiet schwierig. Konzerne haben Schiffe als Wracks aufgegeben, die Dritte später geborgen haben, und die Eigentumsfrage bleibt in diesen Fällen oft offen.

Abschnitt 3: Ungerechtfertigte Bereicherung

§ 50 Herausgabe der Bereicherung

- (1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet.
- (2) Die Verpflichtung zur Herausgabe ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist, es sei denn, er kannte den Mangel des rechtlichen Grundes oder musste ihn erkennen.
- (3) Wer in Kenntnis der Nichtschuld geleistet hat, kann das Geleistete nicht zurückfordern.

Abschnitt 4: Unerlaubte Handlungen

§ 51 Schadensersatzpflicht

- (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
- (2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt.
- (3) Wer in einer Weise, die gegen die guten Sitten verstößt, einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

§ 52 Gefährdungshaftung

- (1) Wer ein Raumfahrzeug oder eine Anlage betreibt, von der bei bestimmungsgemäßem Betrieb eine besondere Gefahr für Leben, Gesundheit oder Eigentum anderer ausgeht, haftet für den Schaden, der aus der Verwirklichung dieser Gefahr entsteht, auch ohne Verschulden.
- (2) Anlagen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere Antriebsanlagen der Klassen 4 und 5, Antimaterielager, Reaktoranlagen, Weltraumfahrtstühle und Startschleifen.
- (3) Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Schaden durch höhere Gewalt verursacht wurde.
- (4) Die Haftung nach Absatz 1 kann der Höhe nach begrenzt werden, nicht aber in Fällen von Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

RECHTSPRAXIS

Die Gerichte haben die Gefährdungshaftung für Antriebe der Klasse 5 bejaht, aber noch nicht entschieden, ob der Betreiber auch für den Schaden einzustehen hat, der durch eine Fehlzündung eines geprüften und zugelassenen Antriebs eintritt. Die Abgrenzung zur höheren Gewalt ist offen.

§ 53 Haftung für Verrichtungsgehilfen

- (1) Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt.
- (2) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl und Überwachung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.
- (3) Für Konzerne gilt: Wer in einer Kolonie die Aufsicht über Betrieb und Sicherheit führt, haftet auch für die Handlungen der von ihm eingesetzten Vertragspartner, wenn die Auslagerung dazu dient, Haftung zu vermeiden.

§ 54 Produkthaftung

- (1) Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
- (2) Ein Produkt hat einen Fehler, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die unter Berücksichtigung aller Umstände erwartet werden kann.
- (3) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Fehler nach dem Stand von Wissenschaft und Technik zu dem Zeitpunkt, in dem der Hersteller das Produkt in den Verkehr brachte, nicht erkannt werden konnte.
- (4) Für neuartige Antriebs- und Lebenserhaltungstechnik gilt der Ausschluss nach Absatz 3 nicht, wenn der Hersteller die Erprobung nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt hat.

§ 55 Schmerzensgeld

- (1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der Geschädigte eine billige Entschädigung in Geld verlangen, wenn er an Körper, Gesundheit, Freiheit oder sexueller Selbstbestimmung verletzt wird.
- (2) Die Höhe wird nach den Umständen des Einzelfalls bemessen. Sie hat Ausgleichs- und Genugtuungsfunktion.
- (3) Die Gerichte führen eine Tabelle der Entschädigungsbeträge, die jährlich bekanntgemacht wird.

Buch 3: Sachenrecht

Abschnitt 1: Besitz

§ 56 Erwerb und Schutz des Besitzes

- (1) Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über die Sache erworben.
- (2) Wer dem Besitzer den Besitz ohne dessen Willen entzieht oder ihn im Besitz stört, handelt widerrechtlich (verbotene Eigenmacht), sofern nicht das Gesetz die Entziehung oder die Störung gestattet.
- (3) Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. Die Gewalt darf nicht über das zur Abwehr Erforderliche hinausgehen.
- (4) Der Besitz an Grundgütern des Habitats begründet keinen Anspruch auf Vorrang beim Gebrauch der Anlage, die sie liefert.

Abschnitt 2: Liegenschaften und Landanteile

§ 57 Grundsatz: keine Aneignung von Himmelskörpern

- (1) Himmelskörper, ihre Umlaufbahnen und der Raum zwischen ihnen unterliegen nicht der Aneignung durch einzelne.

- (2) Die Hoheit über besiedelte Himmelskörper übt Sol aus, soweit nicht durch Abkommen anderes bestimmt ist.
- (3) Rechte an Teilen der Oberfläche, am Untergrund und an Anlagen können nur nach Maßgabe dieses Gesetzes begründet werden.

SYSTEMABWEICHUNG

Konzernkolonien haben die Hoheit über den von ihnen gegründeten Siedlungsraum häufig faktisch an sich gezogen und vergeben Rechte an Flächen nach eigenem Recht. Das Solare Recht erkennt solche Rechte nur an, wenn das Gründungsabkommen die Vergabe gestattet. Rechte, die darüber hinausgehen, gelten als widerrufliche Nutzungsrechte.

§ 58 Landanteil

- (1) Ein Landanteil ist das veräußerliche und vererbliche Recht, eine bestimmte Fläche an der Oberfläche eines besiedelten oder besiedlungsfähigen Himmelskörpers zu bebauen, zu bewohnen und zu nutzen.
- (2) Landanteile werden von Sol oder der zuständigen Kolonie zugeteilt. Die Zuteilung erfolgt nach einem öffentlichen Verfahren, das Gleichbehandlung gewährleistet.
- (3) Der Inhaber des Landanteils ist Eigentümer der Gebäude und Anlagen auf der Fläche. Der Landanteil kann mit Grundpfandrechten belastet werden.
- (4) Wer einen Landanteil über zehn Jahre nicht nutzt und trotz Aufforderung der zuständigen Stelle nicht binnen zwei Jahren eine Nutzung aufnimmt, verliert das Recht an die Zuteilungsstelle (Heimfall).
- (5) Der Landanteil umfasst nicht das Recht zur Gewinnung von Rohstoffen, die unter der Fläche liegen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes zugeteilt wurde.

§ 59 Gewinnungsrecht

- (1) Das Recht zur Gewinnung von Rohstoffen aus dem Untergrund oder von Himmelskörpern wird von Sol oder der zuständigen Kolonie durch Bewilligung erteilt.
- (2) Der Inhaber des Gewinnungsrechts darf die gewonnenen Rohstoffe veräußern. Er haftet für Schäden, die bei der Gewinnung entstehen.
- (3) Die Gewinnung darf bewohnte oder zur Besiedlung bestimmte Flächen nur nach Zustimmung des betroffenen Landanteilsinhabers und gegen Entschädigung beeinträchtigen.

§ 60 Liegenschaftsregister

- (1) Für jedes besiedelte Gebiet führt die zuständige Stelle ein Liegenschaftsregister. Es verzeichnet Landanteile, Gebäude und Wohnungseigentum samt Inhaber und Belastungen.
- (2) Die Eintragung erfolgt auf Antrag aufgrund notarieller Urkunden. Für die Entstehung und Übertragung von Landanteilen ist die Eintragung erforderlich.
- (3) Die Einsicht steht jedem zu, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Der Name des Inhabers und die Lage des Landanteils sind öffentlich; Belastungen und Kaufpreise sind es nur für Berechtigte.
- (4) Wer auf die Richtigkeit des Registers vertraut, wird in seinem Erwerb geschützt, sofern er die Unrichtigkeit nicht kannte.

SYSTEMABWEICHUNG

Die Liegenschaftsregister der Chartasysteme und Konzernkolonien sind untereinander nicht vollständig abgeglichen. Das Solare Register auf Luna führt eine Übersicht aller Landanteile, die jedoch von den Registern der Systeme abweichen kann. Maßgeblich ist bei Widerspruch das Register des Systems, in dem der Landanteil liegt.

§ 61 Wohnungseigentum im Habitat

- (1) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohneinheit in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen Eigentum des Habitats.
- (2) Die Rechte und Pflichten der Eigentümer werden durch eine Gemeinschaftsordnung geregelt. Über die Verwaltung entscheidet die Eigentümerversammlung.

- (3) Zum gemeinschaftlichen Eigentum gehören die tragenden Bauteile, die Lebenserhaltung, die Begrünungsflächen und die Abschirmung des Habitats. Ihre Instandhaltung ist Sache der Gemeinschaft.

§ 62 Erbbaurecht

- (1) Eine Fläche kann in der Weise belastet werden, dass demjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das veräußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf der Fläche ein Bauwerk zu haben.
- (2) Das Erbbaurecht ist auf höchstens neunundneunzig Jahre zu bestellen. Es erlischt mit Ablauf der Zeit; für das Bauwerk ist dem Berechtigten eine Entschädigung zu leisten.

§ 63 Grundpfandrechte

- (1) Ein Landanteil kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Landanteil zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden Forderung zu zahlen ist (Hypothek).
- (2) Die Hypothek bedarf der Eintragung im Register und der notariellen Beurkundung.
- (3) Der Gläubiger kann bei Nichtzahlung die Zwangsversteigerung betreiben. Die Verwertung eines Landanteils, auf dem sich bewohnte Wohneinheiten befinden, darf nur erfolgen, wenn den Bewohnern gleichwertiger Wohnraum gesichert ist.

Abschnitt 3: Eigentum an beweglichen Sachen

§ 64 Eigentum und Eigentumserwerb

- (1) Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.
- (2) Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll.
- (3) Das Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

§ 65 Gutgläubiger Erwerb

- (1) Der Erwerber wird Eigentümer, auch wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er nicht in gutem Glauben ist.
- (2) Der gute Glaube ist ausgeschlossen, wenn dem Erwerber bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört.
- (3) Der gutgläubige Erwerb ist ausgeschlossen, wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden ist, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war, es sei denn, sie wurde im Wege öffentlicher Versteigerung erworben.

§ 66 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wer eine bewegliche Sache unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung des Kaufpreises verkauft und übergibt, behält das Eigentum bis zur Zahlung.
- (2) Der Käufer erwirbt ein Anwartschaftsrecht, das übertragbar und vererblich ist.

§ 67 Pfandrecht

- (1) Eine bewegliche Sache kann zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden, dass der Gläubiger berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen (Pfandrecht).
- (2) Zur Bestellung ist die Übergabe der Sache erforderlich, sofern nicht das Gesetz eine Eintragung in einem Register genügen lässt.
- (3) Der Pfandgläubiger darf die Sache nur nach Androhung und Ablauf einer Frist durch öffentliche Versteigerung verwerten.

§ 68 Fund und Treibgut

- (1) Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem Verlierer oder der zuständigen Stelle unverzüglich Anzeige zu machen.
- (2) Der Finder erwirbt das Eigentum an der Sache, wenn nicht binnen sechs Monaten nach der Anzeige der Empfangsberechtigte sein Recht bei der zuständigen Stelle anmeldet. Der Finder hat Anspruch auf Finderlohn.
- (3) Treibgut im Raum, insbesondere Wrackteile und aufgegebene Fracht, ist der Registerbehörde des nächstgelegenen Systems zu melden. Der Bergende hat Anspruch auf Bergelohn nach § 49 SolBGB.
- (4) Wer ein Wrack nach Aufgabe durch den Eigentümer birgt, erwirbt das Eigentum erst nach Ablauf einer Aufgebotsfrist von zwei Jahren. Wracks, von denen Gefahren für die Umwelt oder andere Schiffe ausgehen, sind unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden.

§ 69 Raumfahrzeuge und Flaggenrecht

- (1) Raumfahrzeuge werden in ein Register eingetragen (Raumfahrzeugregister). Die Eintragung begründet die Zugehörigkeit zu dem Rechtskreis des Registerstaates (Flagge).
- (2) Das Register bezeichnet das Fahrzeug, seinen Eigentümer, seinen Heimathafen, seine Antriebsklasse und seine Belastungen.
- (3) Das Eigentum an Raumfahrzeugen wird durch Einigung und Eintragung übertragen. Auf Raumfahrzeuge kann ein Registerpfandrecht bestellt werden.
- (4) Die Flagge kann gewechselt werden. Der Wechsel bedarf der Zustimmung der Registerbehörden beider Seiten und der Anzeige der Pfandgläubiger.

SYSTEMABWEICHUNG

Mehrere Konzerne führen eigene Register, die die Flagge ihrer Kolonie tragen. Die Solaren Gerichte erkennen die Eintragung nur an, wenn das Register den Mindestanforderungen des Absatzes 2 genügt. Der Wechsel zu einer Flagge mit geringeren Sicherheitsanforderungen („Flaggenwechsel“) ist ein bekanntes Mittel zur Umgehung der Vorschriften über Antriebe; er wird im Raumrecht gesondert behandelt.

§ 70 Herausgabe- und Unterlassungsanspruch

- (1) Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen, es sei denn, dass dieser zum Besitz berechtigt ist.
- (2) Werden das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung klagen.

§ 71 Nachbarrecht

- (1) Der Eigentümer eines Grundstücks oder einer Wohneinheit kann Einwirkungen durch Geräusche, Strahlung, Gerüche, Erschütterungen und ähnliche Einwirkungen nicht verbieten, soweit sie die Benutzung nur unwesentlich beeinträchtigen.
- (2) Der Eigentümer kann eine wesentliche Beeinträchtigung nur dulden, wenn sie ortsüblich ist und nicht durch wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen verhindert werden kann. Er kann dann einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen.
- (3) In Habitaten sind Begrünungsflächen, die der Luftqualität des Habitats dienen, von den Eigentümern zu dulden und nicht zu beeinträchtigen.

Buch 4: Familienrecht

§ 72 Eheschließung

- (1) Die Ehe wird von zwei Personen auf Lebenszeit geschlossen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.

- (2) Sie wird vor einem Standesbeamten oder einem Notar geschlossen. Die Erklärung der Ehegatten, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, ist vor beiden persönlich abzugeben.
- (3) Die Ehe ist nach der Eintragung in das Eheregister in allen Rechtskreisen anzuerkennen.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien erfolgt die Eheschließung häufig vor einem Betriebsregister der Siedlung. Die Solaren Gerichte erkennen sie an, wenn der Betreiber nachweist, dass die Erklärungen freiwillig erfolgten und eine Eintragung im Heimatsystem veranlasst wurde. In einzelnen Chartasystemen bestehen Altersgrenzen, die von Absatz 1 abweichen.

§ 73 Wirkungen der Ehe

- (1) Die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. Sie tragen füreinander Verantwortung.
- (2) Beide Ehegatten sind berechtigt, die Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen.
- (3) Die Ehegatten bestimmen ihren gemeinsamen Wohnsitz und Heimatsystem einvernehmlich.

§ 74 Güterstand

- (1) Die Ehegatten leben im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft, wenn sie nichts anderes vereinbaren.
- (2) Bei Beendigung des Güterstandes wird der Zugewinn, den die Ehegatten während der Ehe erzielt haben, ausgeglichen.
- (3) Ein Ehevertrag bedarf der notariellen Beurkundung. Verträge, die einen Ehegatten einseitig benachteiligen, können unwirksam sein.

§ 75 Scheidung

- (1) Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Sie ist gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass sie wiederhergestellt wird.
- (2) Das Scheitern wird unwiderleglich vermutet, wenn die Ehegatten ein Jahr getrennt leben und beide die Scheidung beantragen.
- (3) Als Trennung gilt auch das Leben in verschiedenen Systemen, wenn die Entfernung dauerhaft ist und beide dies wollen.
- (4) Das Gericht regelt mit der Scheidung den Versorgungsausgleich, den Zugewinnausgleich und die Angelegenheiten der gemeinsamen Kinder.

§ 76 Unterhalt

- (1) Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.
- (2) Unterhaltsberechtigt ist, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.
- (3) Ein geschiedener Ehegatte kann Unterhalt verlangen, soweit er sich nicht selbst unterhalten kann. Der Unterhalt ist in der Regel zu befristen.
- (4) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den Lebensverhältnissen des Berechtigten. Der Bedarf eines minderjährigen Kindes bestimmt sich nach dem Regelsatz.

§ 77 Abstammung

- (1) Erster Elternteil eines Kindes ist die Person, die es geboren hat.
- (2) Zweiter Elternteil eines Kindes ist die Person, die zum Zeitpunkt der Geburt mit dem ersten Elternteil verheiratet ist, die die Elternschaft anerkannt hat oder deren Elternschaft gerichtlich festgestellt ist. Ein Kind kann auch von zwei Personen gemeinsam angenommen werden.
- (3) Die Elternschaft kann binnen zwei Jahren angefochten werden.

§ 78 Elterliche Sorge

- (1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Sie umfasst die Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen.
- (2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit des Kindes zu selbständigem Handeln. Das Kindeswohl ist maßgeblich.
- (3) Ein Kind hat das Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen. Kinder dürfen nicht körperlich bestraft werden.
- (4) Zieht ein Elternteil mit dem Kind in ein anderes System, so bedarf dies der Zustimmung des anderen sorgeberechtigten Elternteils oder der Ersetzung durch das Gericht. Das Gericht entscheidet nach dem Kindeswohl und achtet darauf, dass der Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil gewährleistet bleibt.

RECHTSPRAXIS

Die Umgangsregelung bei großen Entfernungen ist ungeklärt. Wegen der langen Reisezeiten und hohen Kosten entscheiden die Gerichte bisher nach Einzelfall; ein Anspruch auf Fahrtkostenübernahme besteht nicht allgemein.

§ 79 Annahme als Kind

- (1) Die Annahme eines Minderjährigen als Kind ist zulässig, wenn sie dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht.
- (2) Die Annahme erfolgt durch Beschluss des Gerichts auf Antrag des Annehmenden und mit Einwilligung des Kindes oder seiner gesetzlichen Vertreter.

§ 80 Vormundschaft und Betreuung

- (1) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund, wenn die Eltern nicht sorgeberechtigt sind.
- (2) Für Volljährige, die ihre Angelegenheiten nicht selbst besorgen können, wird auf Antrag oder von Amts wegen ein Betreuer bestellt. Die Betreuung ist auf das Erforderliche zu beschränken.

Buch 5: Erbrecht

§ 81 Erbfall und Gesamtrechtsnachfolge

- (1) Mit dem Tode einer Person geht deren Vermögen als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen über (Erbfolge).
- (2) Der Erbe haftet für die Nachlassverbindlichkeiten. Er kann seine Haftung auf den Nachlass beschränken, wenn er Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenz beantragt.

§ 82 Gesetzliche Erbfolge

- (1) Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers.
- (2) Gesetzliche Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge.
- (3) Gesetzliche Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern und deren Abkömmlinge.
- (4) Der überlebende Ehegatte erbt neben Erben der ersten Ordnung zu einem Viertel, neben Erben der zweiten Ordnung und neben Großeltern zur Hälfte.
- (5) Ist kein Erbe vorhanden, erbt Sol. Es hat den Nachlass vorrangig für soziale Zwecke zu verwenden.

§ 83 Testament

- (1) Der Erblasser kann durch Testament den Erben bestimmen.
- (2) Ein Testament kann eigenhändig errichtet werden, wenn es vom Erblasser handschriftlich geschrieben und unterschrieben ist, oder durch Erklärung vor einem Notar.
- (3) Ein digital errichtetes Testament ist wirksam, wenn es mit dem gesicherten Siegel des Erblassers versehen und im Register hinterlegt wurde.

- (4) Ein Testament kann jederzeit widerrufen werden.

§ 84 Pflichtteil

- (1) Wird ein Abkömmling, ein Elternteil oder der Ehegatte durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen, so kann er von dem Erben den Pflichtteil verlangen. Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.
- (2) Der Pflichtteil kann nur bei schweren Verfehlungen entzogen werden.

§ 85 Vererbung von Landanteilen und Anwartschaften

- (1) Landanteile und Anwartschaften auf Landanteile sind vererblich.
- (2) Die Übertragung des Landanteils auf den Erben erfordert die Eintragung im Liegenschaftsregister. Ist der Erbe nicht in dem System wohnhaft, kann die Zuteilungsstelle verlangen, dass er einen Verwalter bestellt.
- (3) Für Anwartschaften gelten die Vorschriften des Rahmengesetzes für die jeweilige Welt.

§ 86 Erbschein und Nachlassverfahren

- (1) Das Nachlassgericht erteilt dem Erben auf Antrag ein Zeugnis über sein Erbrecht (Erbschein).
- (2) Wer auf den Erbschein vertraut, wird bei Verfügungen über Nachlassgegenstände geschützt, sofern er nicht weiß, dass der Erbschein unrichtig ist.
- (3) Hinterlässt der Erblasser Vermögen in mehreren Systemen, erteilt das Gericht des letzten Wohnsitzes einen Erbschein für alle Systeme, soweit es die dortigen Registerführer anerkennen.

TEIL IV

Das Solare Strafgesetzbuch

Solares Strafgesetzbuch (SolStGB)

Allgemeiner Teil und Besonderer Teil

Allgemeiner Teil

Abschnitt 1: Das Strafgesetz

§ 1 Keine Strafe ohne Gesetz

Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

§ 2 Zeitliche Geltung

- (1) Die Strafe und ihre Nebenfolgen bestimmen sich nach dem Gesetz, das zur Zeit der Tat gilt.
- (2) Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist das mildeste Gesetz anzuwenden.
- (3) Ein Gesetz, das nur für einen bestimmten Zeitraum gelten soll, ist auch auf Taten anzuwenden, die während seiner Geltung begangen wurden.

§ 3 Räumliche Geltung

- (1) Das Solare Strafrecht gilt für Taten, die auf dem Gebiet des Kernrechts und auf Stationen begangen werden, die Luna gehören.
- (2) Es gilt für Taten, die ein Staatsangehöriger Sols begeht, auch wenn die Tat in einem anderen Rechtskreis begangen wird (Personalprinzip), und für Taten, die gegen einen solchen Staatsangehörigen begangen werden, wenn die Tat nach dem Recht des Tatorts mit Strafe bedroht ist oder der Tatort keiner Strafgewalt unterliegt.
- (3) Das Solare Strafrecht gilt auch für Taten an Bord von Raumfahrzeugen, die in einem Sol-Register eingetragen sind (Flaggenprinzip), wo auch immer sie sich befinden.
- (4) Für besonders schwere Taten, insbesondere Tötungsdelikte, Menschenhandel und Taten gegen die Lebenserhaltung von Siedlungen, gilt das Solare Strafrecht unabhängig vom Tatort (Weltrechtsprinzip).

SYSTEMABWEICHUNG

In Chartasystemen verfolgen die lokalen Behörden Taten nach dem Recht des Systems. Die Solare Anklagebehörde greift ein, wenn die lokale Verfolgung ausbleibt oder offenkundig unzureichend ist. In Konzernkolonien wird die Strafverfolgung häufig dem Konzern überlassen; wo Sol keine Station oder kein Schiff unterhält, bleibt der Geltungsanspruch auf dem Papier, bis eine Festnahme in einem Gebiet des Kernrechts oder auf einer Station gelingt.

RECHTSPRAXIS

Wie weit das Weltrechtsprinzip bei Taten in Konzernkolonien reicht, ist umstritten. Das Solare Oberste Gericht hat entschieden, dass die Anklagebehörde zuerst das Einvernehmen des Tatortsystems suchen soll, ohne dass es dessen Zustimmung bedarf.

Abschnitt 2: Die Tat

§ 4 Verbrechen, Vergehen und Ordnungswidrigkeit

- (1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind.

- (2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht sind.
- (3) Ordnungswidrigkeiten sind rechtswidrige Handlungen, die mit einer Geldbuße geahndet werden können. Sie werden vom Ortsgericht verfolgt, auf Antrag auch von der Verwaltung.

§ 5 Vorsatz und Fahrlässigkeit

- (1) Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht.
- (2) Vorsätzlich handelt, wer den Tatbestand kennt und ihn will oder zumindest billigend in Kauf nimmt.
- (3) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Fähigkeiten verpflichtet und imstande ist.
- (4) Wer eine Anlage mit besonderer Gefahr für Dritte betreibt, handelt bereits dann fahrlässig, wenn er die nach dem Stand der Technik gebotenen Sicherungen unterlässt.

§ 6 Begehen durch Unterlassen

Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen dem Tun entspricht.

§ 7 Versuch

- (1) Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt.
- (2) Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der eines Vergehens nur, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt.
- (3) Wer freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt oder deren Vollendung verhindert, wird nicht wegen Versuchs bestraft.

§ 8 Täterschaft und Teilnahme

- (1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht. Begehen mehrere die Tat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft.
- (2) Als Anstifter wird bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener Tat bestimmt hat.
- (3) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener Tat Hilfe geleistet hat. Die Strafe des Gehilfen ist nach dem Strafraumen für den Täter zu mildern.

Abschnitt 3: Rechtfertigung und Schuld

§ 9 Notwehr

- (1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
- (2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.
- (3) Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft.

§ 10 Rechtfertigender Notstand

- (1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt.
- (2) Dies gilt nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.

- (3) Ein Verstoß gegen Zonenverbote oder Sicherheitsvorschriften im Raumverkehr ist durch Notstand gerechtfertigt, wenn er zur Rettung von Menschenleben unerlässlich war und die Gefahr nicht anders abgewendet werden konnte. Der Handelnde hat den Verstoß unverzüglich anzuzeigen.
- (4) Das Leben eines Menschen darf nicht gegen das Leben eines anderen abgewogen werden.

§ 11 Entschuldigender Notstand

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen.

§ 12 Schuldunfähigkeit

- (1) Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.
- (2) Ist die Fähigkeit nur erheblich vermindert, so kann die Strafe gemildert werden.
- (3) Kinder unter vierzehn Jahren sind schuldunfähig. Jugendliche sind nach dem Jugendstrafrecht verantwortlich, wenn sie zur Zeit der Tat das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

§ 13 Irrtum

- (1) Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich.
- (2) Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Konnte er ihn vermeiden, so kann die Strafe gemildert werden.

Abschnitt 4: Strafen und Maßnahmen

§ 14 Strafarten

Strafen sind die Geldstrafe, das Gemeinwerk und die Freiheitsstrafe. Neben ihnen können Nebenfolgen angeordnet werden.

§ 15 Geldstrafe

- (1) Die Geldstrafe wird in Tagessätzen verhängt. Sie beträgt mindestens fünf und höchstens dreihundertsechzig volle Tagessätze.
- (2) Die Höhe eines Tagessatzes bestimmt das Gericht nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Dabei ist in der Regel vom Nettoeinkommen auszugehen, das der Täter an einem Tag hat oder haben könnte.
- (3) Kann die Geldstrafe nicht beigetrieben werden, so tritt an ihre Stelle Freiheitsstrafe. Einem Tagessatz entspricht ein Tag Freiheitsstrafe; Gemeinwerk ist vorrangig.

§ 16 Freiheitsstrafe

- (1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig oder lebenslang.
- (2) Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe beträgt fünfundzwanzig Jahre, ihr Mindestmaß einen Monat.
- (3) Die lebenslange Freiheitsstrafe darf nur angeordnet werden, wenn das Gesetz es ausdrücklich vorsieht. Sie wird nach fünfzehn Jahren auf Aussetzung geprüft.
- (4) Eine Strafe, die den Menschen der gesicherten Lebenserhaltung beraubt, ist unzulässig. Die Todesstrafe ist abgeschafft.

§ 17 Gemeinwerk

- (1) Das Gericht kann anstelle einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten Gemeinwerk anordnen, wenn es zur Wiedereingliederung geeignet ist.
- (2) Gemeinwerk ist unentgeltliche Arbeit zugunsten der Allgemeinheit, etwa in der Pflege von Begrünungsflächen, im Katastrophenschutz oder in der Instandhaltung von Anlagen, die dem Gemeinwohl dienen. Es darf nicht in Bereichen verrichtet werden, die mit besonderer Lebensgefahr verbunden sind.

§ 18 Nebenfolgen

- (1) Berufsverbot: Das Gericht kann einem Täter, der eine Straftat unter Missbrauch seines Berufs begangen hat, die Ausübung des Berufs auf Zeit oder auf Dauer verbieten, wenn die Gefahr weiterer Taten besteht.
- (2) Kommandoverbot: Das Gericht kann einem Täter, der eine Straftat bei der Führung eines Raumfahrzeugs oder beim Betrieb einer Antriebsanlage begangen hat, auf Zeit oder auf Dauer das Führen von Raumfahrzeugen untersagen. Das Verbot wird in das Raumfahrerregister eingetragen.
- (3) Habitatverweis: Das Gericht kann einem Täter, der eine Straftat gegen die Gemeinschaft eines Habitats oder einer Station begangen hat, den Aufenthalt in diesem Habitat oder dieser Station auf Zeit untersagen. Der Verweis darf nur angeordnet werden, wenn am Zielort Lebenserhaltung und Aufnahme gesichert sind und die Rückkehr offensteht.
- (4) Die Einziehung von Gegenständen, die durch die Tat erlangt wurden oder zur Begehung gedient haben, bleibt unberührt.

RECHTSPRAXIS

Der Habitatverweis hat sich als schwieriges Instrument erwiesen. Wegen der hohen Kosten der Beförderung wird er in der Regel nur innerhalb eines Systems angeordnet. Kritiker sehen in ihm eine verdeckte Verbannung; das Solare Verfassungsgericht hat die Vorschrift ausdrücklich nur wegen ihrer engen Voraussetzungen gebilligt.

§ 19 Strafzumessung

- (1) Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gemeinschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen.
- (2) Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab. Zu berücksichtigen sind insbesondere die Beweggründe, die Art der Ausführung, die verschuldeten Auswirkungen der Tat, das Vorleben des Täters und sein Verhalten nach der Tat.
- (3) Rassistische, fremdenfeindliche und andere menschenverachtende Beweggründe sind in der Regel straferschwerend zu berücksichtigen.

§ 20 Verjährung der Strafverfolgung

- (1) Die Strafverfolgung verjährt, wenn nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt, in dreißig Jahren bei Verbrechen, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, in zwanzig Jahren bei Verbrechen mit höherer Strafordrohung, in zehn Jahren bei den übrigen Verbrechen und in fünf Jahren bei Vergehen.
- (2) Die Verjährung ruht, solange der Täter sich in einem Gebiet aufhält, in dem das Sol-Recht nicht durchgesetzt werden kann.
- (3) Mord verjährt nicht.

§ 21 Verantwortlichkeit von Unternehmen

- (1) Hat jemand als vertretungsberechtigtes Organ eines Unternehmens eine Straftat begangen, durch die Pflichten des Unternehmens verletzt wurden oder das Unternehmen bereichert wurde oder werden sollte, so kann gegen das Unternehmen eine Verbandsgeldstrafe festgesetzt werden.

- (2) Die Verbandsgeldstrafe beträgt bis zu zehn vom Hundert des weltweiten Jahresumsatzes. Daneben kann das Gericht Auflagen erteilen, die geeignet sind, künftige Straftaten zu verhindern.
- (3) Bei schweren Verstößen kann dem Unternehmen die Zulassung zum Betrieb von Anlagen, Antrieben oder Kolonien entzogen werden.

RECHTSPRAXIS

Gegen Konzerne, die in Konzernkolonien tätig sind, sind Verbandsgeldstrafen schwer durchsetzbar, wenn das Vermögen im Tatortsystem liegt und nicht im Kernrecht. Der Gesetzgeber erwägt, Strafen durch Sperrung der Handelszulassung am Ceres-Kontor zu vollstrecken.

Besonderer Teil

Abschnitt 5: Straftaten gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit

§ 22 Mord

- (1) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken einen Menschen tötet.
- (2) Mit gemeingefährlichen Mitteln tötet insbesondere, wer die Lebenserhaltung eines Habitats, einer Station oder eines Schiffes ausschaltet oder die Atmosphäre eines bewohnten Bereichs gefährdet.
- (3) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.

§ 23 Totschlag

- (1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
- (2) In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu erkennen.

§ 24 Fahrlässige Tötung

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 25 Körperverletzung

- (1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Der Versuch ist strafbar.
- (3) Wer die Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, mittels eines hinterlistigen Überfalls oder gemeinschaftlich oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

§ 26 Fahrlässige Körperverletzung

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines anderen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Abschnitt 6: Straftaten gegen die persönliche Freiheit

§ 27 Freiheitsberaubung und Nötigung

- (1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Wer einen anderen mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

- (3) Als Nötigung gilt auch die Drohung, die Lieferung von Atemluft, Wasser oder Energie einzustellen, um eine Handlung zu erzwingen.

§ 28 Menschenhandel und Schuldknechtschaft

- (1) Wer einen Menschen unter Ausnutzung einer Zwangslage, der Hilflosigkeit oder des Auslandsaufenthalts zur Aufnahme oder Fortsetzung der Ausbeutung in Arbeit, Dienstbarkeit oder Schuldknechtschaft anwirbt, befördert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft.
- (2) Wer Auswanderungswillige durch Täuschung über die Verhältnisse in einer Kolonie anwirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (3) Wer die Rückkehr eines Menschen in sein Heimatsystem vereitelt oder wesentlich erschwert, um ihn in der Abhängigkeit zu halten, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft.

§ 29 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

- (1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.
- (2) Sexuelle Handlungen mit Kindern unter vierzehn Jahren sind stets strafbar. Das Gesetz sieht dafür Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren vor.
- (3) Besonders schwere Fälle werden mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

Abschnitt 7: Straftaten gegen das Vermögen

§ 30 Diebstahl

- (1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter zur Ausführung der Tat in einen Raum einbricht, eine für das Leben notwendige Anlage beschädigt oder gewerbsmäßig handelt.

§ 31 Raub

- (1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache wegnimmt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
- (2) Wer den Raub mit einer Waffe begeht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

§ 32 Betrug

- (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder viele Personen schädigt.
- (3) Wer Anleger, Siedler oder Auswanderungswillige durch falsche Angaben zu Anwartschaften oder Landanteilen täuscht, wird nach den Absätzen 1 und 2 bestraft.

§ 33 Untreue

- (1) Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, missbraucht und dadurch dem, dessen Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Für besonders schwere Fälle gilt § 32 SolStGB Absatz 2 entsprechend.

§ 34 Sachbeschädigung

- (1) Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Wer eine Anlage beschädigt, die der Lebenserhaltung dient, wird nach § 36 SolStGB bestraft.

§ 35 Urkundenfälschung

- (1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Urkunden sind auch gespeicherte Erklärungen, die durch ein Siegel gesichert sind, sowie Eintragungen in Registern.

Abschnitt 8: Gemeingefährliche Straftaten

§ 36 Gefährdung der Lebenserhaltung

- (1) Wer eine Anlage, die der Versorgung eines Habitats, einer Station, eines Schiffes oder einer Siedlung mit Atemluft, Wasser, Energie oder Abschirmung dient, zerstört, beschädigt oder in ihrer Wirkung beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft.
- (2) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod eines Menschen leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
- (3) Wer fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 37 Raumpiraterie

- (1) Wer ein Raumfahrzeug oder eine Station mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt in seine Gewalt bringt oder wer eine Besatzung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
- (2) Wer dabei einen Menschen in Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
- (3) Die Tat nach Absatz 1 ist auch dann strafbar, wenn sie außerhalb des Kernrechts begangen wird.

§ 38 Unterlassene Hilfeleistung

- (1) Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Der Führer eines Raumfahrzeugs, der in Not befindlichen Menschen nicht Hilfe leistet, obwohl er dazu ohne ernste Gefahr für sein Schiff und die Besatzung in der Lage ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.
- (3) Die Verpflichtung zur Hilfeleistung besteht auch im Raum außerhalb von Systemen.

§ 39 Gefährdung von Atmosphäre und Biosphäre

- (1) Wer unbefugt die Atmosphäre eines bewohnten Himmelskörpers, eines Habitats oder einer Station so verunreinigt, dass das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährdet werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

- (2) Wer unbefugt gebietsfremde Organismen in eine Biosphäre einbringt, deren Bestand dadurch gefährdet wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
- (3) Das Habitat- und Umweltgesetz enthält weitere Bestimmungen.

Abschnitt 9: Straftaten im Amt und gegen den Staat

§ 40 Bestechlichkeit und Bestechung

- (1) Wer als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder vornehmen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
- (2) Wer einem Amtsträger einen Vorteil als Gegenleistung für eine Diensthandlung anbietet, verspricht oder gewährt, wird ebenso bestraft.
- (3) Die Vorschriften gelten auch für Richter, Geschworene und Schiedsrichter.

§ 41 Angriff auf die Verfassungsordnung

- (1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die verfassungsmäßige Ordnung Sols oder eines seiner Systeme zu beseitigen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslang bestraft.
- (2) Wer die Handlung vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft.
- (3) Der politische Widerstand mit friedlichen Mitteln ist keine Straftat.

TEIL V

Handels-, Gesellschafts- und Börsenrecht

Solares Handelsgesetzbuch (SolHGB)

Kaufleute, Gesellschaften, Konzerne, Börse und Märkte

Abschnitt 1: Kaufleute und Handelsregister

§ 1 Kaufmann

- (1) Kaufmann im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt.
- (2) Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.
- (3) Unternehmen, die ein Raumfahrzeug betreiben, eine Siedlung gründen oder eine Anlage mit besonderer Gefahr betreiben, gelten stets als Handelsgewerbe.

§ 2 Handelsregister

- (1) Bei den Registergerichten wird das Handelsregister geführt. Es enthält Firma, Sitz, Gegenstand, Vertretung und Haftungsverhältnisse der Kaufleute und Gesellschaften.
- (2) Die Einsicht in das Handelsregister steht jedem offen. Die Namen der Geschäftsleiter, die Rechtsform und die Anschrift sind öffentlich.
- (3) Die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind nur Personen mit berechtigtem Interesse zugänglich. Journalisten, Aufsichtsbehörden und Gläubiger gelten als Personen mit berechtigtem Interesse.
- (4) Die Eintragungen haben die Vermutung der Richtigkeit.

SYSTEMABWEICHUNG

Konzernkolonien führen häufig eigene Handelsregister, die mit dem Register auf Luna nicht abgeglichen sind. Gesellschaften, die ausschließlich in solchen Systemen tätig sind, können nach dem Recht der Kolonie bestehen; das Sol-Recht erkennt sie an, sofern sie ihren Sitz in einem Gebiet des Kernrechts oder in einem Chartasystem haben oder eine Registrierung auf Luna nachweisen.

§ 3 Firma

- (1) Die Firma ist der Name, unter dem ein Kaufmann seine Geschäfte betreibt und seine Unterschrift abgibt.
- (2) Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse irrezuführen. Die Namen können in jeder Sprache gebildet werden.
- (3) Die Firma muss sich von den im selben Registerbezirk bestehenden Firmen deutlich unterscheiden.

Abschnitt 2: Gesellschaften und Konzerne

§ 4 Gesellschaftsformen

Handelsgesellschaften sind die Offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Aktiengesellschaft, die Genossenschaft und die Kolonialgesellschaft.

§ 5 Offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft

- (1) Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine Offene Handelsgesellschaft, wenn bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist.
- (2) Ist bei einem oder bei einigen der Gesellschafter die Haftung auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage beschränkt (Kommanditisten), so liegt eine Kommanditgesellschaft vor.

§ 6 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

- (1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine Kapitalgesellschaft, die zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck errichtet werden kann.
- (2) Das Stammkapital muss mindestens das Zwanzigfache des Regelsatzes betragen.
- (3) Die Gesellschaft haftet mit ihrem Vermögen. Die Gesellschafter haften nicht persönlich.

§ 7 Aktiengesellschaft

- (1) Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundkapital beteiligt.
- (2) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er wird vom Aufsichtsrat bestellt und überwacht.
- (3) Die Hauptversammlung beschließt über die Grundlagen der Gesellschaft, die Verwendung des Gewinns und die Entlastung der Organe.
- (4) Der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft mit mehr als fünfhundert Arbeitnehmern ist zu einem Drittel, bei mehr als zweitausend Arbeitnehmern zur Hälfte mit Vertretern der Arbeitnehmer zu besetzen.

§ 8 Sorgfalt und Haftung der Geschäftsleiter

- (1) Die Geschäftsleiter haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden.
- (2) Geschäftsleiter, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des entstandenen Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet.
- (3) Leiten Geschäftsleiter eine Gesellschaft, die Antriebsanlagen, Lebenserhaltungen oder Siedlungen betreibt, so obliegen ihnen besondere Organisationspflichten für Sicherheit und Aufsicht. Eine Verletzung dieser Pflichten begründet die persönliche Haftung gegenüber Geschädigten.

§ 9 Konzern und Beherrschung

- (1) Sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst, so bilden sie einen Konzern.
- (2) Das herrschende Unternehmen darf seinen Einfluss nicht nutzen, um das abhängige Unternehmen zu nachteiligen Geschäften zu veranlassen, ohne den Nachteil auszugleichen.
- (3) Das herrschende Unternehmen haftet für die Verbindlichkeiten des abhängigen Unternehmens, wenn es dieses so beherrscht, dass es nicht mehr selbständig am Verkehr teilnimmt (Durchgriffshaftung).
- (4) Das herrschende Unternehmen einer Kolonialgesellschaft haftet gegenüber den Siedlern für die Lebenserhaltung der Siedlung, auch wenn die Kolonie in der Rechtsform einer selbständigen Gesellschaft betrieben wird.

RECHTSPRAXIS

Die Durchgriffshaftung bei Konzernkolonien ist in der Rechtsprechung im Fluss. Das Solare Oberste Gericht hat sie im Falle des Ausfalls der Lebenserhaltung bejaht, in Fällen reiner Vermögensschäden von Siedlern aber nicht allgemein anerkannt. Die Beweisführung, dass das herrschende Unternehmen die Kolonie wirklich beherrscht, bereitet Siedlern wegen der Intransparenz der Konzernstrukturen erhebliche Schwierigkeiten.

§ 10 Kolonialgesellschaft

- (1) Eine Kolonialgesellschaft ist eine Gesellschaft, deren Zweck die Gründung, der Betrieb oder die Verwaltung einer Siedlung außerhalb des Kernrechts ist. Sie bedarf der Zulassung nach dem Kolonialgesetz.
- (2) Die Kolonialgesellschaft hat ein Mindestkapital zu unterhalten, das den Betrieb der Siedlung für eine bestimmte Zeit gewährleistet, und einen Rückkehrfonds zu führen, der den Siedlern die Rückreise sichert.
- (3) Die Zulassung kann entzogen werden, wenn die Lebenserhaltung gefährdet ist oder Siedler am Verlassen der Siedlung gehindert werden.

§ 11 Mitbestimmung und Betriebsrat

- (1) In Betrieben mit mindestens fünf Arbeitnehmern kann ein Betriebsrat gewählt werden. Er wirkt bei sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten mit.
- (2) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Eine ohne Anhörung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien wird die Bildung eines Betriebsrats häufig behindert, indem Siedler im Betrieb des Unternehmens als Teil der Siedlung nicht als Arbeitnehmer behandelt werden. Das Solare Oberste Gericht hat entschieden, dass es auf die tatsächliche Eingliederung ankommt.

§ 12 Wirtschaftlich Berechtigte

- (1) Gesellschaften sind verpflichtet, die natürlichen Personen, die mehr als fünf vom Hundert der Anteile oder der Stimmrechte halten oder in vergleichbarer Weise Kontrolle ausüben, zu ermitteln und dem Register zu melden.
- (2) Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten.

RECHTSPRAXIS

Die Melderegister enthalten häufig nur die obersten Ebenen von Beteiligungsketten. Gesellschaften, die über Konzernkolonien gehalten werden, sind für die Aufsicht oft kaum nachprüfbar.

§ 13 Rechnungslegung und Prüfung

- (1) Kaufleute haben Bücher zu führen und in ihnen ihre Handelsgeschäfte und die Lage ihres Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen.
- (2) Der Jahresabschluss von Gesellschaften mit mehr als fünfzig Arbeitnehmern ist durch einen unabhängigen Prüfer zu prüfen und im Register offenzulegen.
- (3) Der Jahresabschluss muss Angaben zu Haftungsrisiken aus dem Betrieb von Anlagen und Kolonien enthalten.

Abschnitt 3: Börse und Märkte

§ 14 Börsen

- (1) Börsen sind Einrichtungen für den Handel mit Wertpapieren, Waren, Rechten und Anwartschaften. Sie bedürfen der Zulassung durch die Börsenaufsicht.
- (2) Die Börse am Ceres-Kontor (Ceres-Kontor-Börse) ist der größte Markt der Menschheit. Sie handelt Wertpapiere, Rohstoffe, Beförderungsrechte, Anwartschaften und Beteiligungen an Kolonisationen.
- (3) Der Börsenträger hat dafür zu sorgen, dass der Handel ordnungsgemäß abläuft, und hat die Preisbildung zu überwachen.
- (4) Preise an der Ceres-Kontor-Börse enthalten in erheblichem Umfang spekulative Werte. Das Gesetz schreibt eine Aufklärung der Anleger über spekulative Papiere vor.

§ 15 Börsenaufsicht

- (1) Die Börsenaufsicht überwacht den Börsenhandel. Sie wird von der Solaren Finanzaufsicht in Zusammenarbeit mit der Handelsüberwachungsstelle der jeweiligen Börse ausgeübt.
- (2) Die Handelsüberwachungsstelle der Ceres-Kontor-Börse ist dem Börsenträger zugeordnet, unterliegt aber der Fachaufsicht der Solaren Finanzaufsicht.
- (3) Die Aufsicht kann Auskünfte verlangen, Räume durchsuchen, den Handel aussetzen und Bußgelder verhängen.

RECHTSPRAXIS

Die Doppelrolle des Ceres-Kontors als Betreiber der Börse und als Marktteilnehmer, etwa über den Fernziel-Fonds, ist als Interessenkonflikt anerkannt, aber nicht gelöst. Die Aufsicht der Solaren Finanzaufsicht gilt wegen der räumlichen Entfernung von Luna als schwach. Vorschläge zur Einrichtung einer unabhängigen Börsenaufsicht am Ceres-Kontor liegen vor.

§ 16 Insidergeschäfte

- (1) Wer über Insiderinformationen verfügt, darf diese Informationen nicht unter Ausnutzung seiner Kenntnis dazu verwenden, Wertpapiere, Rechte oder Anwartschaften zu erwerben oder zu veräußern.
- (2) Insiderinformation ist eine nicht öffentlich bekannte Information über Umstände, die geeignet ist, im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Börsenpreis erheblich zu beeinflussen.
- (3) Wer gegen das Verbot verstößt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

RECHTSPRAXIS

Die Informationen über die Entdeckung bewohnbarer Welten wurden bislang uneinheitlich als Insiderinformation behandelt. Ob Wissen über Messdaten von Observatorien schon eine Insiderinformation vor Bekanntmachung der Entdeckung ist, hat das Gericht bisher offengelassen.

§ 17 Marktmanipulation

- (1) Es ist verboten, falsche oder irreführende Angaben zu machen, die geeignet sind, auf den Börsenpreis einzuwirken, oder Geschäfte vorzunehmen, die den Preis künstlich beeinflussen.
- (2) Verstöße werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 18 Handel mit Anwartschaften

- (1) Eine Anwartschaft auf einen Landanteil oder auf ein Gewinnungsrecht ist das Recht, bei Eintritt bestimmter Voraussetzungen einen Landanteil oder ein Gewinnungsrecht zu verlangen.
- (2) Anwartschaften sind übertragbar und handelbar. Die Übertragung bedarf der notariellen Beurkundung; der Handel an der Börse genügt, wenn der Börsenträger die Beurkundung nachholt.
- (3) Wird ein Anwartschaftsrecht durch den Eintritt der Voraussetzungen zu einem Recht, ist es im Liegenschaftsregister einzutragen.
- (4) Für den Handel mit Anwartschaften auf noch nicht erschlossene Welten gilt die Rahmenordnung der jeweiligen Welt.

§ 19 Fernziel-Fonds **VORLÄUFIG**

- (1) Der Fernziel-Fonds ist ein vom Ceres-Kontor verwaltetes Sondervermögen, das Anwartschaften auf Landanteile und Gewinnungsrechte in noch nicht erschlossenen Welten bündelt.
- (2) Die Fondsanteile sind an der Ceres-Kontor-Börse handelbar. Die Anleger sind über das hohe Risiko aufzuklären, das mit den Kosten der Kolonisation verbunden ist.
- (3) Der Fonds trägt anteilig die Kosten der Erschließung der Flächen, auf die sich seine Anwartschaften beziehen. Eine Nachschusspflicht der Anleger ist ausgeschlossen.
- (4) Das Ceres-Kontor hat über die Zusammensetzung des Fonds und die Bewertung der Anwartschaften regelmäßig zu berichten.

RECHTSPRAXIS

Die rechtliche Einordnung des Fernziel-Fonds ist unvollständig. Das Gesetz regelt weder, wie die Anwartschaften bei Verlust der Erschließungsmittel zu bewerten sind, noch ob der Fonds oder seine Verwalter für Fehleinschätzungen haften. Die Tätigkeit des Ceres-Kontors als Verwalter und als Börsenträger in einer Hand wirft Fragen der Interessenkollision auf, die der Gesetzgeber noch nicht beantwortet hat.

§ 20 Derivate und Leerverkäufe

- (1) Geschäfte mit Derivaten sind zulässig, wenn der Börsenträger sie zugelassen hat.
- (2) Leerverkäufe von Anwartschaften und Beteiligungen an Kolonisationen sind verboten.
- (3) Die Aufsicht kann Positionsgrenzen festlegen.

§ 21 Marktstörungen und Aussetzung

- (1) Bei erheblichen Störungen des Handels kann die Aufsicht den Handel aussetzen.
- (2) Eine Aussetzung von mehr als drei Tagen bedarf der Genehmigung der Solaren Finanzaufsicht.

Abschnitt 4: Wettbewerb und Insolvenz**§ 22 Kartell- und Missbrauchsverbot**

- (1) Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten.
- (2) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung ist verboten. Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, wenn es ohne wesentlichen Wettbewerber ist oder eine überragende Marktstellung hat.
- (3) In einem System, in dem ein einziges Unternehmen die Grundversorgung der Siedlung sichert, gelten besondere Missbrauchsmaßstäbe: Preise müssen angemessen sein, der Zugang zu wesentlichen Einrichtungen darf nicht verweigert werden.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien ist die Alleinstellung des Konzerns Regelfall. Die Kontrolle der Preise durch die Solaren Behörden ist dort nur eingeschränkt möglich.

§ 23 Insolvenz

- (1) Ist ein Schuldner zahlungsunfähig oder überschuldet, so kann ein Insolvenzverfahren eröffnet werden.
- (2) Das Insolvenzverfahren dient der gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger und der Sanierung des Unternehmens.
- (3) Ist ein Unternehmen insolvent, das Lebenserhaltung, Grundgüter oder den Betrieb einer Siedlung sicherstellt, so hat der Insolvenzverwalter diese Leistungen bis zur Übertragung auf einen neuen Betreiber aufrechtzuerhalten. Die Kosten dieser Aufrechterhaltung sind Masseverbindlichkeiten.
- (4) Reicht die Masse zur Aufrechterhaltung nicht aus, trägt Sol die Kosten vorläufig und fordert sie im Wege des Rückgriffs von den Verantwortlichen.

RECHTSPRAXIS

Die Rückgriffsmöglichkeit nach Absatz 4 ist in Randgebieten kaum praktisch durchsetzbar. Die Solaren Behörden haben bisher nur in einzelnen Fällen Siedlungen von insolventen Unternehmen übernommen.

§ 24 Ordnungswidrigkeiten gegen die Marktordnung

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer Geschäfte außerhalb der Marktordnung betreibt oder Registerpflichten verletzt. Hierzu gehören auch die im Verkehr als Schwarzfilm bezeichneten unregistrierten Parallelgeschäfte.
- (2) Die Geldbuße beträgt bis zu hundert Regelsätzen, bei Unternehmen bis zu einem Prozent des Jahresumsatzes.

- (3)** Der Gesetzgeber behandelt diese Handlungen als Ordnungswidrigkeiten, weil sie als lästig, nicht als gefährlich eingeschätzt werden.

TEIL VI

Raum- und Technikrecht

Vorbemerkung zu Teil VI

Das Raum- und Technikrecht ist der jüngste und am wenigsten gefestigte Teil des Solaren Rechts. Es entstand in wenigen Jahrzehnten, als der Metrische Wellenantrieb den Verkehr zwischen den Systemen ermöglichte, die Kolonisation sprunghaft wuchs und die ersten Welten mit atembare Luft erschlossen wurden. Die Gesetze dieses Teils sind deshalb tiefer und kleinteiliger als das übrige Recht, zugleich aber unfertiger: Viele Vorschriften tragen den Vermerk *vorläufig* oder *Erprobung*, vieles ist durch Verordnung zu ergänzen, und die Gerichte haben zu zahlreichen Fragen noch keine Linie gefunden.

Wo ein Gesetz in diesem Teil von den Verhältnissen in einzelnen Siedlungssystemen abhängt, steht die Abweichung als Systemabweichung unter dem jeweiligen Paragraphen. Alle Gesetze dieses Teils sind Bestandteil des Sol-Rechts und gelten im Kernrecht und auf Stationen vollständig; in Chartasystemen nach Maßgabe der Abkommen; in Konzernkolonien nur, soweit sie durchgesetzt werden können.

Sperrzonengesetz (SperrZG)

Zonen, in denen der Metrische Wellenantrieb nicht gezündet werden darf

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck und Geltungsbereich **VORLÄUFIG**

- (1) Dieses Gesetz dient dem Schutz von Menschen, Siedlungen, Anlagen und Fahrzeugen vor den Auswirkungen der Zündung des Metrischen Wellenantriebs.
- (2) Es gilt für alle Raumfahrzeuge, die mit einem Metrischen Wellenantrieb ausgestattet sind, im Gebiet des Kernrechts und in allen Systemen, in denen das Sol-Recht durchgesetzt werden kann, und für alle Fahrzeuge, die ein Sol-Register führen, wo auch immer sie sich befinden.
- (3) Die Zündung eines Metrischen Wellenantriebs ist in Sperrzonen verboten, soweit dieses Gesetz nicht ausdrücklich Ausnahmen zulässt.

SYSTEMABWEICHUNG

Die Chartasysteme haben das Sperrzonengesetz überwiegend übernommen und die Zonen um ihre eigenen Himmelskörper nach denselben Regeln festgelegt. In Konzernkolonien setzen die Betreiber die Zonen häufig enger fest, um Frachtverkehr zu beschleunigen; das Sol-Recht erkennt kleinere Zonen als Genehmigungsgrundlage nur an, wenn eine Sicherheitsbewertung vorliegt, die den Mindestanforderungen genügt.

§ 2 Begriffe

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. **Zündung** die Aktivierung des Metrischen Wellenantriebs mit dem Ziel, das Fahrzeug über Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen,
2. **Sperrzone** der Raumbereich um einen Stern oder einen Himmelskörper, in dem die Zündung verboten ist,
3. **stellare Zone** die Sperrzone um einen Stern,
4. **planetare Zone** die Sperrzone um einen Planeten oder einen anderen Himmelskörper,
5. **Zonenrand** die Grenzfläche einer Sperrzone,
6. **Zündpunkt** der Ort, an dem ein Fahrzeug nach den Vorschriften dieses Gesetzes zünden darf,

7. **Korridor** der durch die Zonenbehörde zugewiesene Flugweg zwischen Zonenrand und Ziel oder Start,
8. **Gateway-Sektor** ein am Rand der stellaren Zone liegender Abschnitt, in dem Fahrzeuge aus dem Innern der Zone den Metrischen Wellenantrieb zünden dürfen,
9. **Schattenzone** ein Raumbereich, der wegen der Lage innerhalb einer stellaren Zone nicht selbst als Zündort zugelassen ist,
10. **Sperrschatten** der Raumbereich, der in Zündrichtung hinter dem Zündpunkt liegt und den Auswirkungen der Zündung ausgesetzt sein kann.

§ 3 Stellare Zone

- (1) Die stellare Zone des Sols reicht bis zu einem Abstand von rund 0,93 astronomischen Einheiten vom Mittelpunkt der Sonne.
- (2) Die Zonen um andere Sterne werden durch die Zonenverordnung festgelegt. Die Verordnung bestimmt die Grenze nach der Strahlungsleistung und der Masse des Sterns und kann Zuschläge für Begleiter, Staubgürtel und besondere Gefahren festsetzen.
- (3) Die Festlegung nach Absatz 2 ist nach höchstens zehn Jahren zu überprüfen.

RECHTSPRAXIS

Das Verfahren zur Bestimmung der Zonen anderer Sterne ist nicht abschließend entwickelt. Die Behörden nutzen bisher ein Näherungsverfahren, das von Fachleuten als zu grob kritisiert wird. Ein einheitliches Berechnungsmodell soll nach Abschluss mehrerer Gutachten durch Verordnung eingeführt werden.

§ 4 Planetare Zone

- (1) Die planetare Zone eines Himmelskörpers ist eine Kugel um dessen Mittelpunkt. Ihr Halbmesser beträgt zwei Millionen Kilometer, multipliziert mit der dritten Wurzel aus dem Verhältnis der Masse des Himmelskörpers zur Masse der Erde.
- (2) Der Halbmesser der planetaren Zone der Erde beträgt danach zwei Millionen Kilometer. Für Gasriesen ergeben sich Halbmesser von etwa fünf bis vierzehn Millionen Kilometern.
- (3) Die Zonenverordnung kann die Zone eines Himmelskörpers abweichend festlegen, wenn besondere Gefahren oder ein geringes Gefährdungsrisiko dies rechtfertigen.

§ 5 Überlappende Zonen

Überschneiden sich die Zonen mehrerer Himmelskörper oder liegt die Zone eines Himmelskörpers innerhalb der Zone eines anderen, so gilt die Grenze der größeren Zone. Das gilt auch für Monde, deren Zone innerhalb der Zone ihres Planeten liegt.

§ 6 Gateway-Sektoren und Schattenzonen

- (1) Merkur und Venus liegen innerhalb der stellaren Zone des Sols. Sie sind Schattenzonen im Sinne dieses Gesetzes: Eine Zündung ist in ihrem Bereich nicht zulässig.
- (2) Fahrzeuge aus Merkur und Venus sowie alle anderen Fahrzeuge, die im Inneren der stellaren Zone beginnen, zünden in einem der vier Gateway-Sektoren Alpha, Beta, Gamma oder Delta am Rand der stellaren Zone.
- (3) Die Gateway-Sektoren werden vom Zonenamt verwaltet. Sie tragen nur die Bezeichnungen Alpha bis Delta; Richtungsangaben sind unzulässig.
- (4) Der Betreiber eines Gateway-Sektors hat die Zuteilung von Zündpunkten und die Reihenfolge zu steuern und für Sicherheitsabstände zu sorgen.

RECHTSPRAXIS

Die Gateway-Sektoren gelten als Engpass des Verkehrs aus dem inneren System. Die Regelung der Reihenfolge der Zuteilung ist durch Verordnung nur in Grundzügen festgelegt. Reeder beschwerten sich über Bevorzugung einzelner Betreiber; die Zonenbehörde bestreitet dies.

Abschnitt 2: Zündung, Korridor, Notfall

§ 7 Zündverbot in Sperrzonen

- (1) Die Zündung eines Metrischen Wellenantriebs innerhalb einer Sperrzone ist verboten.
- (2) Das Verbot gilt auch für Probezündungen, Wartungszündungen und Zündungen unter Schubbegrenzung.
- (3) Es ist ebenfalls verboten, ein Fahrzeug so zu steuern, dass es nach der Zündung in eine Sperrzone eindringt, ohne den Zonenrand abzubremsen.

§ 8 Zündfreigabe und Zündpunkt

- (1) Eine Zündung am Rand einer Sperrzone bedarf der Freigabe des Zonenamtes. Die Freigabe wird erteilt, wenn der Zündpunkt am Rand der Zone liegt, der Korridor eingehalten wird, der Sperrschatten frei ist und die technische Zulassung vorliegt.
- (2) Fahrzeuge, die von der Erde oder vom Mars aus starten, zünden am Rand der eigenen Zone des Himmelskörpers. Fahrzeuge, die von Merkur oder Venus aus starten, zünden in einem Gateway-Sektor.
- (3) Die Freigabe kann unter Bedingungen erteilt werden, insbesondere zu Zeit, Richtung und Geschwindigkeit des Fahrzeugs.
- (4) Fahrzeuge dürfen die Zündfreigabe nur aufgrund einer Anmeldung erhalten, die spätestens sechs Stunden vor der geplanten Zündung beim Zonenamt eingegangen ist.

§ 9 Korridorregel

- (1) Zwischen dem Zonenrand und dem Ziel oder Start ist ein Korridor einzuhalten. Er wird dem Fahrzeug durch das Zonenamt oder die Verkehrsleitung zugewiesen.
- (2) Ein Fahrzeug darf den Korridor nur zur Abwendung einer Gefahr verlassen.
- (3) Beim Ein- und Ausflug gelten Mindestabstände zu anderen Fahrzeugen im Korridor, die durch Verordnung bestimmt werden.
- (4) Kann ein Fahrzeug den Korridor nicht einhalten, hat es den Verkehr zu warnen und sich dem Zonenamt zu melden.

§ 10 Sperrschatten

- (1) Eine Zündung darf nur erfolgen, wenn im Sperrschatten des Zündpunkts kein Fahrzeug, keine Anlage und keine Siedlung liegt, die durch die Zündung gefährdet werden kann.
- (2) Der Sperrschatten wird vom Zonenamt für jede Freigabe festgelegt. Er richtet sich nach Zündrichtung, Fahrzeugmasse und Antriebsleistung.
- (3) Anlagen, die in einem dauerhaft genutzten Sperrschatten liegen, sind zu kennzeichnen. Der Eigentümer hat Anspruch auf Information über die Zuteilung von Zündpunkten, die auf seine Anlage wirken können.

RECHTSPRAXIS

Die Bestimmung des Sperrschattens beruht auf Modellen, deren Genauigkeit umstritten ist. Die Zonenbehörde arbeitet mit Sicherheitszuschlägen, die in der Praxis von Schiff zu Schiff unterschiedlich bemessen werden. Eine verbindliche Methode fehlt.

§ 11 Zündprotokoll und Ereignisschreiber

- (1) Jede Zündung ist in einem Zündprotokoll festzuhalten, das Zeit, Ort, Richtung, Freigabe und Betriebsdaten des Antriebs enthält.
- (2) Das Protokoll ist durch ein Siegel gegen Veränderung zu sichern und mindestens zehn Jahre aufzubewahren.
- (3) Das Zonenamt kann das Protokoll jederzeit einsehen.

§ 12 Notzündung

- (1) Ein Fahrzeug darf innerhalb einer Sperrzone ausnahmsweise zünden, wenn eine gegenwärtige Gefahr für Menschenleben nicht anders abgewendet werden kann (Notzündung).
- (2) Die Notzündung ist unverzüglich dem Zonenamt zu melden. Der Betreiber hat alle Daten zu sichern.
- (3) Die Notzündung ist nur gerechtfertigt, wenn dem Führer des Fahrzeugs nach den Umständen keine andere Wahl blieb. Das Gericht prüft dies auf Antrag nach den Grundsätzen des Notstands (§ 10 SolStGB).

RECHTSPRAXIS

Die Gerichte haben noch keine ausreichende Rechtsprechung zur Frage, wann eine Notzündung noch vertretbar ist, wenn ihre Auswirkungen auf Dritte, etwa im Sperrschatten, vorhersehbar sind. Eine Leitentscheidung des Solaren Obersten Gerichts steht aus.

Abschnitt 3: Überwachung, Haftung, Sanktionen

§ 13 Zonenamt und Überwachung

- (1) Die Einhaltung dieses Gesetzes überwacht das Zonenamt. Es betreibt die Überwachungsanlagen an den Zonenrändern und in den Gateway-Sektoren.
- (2) Das Zonenamt kann Fahrzeuge kontrollieren, Zündprotokolle auswerten und Zündfreigaben widerrufen.
- (3) Gegen Entscheidungen des Zonenamtes ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

SYSTEMABWEICHUNG

Außerhalb des Sol-Systems besteht keine Zonenbehörde von Sol. In Chartasystemen nehmen die lokalen Behörden die Aufgabe wahr, in Konzernkolonien der Betreiber. Das Sol-Recht verpflichtet Fahrzeuge unter Sol-Flagge, die Vorschriften auch dort einzuhalten, ohne dass die Einhaltung kontrolliert werden könnte.

§ 14 Zonenverordnung

- (1) Das Zonenamt gibt die Zonen durch Verordnung bekannt. Die Verordnung enthält für jeden Himmelskörper des Sol-Systems den Halbmesser der planetaren Zone.
- (2) Die Verordnung enthält für das Sol-System insbesondere folgende Halbmesser:

Himmelskörper	Zonenhalbmesser	Zündort
Erde (Mond innerhalb)	2,0 Mio. km	Rand der eigenen Zone
Mars	0,95 Mio. km	Rand der eigenen Zone
Venus	1,9 Mio. km, aber in der stellaren Zone	Gateway-Sektor
Merkur	0,76 Mio. km, aber in der stellaren Zone	Gateway-Sektor
Ceres	0,11 Mio. km	Rand der eigenen Zone
Jupiter	13,7 Mio. km	Rand der eigenen Zone
Saturn	9,1 Mio. km	Rand der eigenen Zone
Uranus	4,9 Mio. km	Rand der eigenen Zone
Neptun	5,2 Mio. km	Rand der eigenen Zone

- (3) Für Monde, deren Zone innerhalb der Zone ihres Planeten liegt, gilt § 5 SperrZG.

§ 15 Haftung bei Zonenverstößen

- (1) Wer gegen ein Zündverbot oder gegen eine Freigabebedingung verstößt, haftet für den dadurch entstandenen Schaden ohne Rücksicht auf Verschulden.
- (2) Der Betreiber des Fahrzeugs haftet gesamtschuldnerisch mit dem Führer des Fahrzeugs. Der Eigentümer haftet, soweit er den Verstoß hätte verhindern können.

- (3) Ist der Schaden auf eine fehlerhafte Freigabe des Zonenamtes zurückzuführen, haftet Sol nach den Vorschriften der Amtshaftung.

§ 16 Strafvorschriften

- (1) Wer vorsätzlich in einer Sperrzone einen Metrischen Wellenantrieb zündet, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft.
- (2) Gefährdet der Täter dadurch Menschen, Anlagen oder Fahrzeuge, ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Verursacht er dadurch den Tod eines Menschen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.
- (3) Wer fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (4) Neben der Freiheitsstrafe kann das Gericht ein Kommandoverbot anordnen.

§ 17 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer

1. ohne Freigabe am Zonenrand zündet,
2. den zugewiesenen Korridor ohne Grund verlässt,
3. das Zündprotokoll nicht oder nicht ordnungsgemäß führt,
4. eine Anmeldung nach § 8 SperrZG nicht oder nicht rechtzeitig abgibt.

Die Geldbuße beträgt bis zu dreihundert Regelsätzen, bei Unternehmen bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes.

§ 18 Übergangsvorschriften und Evaluierung **ERPROBUNG**

- (1) Fahrzeuge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zugelassen wurden, dürfen bis zu einer Übergangsfrist von fünf Jahren nach den früheren Vorschriften betrieben werden.
- (2) Die Zonenverordnung ist alle fünf Jahre zu überprüfen. Die Regierung berichtet der Versammlung über die Wirksamkeit der Zonenregelung.
- (3) Die Versammlung hat angekündigt, das Gesetz neu zu fassen, sobald die Rechtsprechung zu Notzündung und Sperrschatten gefestigt ist.

Raumverkehrsordnung (RVO)

Anflug, Docking, Orbitzugang und Verkehr im Inneren von Zonen

§ 1 Geltungsbereich und Verhältnis zum Sperrzonengesetz

- (1) Die Raumverkehrsordnung regelt den Verkehr von Raumfahrzeugen im Innern von Sperrzonen, den Anflug auf Himmelskörper, Stationen und Habitate sowie den Zugang vom Boden in die Umlaufbahn.
- (2) Für den Verkehr mit Metrischem Wellenantrieb gilt vorrangig das Sperrzonengesetz.
- (3) Die Einzelheiten des Anflug- und Dockingverfahrens regelt die Anflugordnung, die diese Verordnung ergänzt.

§ 2 Austritt, Anmeldung und Anflug

- (1) Ein Fahrzeug, das mit Metrischem Wellenantrieb in ein System einfliegt, verlässt die Überlichtgeschwindigkeit am Zonenrand und hat sich unverzüglich bei der Verkehrsleitung zu melden.
- (2) Es hat Fahrzeugdaten, Besatzung, Ladung, Antriebsklasse und Ziel anzugeben.
- (3) Der Anflug ist erst nach Erteilung der Anflugfreigabe zulässig. Die Freigabe weist Korridor, Geschwindigkeitsgrenze und Anflugzeit zu.

§ 3 Verkehr im Innern der Zone

- (1) Innerhalb einer Sperrzone dürfen nur Antriebe der Klassen 1 bis 4 betrieben werden.

- (2) Die Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Zone richtet sich nach der Anflugordnung. Sie wird durch die Verkehrsleitung nach Verkehrsdichte und Gefahrenlage festgelegt.
- (3) Antriebe der Klasse 4 dürfen in der Nähe bewohnter Himmelskörper und Anlagen nur nach besonderer Genehmigung betrieben werden (§ 10 AntrG).

§ 4 Lotsenpflicht

- (1) Fahrzeuge mit mehr als einer vom Zonenamt bestimmten Masse haben beim Einflug in dichte Verkehrsräume und beim Anflug auf Stationen und Hafenanlagen einen Lotsen zu nehmen.
- (2) Der Lotse berät den Führer. Die Verantwortung für das Fahrzeug bleibt beim Führer.

§ 5 Docking und Hafenordnung

- (1) Das Andocken an Stationen und Anlegen an Hafenanlagen ist nur mit Erlaubnis der Hafenleitung zulässig.
- (2) Die Hafenordnung regelt Liegezeiten, Entgelte, Sicherheitsvorschriften und die Pflichten der Besatzung.
- (3) Der Hafenleiter kann ein Fahrzeug abweisen, wenn es die Sicherheit der Station gefährdet. Er kann Fahrzeuge unter Quarantäne stellen.

§ 6 Vorrang bei Notlage

- (1) Fahrzeuge in Not haben Vorrang vor allen anderen Fahrzeugen. Sie haben das Recht, die Notlage durch ein Notsignal zu melden.
- (2) Jedes Fahrzeug, das ein Notsignal empfängt, hat Hilfe zu leisten, soweit dies ohne ernste Gefahr möglich ist.
- (3) Die Verkehrsleitung kann den Verkehr im Notfall sperren oder umleiten.

§ 7 Weltraumfahrstuhl, Äquatorring und Startschleife

- (1) Der Zugang vom Boden einer Welt in die Umlaufbahn erfolgt über den Äquatorring, den Weltraumfahrstuhl und die Startschleife. Raketenstarts sind nur nach Absatz 4 zulässig.
- (2) Die Betreiber dieser Anlagen unterliegen einer Betriebspflicht und einem Beförderungszwang. Sie haben Personen und Fracht zu den veröffentlichten Bedingungen zu befördern.
- (3) Der Zugang zur Umlaufbahn darf nicht allein auf Fahrstuhlfahrten mit langer Reisedauer beruhen. Die Betreiber haben Beförderungsarten bereitzuhalten, die die in der Anlage festgelegte Regelreisedauer nicht überschreiten, insbesondere durch die Startschleife.
- (4) Raketenstarts von der Oberfläche besiedelter Himmelskörper sind verboten, es sei denn, die Anlagen sind ausgefallen und das Verbot würde eine Notlage herbeiführen oder verlängern, oder die Behörde hat den Start genehmigt.
- (5) Die Beförderungsentgelte bedürfen der Genehmigung der Verkehrsbehörde. Für Auswanderer, Familien und Schüler sind Sozialtarife anzubieten.

RECHTSPRAXIS

Die Betreiber der Anlagen sind teils Sol selbst, teils Konzerne. Die Genehmigung der Entgelte ist bei privaten Betreibern streitig, weil sie die Höhe der Tarife für Auswanderer berührt. Die Regelreisedauer der Anlage wurde bisher nur vorläufig festgelegt.

SYSTEMABWEICHUNG

Auf Welten ohne Weltraumfahrstuhl und Startschleife, in der Regel Kolonien im Aufbau, ist der Raketenstart zulässig, wenn die zuständige Behörde den Ort und die Zeit bestimmt hat. Die Ordnung dort ist überwiegend lokales Recht.

§ 8 Haftung im Raumverkehr

- (1) Für Schäden aus dem Raumverkehr gilt § 52 SolBGB.
- (2) Kollidieren zwei Fahrzeuge, so haften beide nach dem Maß der Verursachung. Ein Fahrzeug, das gegen die Korridor- oder Vorrangregeln verstoßen hat, trägt die überwiegende Haftung.

§ 9 Unfalluntersuchung

- (1) Bei jedem Unfall im Raumverkehr ist unverzüglich die Unfalluntersuchungsstelle zu benachrichtigen.
- (2) Die Stelle untersucht Ursache und Umstände. Sie veröffentlicht einen Bericht. Der Bericht dient der Sicherheit und nicht der Feststellung der Schuld.
- (3) Daten, die der Stelle übermittelt werden, dürfen im Strafverfahren nur verwertet werden, wenn die Straftat besonders schwer ist.

RECHTSPRAXIS

Das Verbot der Verwertung ist umstritten. Anklage und Verteidigung bewerten die Daten unterschiedlich. Die Geschädigten verlangen vollen Zugang zum Bericht, den die Stelle nur eingeschränkt gewährt.

§ 10 Gefährdung des Raumverkehrs

- (1) Wer vorsätzlich die Sicherheit des Raumverkehrs gefährdet, indem er gegen Anflug-, Korridor-, Vorrang- oder Dockingvorschriften verstößt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Wer fahrlässig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Antriebs- und Anlagengesetz (AntrG)

Zulassung, Betrieb und Haftung für Antriebe und gefährliche Anlagen

Abschnitt 1: Antriebsklassen und Zulassung

§ 1 Zweck und Geltungsbereich **VORLÄUFIG**

- (1) Dieses Gesetz regelt Zulassung, Betrieb, Wartung und Außerbetriebnahme von Antriebsanlagen für Raumfahrzeuge sowie die Lagerung und den Transport der dafür erforderlichen Stoffe.
- (2) Es gilt für alle Fahrzeuge, die in einem Sol-Register eingetragen sind, und für alle Anlagen im Gebiet des Kernrechts und auf Stationen, die Luna gehören.

SYSTEMABWEICHUNG

Die Chartasysteme erkennen die Typzulassungen von Sol überwiegend an und ergänzen sie durch eigene Betriebserlaubnisse. In Konzernkolonien bestehen häufig eigene Zulassungen, die teilweise niedrigere Anforderungen enthalten. Ob solche Zulassungen im Sol-Recht anerkannt werden, richtet sich nach einer Liste anerkannter Zulassungsstellen.

§ 2 Antriebsklassen

- (1) Antriebe werden nach ihrem Gefahrenpotential in fünf Klassen eingeteilt.
- (2) Die Klassen sind:

Klasse	Antrieb	Rechtliche Einstufung
1	MPD-Pendlerdüsen	Regelzulassung; geringes Gefahrenpotential
2	Fusionspuls-Antrieb	Zulassung mit Abstandsauflagen zu Siedlungen
3	Magneto-Bussard-Antrieb	Zulassung mit Beschränkung des Sammelbetriebs
4	Antimaterie-Pionen-Antrieb	Gefahrenanlage; Einzelgenehmigung
5	Metrischer Wellenantrieb	Überlichtantrieb; Zulassung nach Sperrzonengesetz

- (3) Ein Fahrzeug darf mehrere Antriebe verschiedener Klassen führen. Für jede Klasse gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.
- (4) Antriebe, die nicht in die Klassen des Absatzes 2 fallen, unterliegen der Sonderregelung des Gesetzes über experimentelle Transisttechnik.

§ 3 Typzulassung

- (1) Antriebsanlagen bedürfen einer Typzulassung durch das Raumfahrtzulassungsamt. Die Zulassung wird erteilt, wenn der Antrieb nach dem Stand der Technik sicher ist.
- (2) Der Hersteller hat die Sicherheit durch Gutachten und Erprobung nachzuweisen. Für Antriebe der Klassen 4 und 5 genügt ein Nachweis aus Laborversuchen nicht; es sind Erprobungen im Raum nachzuweisen.
- (3) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass die Sicherheit nicht gegeben ist.

RECHTSPRAXIS

Für Antriebe der Klasse 5 liegen nur wenige Jahrzehnte Betriebserfahrung vor. Die Behörde stützt sich in großem Umfang auf Herstellerangaben, die sie nur eingeschränkt überprüfen kann. Die Anforderungen an den Nachweis wurden mehrfach verschärft, aber bisher nicht in einer einheitlichen Prüfordnung zusammengefasst.

§ 4 Betriebserlaubnis und Pflichten des Betreibers

- (1) Wer ein Fahrzeug mit Antriebsanlage betreibt, bedarf einer Betriebserlaubnis. Sie wird erteilt, wenn die Anlage zugelassen ist, der Betreiber zuverlässig und fachkundig ist und die Versicherung nach § 6 AntrG besteht.
- (2) Der Betreiber hat die Anlage nach den Herstellervorschriften zu betreiben, zu warten und zu prüfen.
- (3) Er hat Betriebsdaten aufzuzeichnen, zu sichern und auf Verlangen der Behörde oder des Gerichts herauszugeben.
- (4) Er hat Störungen, Beinahe-Unfälle und Sicherheitsmängel unverzüglich der Behörde zu melden.

§ 5 Prüfung und Wartung

- (1) Antriebsanlagen sind in regelmäßigen Abständen durch zugelassene Prüfer zu untersuchen. Die Prüfintervalle bestimmt die Verordnung nach Antriebsklasse.
- (2) Nach jeder Zündung eines Antriebs der Klasse 5 und nach jedem Störfall bei Klasse 4 ist eine Sonderprüfung durchzuführen.
- (3) Wird eine Anlage ohne gültige Prüfung betrieben, ist die Betriebserlaubnis ruhend gestellt.

§ 6 Pflichtversicherung

- (1) Der Betreiber einer Antriebsanlage der Klassen 2 bis 5 hat eine Haftpflichtversicherung zu unterhalten, die die Schäden aus dem Betrieb deckt.
- (2) Die Mindestdeckungssumme bestimmt die Verordnung nach Klasse und Fahrzeuggröße.
- (3) Der Geschädigte kann seinen Anspruch unmittelbar gegen den Versicherer geltend machen.

SYSTEMABWEICHUNG

Versicherungen sind in Konzernkolonien teilweise konzerneigen. Die Solaren Gerichte erkennen Konzernversicherer nur an, wenn sie von einer anerkannten Aufsichtsbehörde beaufsichtigt werden und das Solare Register sie führt.

Abschnitt 2: Besondere Vorschriften für einzelne Klassen

§ 7 Klasse 1: MPD-Pendlerdüsen

- (1) Antriebe der Klasse 1 sind für den Pendelverkehr innerhalb eines Systems zugelassen.
- (2) Die Betreiber haben die Emissionsvorschriften des Habitat- und Umweltgesetzes einzuhalten.
- (3) Die Betriebserlaubnis kann durch Anzeige und Registrierung erteilt werden.

§ 8 Klasse 2: Fusionspuls-Antrieb

- (1) Fahrzeuge mit Fusionspuls-Antrieb dürfen den Antrieb in der Nähe von Siedlungen, Stationen und Anlagen nur unter Einhaltung der festgesetzten Mindestabstände betreiben.
- (2) Beim Betrieb im Anflug auf bewohnte Himmelskörper sind die Pulsstärken zu begrenzen.
- (3) Die Behörde kann bei Gefahren für Siedlungen den Betrieb untersagen.

§ 9 Klasse 3: Magneto-Bussard-Antrieb

- (1) Der Betrieb des Sammelfeldes ist in der Nähe von Siedlungen, Stationen und Anlagen verboten.
- (2) Wer den Sammelbetrieb unterhält, haftet für Schäden, die aus dem Magnetfeld oder aus der Einwirkung auf die Umgebung entstehen.
- (3) Die Verordnung kann Gebiete festlegen, in denen der Sammelbetrieb untersagt ist.

RECHTSPRAXIS

Die Einwirkungen des Sammelbetriebs auf entfernte Anlagen sind wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Mehrere Betreiber haben Haftungsansprüche mit dem Hinweis auf fehlende Kausalitätsnachweise abgelehnt. Die Gerichte erleichtern den Beweis nur in Fällen mit eindeutiger Nähe zum Betrieb.

§ 10 Klasse 4: Antimaterie-Pionen-Antrieb VORLÄUFIG

- (1) Der Betrieb eines Antimaterie-Pionen-Antriebs ist nur mit Einzelgenehmigung zulässig. Sie wird nur erteilt, wenn der Betreiber nachweist, dass er die Sicherheit des Antriebs, der Lagerung und der Notfallverfahren gewährleistet.
- (2) Antriebe der Klasse 4 dürfen in der Nähe von bewohnten Himmelskörpern, Habitaten und Stationen nur betrieben werden, wenn die Behörde dies besonders zugelassen hat. Die Genehmigung ist an einen festgelegten Korridor gebunden.
- (3) Der Betreiber haftet für alle Schäden, die aus dem Betrieb entstehen, ohne Rücksicht auf Verschulden (§ 52 SolBGB).
- (4) Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die Besatzung für den Notfall ausgebildet ist und dass im Notfall eine Abtrennung des Antriebs möglich ist.

SYSTEMABWEICHUNG

Mehrere Chartasysteme haben den Betrieb von Antimaterie-Antrieben im gesamten System verboten, andere erlauben ihn nur in bestimmten Korridoren. In Konzernkolonien ist der Betrieb weitgehend dem Betreiber überlassen. Die Solare Behörde hat dort keine Zugriffsmöglichkeit, solange die Flaggenführung nicht auf Sol zurückführt.

§ 11 Lagerung und Transport von Antimaterie VORLÄUFIG

- (1) Antimaterie darf nur in zugelassenen Anlagen gelagert werden. Die Höchstmengen je Anlage bestimmt die Verordnung. Die Lagerung in Wohnhabitaten ist verboten.
- (2) Die Beförderung von Antimaterie ist nur auf zugelassenen Fahrzeugen, in zugelassenen Behältern und auf festgelegten Strecken erlaubt.
- (3) Wer Antimaterie erzeugt, lagert oder befördert, hat ein Verzeichnis zu führen, das jede Bewegung und jeden Bestand ausweist und der Behörde jederzeit zugänglich ist.
- (4) Wer Antimaterie unbefugt herstellt, lagert, befördert oder weitergibt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

RECHTSPRAXIS

Die Verzeichnispflicht wird bei Einrichtungen im Randgebiet nur unvollständig kontrolliert. Es besteht der Verdacht, dass in Randgebieten Antimaterie ohne Verzeichnis gehandelt wird; die Behörden verfügen über keine verlässlichen Zahlen.

§ 12 Notfallpläne und Meldepflichten

- (1) Betreiber von Antimateriemengen oberhalb der festgelegten Grenze haben einen Notfallplan aufzustellen, der von der Behörde zu genehmigen ist.
- (2) Jeder Zwischenfall mit Antimaterie ist sofort dem Biosicherheits- und Gefahrenamt zu melden. Der Betreiber hat die Umgebung zu warnen.
- (3) Die Behörde kann im Notfall Zwangsmaßnahmen gegenüber dem Betreiber anordnen, einschließlich der Räumung betroffener Bereiche.

§ 13 Klasse 5: Metrischer Wellenantrieb **VORLÄUFIG**

- (1) Metrische Wellenantriebe bedürfen der Typzulassung und der Einzelzulassung für jedes Fahrzeug. Die Zulassung ist an das Zündprotokoll und an die Vorschriften des Sperrzonengesetzes gebunden.
- (2) Der Betreiber hat nach jeder Zündung die Daten zu prüfen und der Wartung zu unterziehen. Zeigen die Daten Abweichungen, hat er das Fahrzeug außer Betrieb zu nehmen.
- (3) Ein Antrieb der Klasse 5 darf nicht ohne Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen oder Anlagen gezündet werden.
- (4) Wer einen Metrischen Wellenantrieb ohne Zulassung betreibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

RECHTSPRAXIS

Die Mindestabstände bei der Zündung sind in der Verordnung nur nach vorläufigen Berechnungen bestimmt. Die Gerichte haben bei Streit über Abstandsverletzungen bisher keine einheitlichen Maßstäbe entwickelt.

§ 14 Außerbetriebnahme und Verwertung

- (1) Antriebe sind nach Ende ihrer Nutzungsdauer außer Betrieb zu nehmen und sachgerecht zu entsorgen.
- (2) Der letzte Betreiber haftet für die Entsorgung. Er hat eine Rückstellung in der Höhe der erwarteten Kosten zu bilden.
- (3) Wracks von Fahrzeugen mit Antrieben der Klassen 4 und 5 sind unverzüglich zu melden.

§ 15 Flaggenwechsel und Umgehung

- (1) Wer ein Fahrzeug durch Flaggenwechsel den Sicherheitsvorschriften dieses Gesetzes entziehen will, handelt ordnungswidrig.
- (2) Ein Flaggenwechsel ist innerhalb von zwei Jahren nach Anordnung einer Sicherheitsmaßnahme ohne Zustimmung der Behörde unzulässig.
- (3) Das Solare Register kann die Eintragung eines Fahrzeugs verweigern, wenn der Flaggenwechsel zur Umgehung der Sicherheitsvorschriften dient.

RECHTSPRAXIS

Die Vorschrift wird durch Konzerne umgangen, die Fahrzeuge an Tochtergesellschaften in anderen Rechtskreisen übertragen. Die Solare Behörde sieht sich zur Rechtsdurchsetzung außerstande, sobald das Fahrzeug einmal in einem Konzernregister eingetragen ist.

§ 16 Bußgeld- und Strafvorschriften

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne Betriebserlaubnis eine Antriebsanlage betreibt, vorgeschriebene Prüfungen unterlässt, Meldepflichten verletzt oder Betriebsdaten nicht aufzeichnet.
- (2) Die Geldbuße beträgt bis zu zweihundert Regelsätzen, bei Unternehmen bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes.
- (3) Für Straftaten gilt das Solare Strafgesetzbuch, soweit nicht in diesem Gesetz Strafen bestimmt sind.

§ 17 Erprobungsklausel **ERPROBUNG**

- (1) Die Regierung kann durch Verordnung für die Dauer von höchstens fünf Jahren abweichende Vorschriften für neuartige Antriebe zulassen, wenn dies zur Erprobung erforderlich ist und die Sicherheit anderer nicht gefährdet wird.
- (2) Eine Erprobung nach Absatz 1 ist öffentlich bekanntzumachen. Die Ergebnisse sind in einem Bericht zusammenzufassen.

Biosicherheitsgesetz (BioSG)

Umgang mit dem radiotropen Bakterium und anderen Biogefahren

§ 1 Zweck und Begriffe **VORLÄUFIG**

- (1) Dieses Gesetz dient dem Schutz von Fahrzeugen, Stationen, Habitaten und Menschen vor dem radiotropen Bakterium (RTB) und vor sonstigen Organismen, die die Raumfahrt gefährden.
- (2) Radiotropes Bakterium im Sinne dieses Gesetzes ist ein Organismus, der ionisierende Strahlung als Energiequelle nutzt und dabei Werkstoffe, Abschirmungen und Bauteile angreift oder in ihrer Schutzwirkung beeinträchtigt.
- (3) Befall ist das Auftreten von RTB an einem Fahrzeug, einer Anlage oder einem Gebiet.
- (4) Hüllenquarantäne ist die Absonderung eines Fahrzeugs oder einer Anlage von anderen, bis die Gefahr beseitigt ist.

§ 2 Meldepflicht

- (1) Wer einen Befall feststellt oder auch nur vermutet, hat dies binnen sechs Stunden dem Biosicherheitsamt zu melden.
- (2) Die Meldepflicht trifft den Eigentümer, den Betreiber, den Führer und jede Person, die den Befall bemerkt.
- (3) Eine Meldung, die in gutem Glauben erstattet wird, hat für den Meldenden keine nachteiligen Folgen.

§ 3 Befallsstufen

- (1) Der Befall wird in drei Stufen eingeteilt: Stufe 1 (örtlich begrenzter Befall ohne Beeinträchtigung der Schutzwirkung), Stufe 2 (Beeinträchtigung der Schutzwirkung) und Stufe 3 (ausgedehnter Befall mit Gefahr für Menschen).
- (2) Die Einstufung erfolgt durch das Biosicherheitsamt aufgrund der Meldung und einer Untersuchung.
- (3) Die Verordnung bestimmt die Merkmale der Stufen.

RECHTSPRAXIS

Die Merkmale der Stufen sind wissenschaftlich umstritten. Die Behörden verwenden vorläufige Grenzwerte, die nicht von allen Fachleuten geteilt werden. Streit besteht darüber, ab wann eine Beeinträchtigung der Schutzwirkung vorliegt. Betreiber ziehen häufig Gegengutachten heran, um Quarantäne zu vermeiden.

§ 4 Quarantäne und Hafensperre

- (1) Bei Befall der Stufen 2 und 3 ordnet das Biosicherheitsamt die Hüllenquarantäne an.
- (2) Ein Fahrzeug in Quarantäne darf keine Station anlaufen, ohne dass der Hafenleiter zustimmt. Die Station kann das Andocken verweigern.
- (3) Die Besatzung hat Anspruch auf Versorgung. Die Quarantäne darf die Lebenserhaltung nicht gefährden.
- (4) Die Quarantäne endet, wenn die Dekontamination bestätigt ist.

§ 5 Dekontamination

- (1) Der Betreiber hat Befall auf eigene Kosten zu beseitigen.
- (2) Die Dekontamination darf nur durch zugelassene Betriebe erfolgen. Die Arbeiten unterliegen dem Strahlen- und Arbeitsschutz.
- (3) Wird die Dekontamination nicht durchgeführt, kann das Amt sie auf Kosten des Betreibers anordnen und ausführen lassen.

§ 6 Prüf- und Inspektionspflicht

- (1) Fahrzeuge und Anlagen mit Abschirmungen sind in festgelegten Abständen auf Befall zu untersuchen.

- (2) Der Betreiber hat die Prüfergebnisse aufzuzeichnen und dem Amt auf Verlangen vorzulegen.
- (3) Bei Fahrzeugen, die in Gebieten mit bekannter Gefährdung verkehren, sind die Prüfintervalle zu verkürzen.

§ 7 Verbot der Kultivierung und Verbreitung

- (1) Das Züchten, Lagern, Weitergeben und Freisetzen von RTB ist verboten.
- (2) Das Verbot gilt nicht für Forschung, die das Biosicherheitsamt genehmigt hat.
- (3) Wer unbefugt RTB züchtet, lagert oder freisetzt, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft.

§ 8 Forschung

- (1) Forschung mit RTB bedarf der Genehmigung. Sie wird nur erteilt, wenn die Sicherheitsvorkehrungen dem Stand der Technik entsprechen und ein wissenschaftliches oder sicherheitstechnisches Interesse besteht.
- (2) Forschungseinrichtungen haben Sicherheitsbeauftragte zu bestellen.
- (3) Die Ergebnisse der Forschung sind dem Amt mitzuteilen, soweit sie für die Sicherheit bedeutsam sind.

§ 9 Haftung

- (1) Wer das Auftreten von RTB schuldhaft verursacht oder die Meldung unterlässt, haftet für die daraus entstehenden Schäden.
- (2) Der Betreiber eines befallenen Fahrzeugs haftet für Schäden, die durch Verbreitung des Befalls auf andere Fahrzeuge oder Anlagen entstehen, ohne Rücksicht auf Verschulden, wenn er seine Prüfpflicht verletzt hat.
- (3) Der Entschädigungsfonds nach § 10 BioSG tritt ein, soweit der Schaden nicht von einem Verantwortlichen ersetzt werden kann.

§ 10 Entschädigungsfonds **ERPROBUNG**

- (1) Zur Entschädigung von Schäden durch RTB wird ein Fonds gebildet, der durch Abgaben der Betreiber von Fahrzeugen und Anlagen mit Abschirmung finanziert wird.
- (2) Der Fonds leistet Ersatz für Schäden, die nicht von einem Verantwortlichen zu ersetzen sind, bis zu einer Höchstgrenze.
- (3) Die Beitragshöhe wird jährlich festgelegt.

RECHTSPRAXIS

Die Einnahmen des Fonds sind schwankend, und seine Ausstattung gilt als zu gering für größere Schadensereignisse. Betreiber in Konzernkolonien beteiligen sich nicht in allen Fällen an der Finanzierung.

§ 11 Biosicherheitsamt

- (1) Das Biosicherheitsamt ist die zuständige Behörde. Es unterhält Prüfstellen auf Stationen und in großen Häfen.
- (2) Es kann Fahrzeuge betreten, untersuchen und Proben nehmen.
- (3) Seine Entscheidungen sind anfechtbar. Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung, soweit Gefahr im Verzug ist.

SYSTEMABWEICHUNG

In Chartasystemen sind die lokalen Gesundheits- und Umweltbehörden zuständig. In Konzernkolonien nimmt der Betreiber die Aufgaben selbst wahr und meldet nur die Befälle, die er für meldepflichtig hält. Das Sol-Recht verlangt Meldung, ohne dass Kontrollen möglich wären.

Gesetz über experimentelle Transitespacechnik (ETTG)

Vorbehalt des Staates für neuartige Transitespaceverfahren

§ 1 Zweck und Begriff **ERPROBUNG**

- (1) Experimentelle Transitespacechnik im Sinne dieses Gesetzes sind Verfahren zur Überwindung stellarer Entfernungen, die nicht auf den in der Antriebsklassenordnung genannten Antrieben beruhen und noch der Erprobung unterliegen.
- (2) Dieses Gesetz regelt den Umgang mit solchen Verfahren, soweit sie sich in Erprobung befinden.
- (3) Die Technik, ihre Funktionsweise und ihre Möglichkeiten sind Verschlussache.

§ 2 Staatsvorbehalt

- (1) Forschung, Entwicklung, Bau und Betrieb von experimenteller Transitespacechnik sind Sol vorbehalten. Private dürfen sich daran nur nach ausdrücklicher Zulassung beteiligen.
- (2) Die Zuständigkeit liegt bei der Regierung auf Luna. Sie kann einzelne Aufgaben an ein Forschungsamt übertragen.

§ 3 Unbemannte Erprobung

- (1) Die unbemannte Erprobung von experimenteller Transitespacechnik ist zulässig, wenn die Regierung sie im Einzelfall genehmigt hat.
- (2) Die Genehmigung ist an eine Sicherheitsbewertung gebunden. Der Verlauf der Erprobung ist zu dokumentieren.
- (3) Die Ergebnisse werden dem Kontrollgremium mitgeteilt. Die Öffentlichkeit erhält Auskunft über den Zweck und das Ergebnis, soweit dies mit der Geheimhaltung vereinbar ist.

§ 4 Verbot bemannter Transitespace

- (1) Der bemannte Einsatz von experimenteller Transitespacechnik ist verboten.
- (2) Das Verbot gilt, bis ein Gesetz den bemannten Einsatz ausdrücklich regelt.
- (3) Wer bemannte Transitespace durchführt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

§ 5 Geheimhaltung und Rechtsschutz

- (1) Unterlagen, Daten und Gutachten zu experimenteller Transitespacechnik sind Verschlussachen. Sie werden nur Personen zugänglich gemacht, die sicherheitsüberprüft sind.
- (2) Streitigkeiten, die diese Technik betreffen, werden von der Sonderkammer nach § 28 SolGVG entschieden.
- (3) Die Öffentlichkeit erhält nur den Tenor der Entscheidung. Die Begründung bleibt Verschlussache.

RECHTSPRAXIS

Das Zusammenspiel von Geheimhaltung und Rechtsschutz ist verfassungsrechtlich umstritten. Das Solare Verfassungsgericht hat bisher nur vorläufig entschieden, dass die Regelung mit dem Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes vereinbar ist, solange die Sonderkammer die Verschlussachen prüfen kann.

§ 6 Kontrollgremium

- (1) Die Versammlung bildet ein Kontrollgremium, das die Einhaltung dieses Gesetzes überwacht. Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
- (2) Das Gremium tagt nichtöffentlich. Es berichtet der Versammlung jährlich in allgemeiner Form.
- (3) Die Regierung hat dem Gremium auf Verlangen Auskunft zu erteilen. Sie kann die Auskunft verweigern, wenn die Sicherheit des Staates gefährdet wäre.
- (4) Der jährliche Transparenzbericht der Justiz weist die Zahl der Genehmigungen und Verfahren nach diesem Gesetz aus.

§ 7 Haftung

- (1) Wer durch den Einsatz von experimenteller Transittechnik geschädigt wird, hat Anspruch auf Entschädigung durch Sol.
- (2) Die Beweislast für die Ursächlichkeit trifft den Staat, wenn der Schaden im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einer Erprobung entstanden ist.
- (3) Die Regelung gilt auch für Schäden Dritter.

§ 8 Strafvorschrift

Wer Verschlussachen im Sinne dieses Gesetzes unbefugt offenbart, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar.

RECHTSPRAXIS

Die Strafvorschrift ist als Bedrohung für investigative Berichterstattung kritisiert worden. Ein Entwurf zur Einschränkung auf Fälle vorsätzlicher Schädigung der Sicherheit liegt vor, wurde aber nicht verabschiedet.

§ 9 Befristung und Überprüfung **ERPROBUNG**

Dieses Gesetz tritt nach zehn Jahren außer Kraft, wenn es nicht verlängert wird. Die Regierung berichtet vor Ablauf der Frist über die Erfahrungen mit dem Gesetz.

Stationsgesetz (StatG)

Luna-Stationen, Stationsleiter, Rechtsraum der Stationen

§ 1 Luna-Stationen und Geltungsbereich **VORLÄUFIG**

- (1) Eine Luna-Station ist eine Raumstation, die Sol gehört und der Verwaltung Lunas untersteht.
- (2) Auf Luna-Stationen gilt das Sol-Recht. Das gilt unabhängig davon, in welchem System die Station liegt und welchem Rechtskreis das System angehört.
- (3) Eine Luna-Station ist kein Teil des Systems, in dem sie liegt. Sie ist ein Rechtsraum des Kernrechts, auch wenn sie sich in einer Konzernkolonie befindet.

SYSTEMABWEICHUNG

In Systemen ohne Luna-Station gilt das Sol-Recht nur nach Maßgabe der Abkommen und der Durchsetzungskraft. Betreiber von Konzernkolonien lehnen den Bau einer Luna-Station häufig ab, weil dort das Sol-Recht Geltung hat. Wo eine Station besteht, ist ihre Wirkung für die umgebende Siedlung begrenzt.

§ 2 Stationsgebiet

- (1) Das Stationsgebiet umfasst die Station, ihre Anlegestellen und den Raum, der durch Verordnung als Sicherheitsbereich festgelegt ist.
- (2) Der Sicherheitsbereich beträgt in der Regel das Fünffache des Durchmessers der Station, soweit die Verordnung nichts anderes bestimmt.
- (3) Fahrzeuge, die sich im Sicherheitsbereich aufhalten, unterstehen den Anordnungen des Stationsleiters.

RECHTSPRAXIS

Die Grenzziehung bei Fahrzeugen, die am Rand des Sicherheitsbereichs ankern, ist in der Rechtsprechung nicht einheitlich. Mehrere Gerichte haben angenommen, dass für Fahrzeuge im Ankerplatz das Recht der Flagge gilt, andere stellen auf den Ort ab. Für Straftaten an Bord ankernder Fahrzeuge ist unklar, ob Sol-Recht oder Konzernrecht gilt.

§ 3 Stationsleiter

- (1) An der Spitze jeder Luna-Station steht der Stationsleiter. Er wird vom Kolonialamt ernannt.
- (2) Der Stationsleiter vertritt Sol gegenüber den Behörden des Systems und gegenüber den Betreibern.
- (3) Er hat Hausrecht, Polizeigewalt und die Befugnis zur Notstandsverwaltung. Er darf Personen vom Betreten der Station ausschließen und Fahrzeuge abweisen.

- (4) Seine Befugnisse sind an Gesetz und Verhältnismäßigkeit gebunden. Gegen seine Entscheidungen kann das Ortsgericht auf der Station angerufen werden.

§ 4 Stationsgericht und Strafverfolgung

- (1) Auf jeder Station besteht ein Stationsgericht mit der Zuständigkeit eines Ortsgerichts.
- (2) Strafsachen, die die Zuständigkeit des Stationsgerichts übersteigen, gehen an das Bezirksgericht des nächstgelegenen Gerichtsbezirks. Bis dahin hat der Stationsleiter die Beweise zu sichern und Verdächtige festzuhalten.
- (3) Das Verfahren kann auf der Station geführt werden, wenn die Mitwirkung einer Jury sichergestellt ist.

§ 5 Fahrzeuge an der Station

- (1) Fahrzeuge, die an einer Station andockt sind, unterliegen der Hafenordnung und den Anordnungen des Stationsleiters.
- (2) Ein Fahrzeug in Quarantäne darf nicht andockt werden, wenn der Stationsleiter es untersagt.
- (3) Der Stationsleiter kann ein Fahrzeug festhalten, wenn der Verdacht eines Verstoßes gegen das Sperrzonengesetz oder das Antriebs- und Anlagengesetz besteht.

§ 6 Schutzgewährung **ERPROBUNG**

- (1) Wer sich aus einer Siedlung auf eine Luna-Station begibt und glaubhaft macht, dass sein Leben, seine Gesundheit oder seine Freiheit in der Siedlung gefährdet sind oder dass er an der Rückkehr gehindert wird, hat Anspruch auf Aufnahme und vorläufigen Schutz.
- (2) Der Stationsleiter prüft den Antrag binnen drei Tagen. Er kann den Schutz nur aus Sicherheitsgründen oder bei erwiesenem Missbrauch verweigern.
- (3) Der Schutz umfasst Unterkunft, Verpflegung, ärztliche Versorgung und Rechtsberatung. Er endet mit der Rückkehr in das Heimatsystem oder mit einer Entscheidung des Kolonialamtes.

RECHTSPRAXIS

Die Schutzgewährung ist eine der umstrittensten Vorschriften des Stationsrechts. Betreiber von Konzernkolonien betrachten sie als Eingriff in ihre Hoheit und haben mehrfach Rückgabe verlangt. Die Stationsleiter nutzen ihren Ermessensspielraum sehr unterschiedlich, und die Zahl der Aufnahmen ist nicht veröffentlicht.

§ 7 Herausgabeverlangen

- (1) Verlangt ein Betreiber oder eine Behörde eines anderen Rechtskreises die Herausgabe einer Person, die sich auf der Station befindet, so entscheidet das Ortsgericht der Station.
- (2) Die Herausgabe ist abzulehnen, wenn der Person in dem ersuchenden Rechtskreis ein unfaires Verfahren, eine unmenschliche Behandlung oder die Verweigerung der Rückkehr droht.
- (3) Die Herausgabe ist zulässig, wenn die Person einer schweren Straftat dringend verdächtig ist und ein faires Verfahren gesichert ist.

§ 8 Handel und Märkte auf der Station

- (1) Auf der Station gilt die Marktordnung der Station. Der Stationsleiter kann Marktzulassungen erteilen.
- (2) Betreiber von Konzernkolonien dürfen auf der Station Handel treiben, wenn sie die Marktordnung einhalten und die Handelszulassung besitzen.
- (3) Die Station darf keinen Handel zulassen, der gegen das Sol-Recht verstößt.

§ 9 Berichtspflicht

Der Stationsleiter berichtet dem Kolonialamt jährlich über Zustand und Tätigkeit der Station. Der Bericht ist in einer Kurzfassung öffentlich.

§ 10 Gründung von Stationen

- (1) Die Gründung einer Luna-Station in einem System bedarf eines Beschlusses der Regierung.

- (2) Die Betreiber der Kolonie im System sind anzuhören. Ihre Zustimmung ist nicht erforderlich.
- (3) Das Gesetz erlaubt die Gründung ohne Zustimmung nur, wenn dies zur Sicherung der Menschenrechte in der Kolonie erforderlich ist.

RECHTSPRAXIS

Die Gründung von Stationen in bereits bestehenden Konzernkolonien ist politisch heikel. Mehrere Konzerne haben angekündigt, in diesem Fall ihre Anlagen aus dem System abzuziehen. Die Regierung hat bisher keine Station gegen den Widerstand eines Betreibers errichtet.

Kolonialgesetz (KolG)

Gründung, Betrieb und Aufsicht von Kolonien; Auswanderung

Abschnitt 1: Grundlagen

§ 1 Zweck und Begriffe **VORLÄUFIG**

- (1) Dieses Gesetz regelt die Gründung und den Betrieb von Siedlungen außerhalb des Kernrechts sowie die Rechte der Auswanderer und Siedler.
- (2) Eine Kolonie ist eine dauerhafte Siedlung von Menschen außerhalb des Sol-Systems oder auf Himmelskörpern, die keiner Sol-Verwaltung unterstehen.
- (3) Eine Charta-Kolonie ist eine Kolonie, die durch ein Charta-Abkommen mit Sol verbunden ist und von einer lokalen Regierung verwaltet wird. Eine Konzernkolonie ist eine Kolonie, die von einem Unternehmen gegründet wurde und unmittelbar von diesem geführt wird.
- (4) Die Kolonisation ist ein Ziel der Gemeinschaft. Sol fördert die Auswanderung, soweit sie freiwillig, informiert und umkehrbar ist.

§ 2 Zulassung der Gründung

- (1) Die Gründung einer Kolonie ist dem Kolonialamt anzuzeigen und bedarf der Zulassung.
- (2) Die Zulassung wird erteilt, wenn die Gründer die finanzielle Leistungsfähigkeit, die technische Fähigkeit zur Sicherstellung der Lebenserhaltung und die Zuverlässigkeit nachweisen.
- (3) Sie ist zu versagen, wenn die Kolonie den Mindeststandards nach § 3 KolG nicht genügt.

SYSTEMABWEICHUNG

Gründungen in Randgebieten erfolgen häufig ohne Zulassung, weil das Kolonialamt dort keine Kontrolle ausübt. Das Sol-Recht erkennt solche Kolonien als tatsächlich bestehende Siedlungen an, belegt die Gründer mit Ordnungswidrigkeiten und verlangt eine Nachholung der Zulassung.

§ 3 Mindeststandards der Siedlung

- (1) Jede Siedlung hat zu gewährleisten:
 - 1. die Versorgung mit Atemluft, Wasser und Energie in ausreichendem Umfang und mit Reserven,
 - 2. eine medizinische Grundversorgung,
 - 3. Schutz vor Strahlung und vor dem radiotropen Bakterium,
 - 4. den Zugang zu Kommunikations- und Verkehrsverbindungen,
 - 5. die Möglichkeit der Rückkehr der Siedler in ihr Heimatsystem.
- (2) Die Einzelheiten bestimmt die Verordnung.

§ 4 Rückkehranspruch und Rückkehrfonds

- (1) Jeder Siedler hat Anspruch auf Rückkehr in sein Heimatsystem. Der Anspruch kann nicht ausgeschlossen werden.
- (2) Die Gründer einer Kolonie haben einen Rückkehrfonds zu unterhalten, der die Rückreise der Siedler sichert.
- (3) Der Rückkehrfonds ist zweckgebunden und vor dem Zugriff der Gläubiger der Kolonialgesellschaft geschützt.

- (4) Wer die Rückkehr eines Siedlers behindert, handelt rechtswidrig und macht sich strafbar nach § 28 SolStGB.

RECHTSPRAXIS

Die Rückkehrfonds sind in der Praxis sehr unterschiedlich ausgestattet. Kolonialgesellschaften berechnen die Höhe nach den Reisekosten zum Zeitpunkt der Gründung, die später steigen. Die Aufsicht prüft die Fonds nur im Stichprobenverfahren, und in Randgebieten kaum.

Abschnitt 2: Koloniearten und Autonomie

§ 5 Charta-Kolonien

- (1) Eine Charta-Kolonie wird durch ein Charta-Abkommen mit Sol verbunden. Das Abkommen bestimmt die Rechte und Pflichten der Kolonie, die Geltung des Sol-Rechts und die Zuständigkeit der Gerichte.
- (2) Die lokale Regierung regiert in eigener Verantwortung nach dem Recht der Kolonie, soweit das Abkommen nichts anderes bestimmt.
- (3) Das Abkommen darf den Kernbestand der Charta nicht unterschreiten.

§ 6 Konzernkolonien

- (1) In einer Konzernkolonie führt das gründende Unternehmen die Verwaltung der Siedlung.
- (2) Es darf die Verhältnisse der Siedlung durch Ordnungen regeln, soweit nicht das Sol-Recht zwingend entgegensteht.
- (3) Der Kernbestand der Charta gilt auch in der Konzernkolonie. Er kann nicht durch Siedlungsverträge oder Konzernordnungen ausgeschlossen werden.
- (4) Besitzt Sol in dem System eine Station, gelten auf der Station die Gesetze Lunas (§ 1 StatG). Außerhalb der Station entscheidet im Rahmen des Absatzes 3 der Konzern.

RECHTSPRAXIS

Das Verhältnis zwischen dem weiten Spielraum des Konzerns und dem Kernbestand ist nicht abschließend geklärt. Ein System ohne Station erlaubt dem Konzern nach der tatsächlichen Rechtslage fast jede Entscheidung, solange er den Kernbestand in einer Weise einhält, die von Sol nicht überprüft werden kann. Der Umfang des Spielraums wird in der Politik regelmäßig erörtert, ohne dass es eine Reform gegeben hätte.

§ 7 Autonomiestufen nach Entfernung

- (1) Das Kolonialamt ordnet jedes System einem Nahbereich, einem Mittelbereich oder einem Randgebiet zu. Die Liste wird fortgeschrieben.
- (2) Im Nahbereich gilt das Sol-Recht mit geringen Abweichungen. Im Mittelbereich haben lokale Regierungen weitgehende Befugnisse. Im Randgebiet entscheiden sie weitgehend selbständig.
- (3) Je weiter ein System entfernt ist, desto kleiner ist der Einfluss Sols. Das Recht trägt dem Rechnung, indem es dort die Durchsetzung auf Rechtshilfe, Schlichtung und Schutzgewährung beschränkt.

SYSTEMABWEICHUNG

Ross 128 liegt im Nahbereich und gehört zu den Systemen mit vergleichsweise starker Bindung an das Sol-Recht. Die Siedler bauen dort ihre Häuser überwiegend wie auf der Erde. Da die angepflanzten Wälder noch heranwachsen, ist Holz knapp; das lokale Recht schränkt den Einschlag ein und bevorzugt Ersatzbaustoffe.

§ 8 Inhalt der Charta-Abkommen

- (1) Charta-Abkommen regeln Zuständigkeiten, Berufung und Revision, Geltung der Sol-Gesetze, Anerkennung von Registern, Rechtshilfe und die Aufnahme von Stationen.
- (2) Sie regeln auch die Abgaben an Sol und die Beteiligung der Kolonie an Gesetzgebungsverfahren.
- (3) Sie sind der Versammlung und dem Rat der Systeme zur Zustimmung vorzulegen.

Abschnitt 3: Auswanderer und Siedler

§ 9 Auswanderungsvertrag

- (1) Wer sich zur Auswanderung in eine Kolonie verpflichtet, hat Anspruch auf Aushändigung eines Auswanderungsvertrags in einer verständlichen Sprache.
- (2) Der Vertrag muss Angaben enthalten über Zielort, Dauer, Tätigkeit, Vergütung, Wohnraum, Versorgung, Rückreise, Kosten und Rechtsschutz.
- (3) Der Auswanderer kann den Vertrag binnen vierzehn Tagen nach Abschluss ohne Angabe von Gründen widerrufen.
- (4) Vor Vertragsschluss ist eine unabhängige Beratung durch die Auswanderungsberatung anzubieten.
- (5) Auswanderungsverträge, die gegen Absatz 2 verstoßen, sind widerrufbar.

SYSTEMABWEICHUNG

Die Auswanderung ist für Menschen der Nieder- und Mittelschicht attraktiv, weil das Leben in den Kolonien bessere Aussichten verspricht. Das Gesetz hat die Beratung vor allem für diese Schichten eingeführt. In der Praxis ist die Beratung außerhalb des Kernrechts oft kaum zugänglich, und die Siedlungsverträge enthalten teilweise Bedingungen, die der Auswanderer erst nach Ankunft erkennen kann.

§ 10 Verbot der Schuldknechtschaft in der Kolonie

Die Verpflichtung, Schulden aus Anreise, Ausrüstung, Wohnung oder Versorgung durch Dienste für den Gläubiger abzarbeiten, ist unwirksam, soweit dadurch die Freiheit des Siedlers, die Siedlung zu verlassen, eingeschränkt wird. Im Übrigen gilt § 18 SolBGB.

§ 11 Rechte der Siedler

- (1) Siedler haben Anspruch auf Information über die Verhältnisse der Siedlung, über Gefahren, Preise und Betreiberentscheidungen, die sie betreffen.
- (2) Sie können sich beim Kolonialamt über Betreiber und lokale Regierung beschweren.
- (3) Die Betreiber haben eine Beschwerdestelle in der Siedlung einzurichten.
- (4) Siedler haben das Recht, sich zu versammeln und zu organisieren.

§ 12 Schlichtungsstelle

- (1) Bei Streitigkeiten zwischen Siedlern und Betreibern oder zwischen Kolonien und Sol kann die Schlichtungsstelle angerufen werden.
- (2) Die Schlichtungsstelle hat ihren Sitz auf Luna. Sie kann durch Beauftragte in den Systemen tätig werden.
- (3) Ihre Empfehlungen sind nicht verbindlich, aber im gerichtlichen Verfahren zu berücksichtigen.

Abschnitt 4: Aufsicht und Grenzen

§ 13 Kolonialamt und Aufsicht

- (1) Das Kolonialamt beaufsichtigt Kolonien und Kolonialgesellschaften. Es kann Berichte verlangen, Prüfer entsenden und Auskünfte einholen.
- (2) Es führt die Liste der Kolonien und der Autonomiestufen.
- (3) Es ist in Randgebieten auf die Mitwirkung der Betreiber angewiesen und besitzt keine eigenen Kontrollmittel vor Ort.

§ 14 Maßnahmen bei Verstößen

- (1) Verstößt eine Kolonialgesellschaft gegen dieses Gesetz oder gefährdet sie Siedler, kann das Kolonialamt Auflagen erteilen, die Zulassung widerrufen oder eine Treuhandverwaltung anordnen.

- (2) Die Treuhandverwaltung ist nur zulässig, wenn die Lebenserhaltung gefährdet ist oder Siedler am Verlassen der Siedlung gehindert werden.
- (3) Die Anordnung kann nur durchgesetzt werden, wenn ein Gericht sie bestätigt und Sol über die Mittel zur Durchsetzung verfügt.

RECHTSPRAXIS

Eine Treuhandverwaltung wurde bisher nur in Systemen des Nahbereichs durchgeführt. In Konzernkolonien des Randgebietes fehlen die Mittel für ein solches Eingreifen. Die Folge ist, dass Verstöße dort in der Regel nur durch den Druck der Öffentlichkeit oder durch Schutzgewährung auf einer Station beantwortet werden.

§ 15 Übergang zur Selbstverwaltung

- (1) Eine Konzernkolonie soll nach Ablauf von fünfzig Jahren, spätestens wenn die Siedlung mehr als hunderttausend Einwohner hat, auf Antrag der Siedler in eine Charta-Kolonie überführt werden.
- (2) Das Verfahren regelt das Kolonialamt durch Verordnung.

§ 16 Abgaben

- (1) Kolonien leisten Abgaben an Sol, die in den Charta-Abkommen bestimmt werden.
- (2) Konzernkolonien leisten einen Beitrag, der nach der Wirtschaftskraft bemessen wird.
- (3) Abgaben auf Güter, die zwischen Systemen befördert werden, sind nur zulässig, wenn sie in einem Abkommen oder Gesetz geregelt sind.

§ 17 Grauzonenklausel

- (1) Wo das Sol-Recht nicht durchgesetzt werden kann, gelten die Pflichten dieses Gesetzes dennoch fort. Eine Verletzung begründet die Haftung der Verantwortlichen, sobald sie im Kernrecht, auf einer Station oder auf einem Sol-Schiff erreichbar sind.
- (2) Das Kolonialamt hat Vorfälle in Grauzonen in einem Verzeichnis zu erfassen.
- (3) Das Verzeichnis ist nicht öffentlich.

RECHTSPRAXIS

Das Verzeichnis der Grauzonen ist bislang lückenhaft. Die Versammlung hat mehrfach verlangt, es dem Kontrollgremium offenzulegen. Die Regierung hat dies mit Hinweis auf diplomatische Rücksichten abgelehnt.

Habitat- und Umweltgesetz (HabUG)

Habitate, Lebenserhaltung, Begrünung, Terraformung und Schutz fremden Lebens

§ 1 Zweck und Geltungsbereich

- (1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Menschen in Habitaten und Siedlungen, der Aufrechterhaltung der Lebenserhaltung und dem Schutz der Biosphäre bewohnter und besiedelbarer Welten.
- (2) Es gilt für Habitate, Stationen, Siedlungen und Welten im Gebiet des Kernrechts und im Rahmen der Abkommen.

§ 2 Begrünungspflicht

- (1) Habitate sind mit Begrünungsflächen auszustatten, die der Luftqualität, dem Wohlbefinden und der Ernährung dienen. Der Mindestanteil der Begrünungsflächen richtet sich nach der Verordnung.
- (2) Begrünungsflächen sind zu erhalten und zu pflegen. Sie dürfen nur mit Zustimmung der Gemeinschaft verkleinert werden.
- (3) Die Bewohner haben Anspruch auf Zugang zu den Begrünungsflächen.

SYSTEMABWEICHUNG

Viele Habitate in Chartasystemen legen auf Begrünung besonderen Wert und verlangen höhere Anteile als das Sol-Recht. Konzernkolonien nutzen die Fläche häufig für die Produktion und beschränken

Zugänge für Bewohner.

§ 3 Lebenserhaltung und Reserven

- (1) Betreiber von Habitaten und Siedlungen haben die Lebenserhaltung nach dem Stand der Technik zu betreiben und Reserven für den Notfall vorzuhalten.
- (2) Die Reserven müssen den Bedarf der Bewohner für den in der Verordnung bestimmten Zeitraum decken.
- (3) Störungen sind den Bewohnern unverzüglich mitzuteilen.
- (4) Die Lebenserhaltung darf nicht aus wirtschaftlichen Gründen unterbrochen werden (§ 12 SolBGB).

§ 4 Bauordnung und Baustoffe

- (1) Bauvorhaben in Habitaten und Siedlungen bedürfen der Genehmigung, soweit sie die Sicherheit, die Lebenserhaltung oder die Abschirmung berühren.
- (2) Baustoffe, die auf der jeweiligen Welt knapp sind, insbesondere Holz, dürfen nur in dem Umfang verwendet werden, den die örtliche Ordnung zulässt.
- (3) Abschirmungen sind nach den Anforderungen der Verordnung herzustellen und auf Befall mit dem radiotropen Bakterium zu prüfen.

§ 5 Terraformung **VORLÄUFIG**

- (1) Das Verändern der Atmosphäre, des Wasserhaushalts oder der Lebensräume einer Welt mit dem Ziel, sie für den Menschen bewohnbar zu machen (Terraformung), bedarf der Genehmigung durch Sol.
- (2) Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Auswirkungen auf einheimisches Leben, auf die Umwelt und auf bestehende Siedlungen geprüft sind und ein Plan zur Überwachung vorliegt.
- (3) Vor der Genehmigung ist die betroffene Bevölkerung anzuhören. Bei Welten, die dauerhaft bewohnbar werden können, entscheidet über die Terraformung ein Volksentscheid.
- (4) Die Gesetzgebung kennt eine begrenzte Zahl terraformbarer Welten. Das Verzeichnis führt das Kolonialamt.

RECHTSPRAXIS

Die Verfahren für Terraformung sind erst in wenigen Fällen angewendet worden. Es fehlen verbindliche Maßstäbe, ab wann eine Veränderung als Terraformung gilt, und wie lange Genehmigungen gelten. Die Kosten der Überwachung sind offen.

§ 6 Schutz einheimischer Lebensformen **VORLÄUFIG**

- (1) Auf Welten mit eigenem Leben sind die einheimischen Lebensformen und ihre Lebensräume zu schützen.
- (2) Eingriffe sind nur zulässig, wenn sie für die Besiedlung notwendig sind und die Beeinträchtigung auf das Mindestmaß beschränkt wird.
- (3) Besonderen Schutz genießen mehrzellige Lebensformen und ihre Lebensräume.
- (4) Wer einheimisches Leben ohne Genehmigung tötet, fängt, handelt oder in seinem Lebensraum erheblich stört, handelt ordnungswidrig.

§ 7 Gebietsfremde Arten

- (1) Das Einbringen gebietsfremder Arten in eine Biosphäre bedarf der Genehmigung.
- (2) Wer gebietsfremde Arten in eine Biosphäre einbringt, ohne dass die Genehmigung vorliegt, haftet für die Folgen.
- (3) Für das Einbringen in Habitate und Siedlungen gelten die Vorschriften der Verordnung. Ziel ist die Erhaltung der Artenvielfalt.

§ 8 Wasserschutz

- (1) Wasser ist in Habitaten und Siedlungen als Grundgut zu schützen und sparsam zu verwenden.

- (2) Auf Welten mit eigenen Gewässern bedarf jede Entnahme in großem Umfang der Genehmigung.

§ 9 Haftung für Umweltschäden

- (1) Wer einen Umweltschaden an einer Biosphäre verursacht, hat ihn zu beseitigen oder zu ersetzen.
- (2) Ist der Verursacher nicht feststellbar, tritt ein Umweltfonds ein, der durch Abgaben der Betreiber finanziert wird.

Rahmengesetz für die Welt TOI-700 d (TOI-RahmG)

Vorläufige Ordnung der ersten bestätigt atembaren Welt mit Mehrzellerleben

§ 1 Zweck, Geltung und Status **VORLÄUFIG**

- (1) Dieses Gesetz regelt vorläufig die rechtlichen Verhältnisse an der Welt TOI-700 d, die als atembare Welt mit eigener Biosphäre bestätigt ist.
- (2) Es gilt, bis ein abschließendes Gesetz über die Besiedlung erlassen ist, längstens zehn Jahre.
- (3) Die Welt ist eine der beiden bisher bekannten Welten mit atembarer Luft.

SYSTEMABWEICHUNG

Die Welt liegt außerhalb des Nahbereichs. Sol hat dort bisher keine Station und keine Verwaltung. Die tatsächliche Kontrolle beruht auf der Anwesenheit weniger Sol-Fahrzeuge und auf der Überwachung aus dem Orbit.

§ 2 Besonderheiten der Welt

- (1) Die Welt ist gebunden rotierend, sodass eine Seite der Sonne zugewandt (Sonnenseite) und die andere abgewandt (Schattenseite) liegt. Zwischen beiden liegt ein ringförmiger Bereich mit gemäßigten Verhältnissen (Band).
- (2) Im Band gibt es Wälder, Seen und kleine Ozeane. Das Leben besteht überwiegend aus einfachen mehrzelligen Tieren, die hauptsächlich im Wasser leben; Landlebewesen sind sehr selten.
- (3) Die Verordnung kann weitere Bereiche der Welt abgrenzen.

§ 3 Rechtsstatus und Treuhandverwaltung **VORLÄUFIG**

- (1) Die Welt untersteht der Hoheit Sols. Sol verwaltet sie treuhänderisch für die Gemeinschaft bis zum Abschluss der Besiedlungsvorbereitung.
- (2) Rechte an Teilen der Welt entstehen nur durch Zuteilung nach diesem Gesetz.
- (3) Ein privates Betreten, Besiedeln oder Bebauen ohne Genehmigung ist verboten.

§ 4 Betreten und Landung

- (1) Das Betreten der Welt und die Landung von Fahrzeugen bedürfen der Genehmigung des Kolonialamtes.
- (2) Die Genehmigung wird nur für Forschungs-, Erkundungs- und Vorbereitungszwecke erteilt.
- (3) Wer ohne Genehmigung landet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 5 Schutz der Primärbiosphäre

- (1) Die einheimischen Lebensformen und ihre Lebensräume sind vor Veränderungen durch den Menschen zu schützen. Insbesondere die Gewässer und die Landlebewesen genießen den Schutz von § 6 HabUG.
- (2) Das Einbringen von Arten und Mikroorganismen ist verboten, soweit es nicht zur Erkundung durch das Kolonialamt genehmigt wurde.
- (3) Alle Fahrzeuge und Personen müssen sich vor dem Betreten einer Dekontamination unterziehen.

RECHTSPRAXIS

Es ist noch nicht abschließend untersucht, ob Mikroorganismen der Welt für Menschen gefährlich sind und umgekehrt. Die vorläufigen Quarantäneregeln gelten daher unabhängig vom Ausgang der Untersuchungen.

§ 6 Besiedlungsbereich

- (1) Die Besiedlung ist nur im Band zulässig.
- (2) Das Betreten der Sonnenseite und der Schattenseite ist nur für Forschungs- und Sicherheitsfahrzeuge mit Genehmigung gestattet.
- (3) Die Verteilung der Siedlungsflächen im Band bestimmt das Zuteilungsverfahren.

§ 7 Landanteile und Zuteilungsverfahren ERPROBUNG

- (1) Landanteile an der Welt werden nach einem öffentlichen Verfahren zugeteilt. Das Verfahren ist noch nicht eröffnet.
- (2) Das Verfahren wird eröffnet, wenn die Regierung dies feststellt und die Versammlung zugestimmt hat. Es unterliegt der Beteiligung der Bevölkerung.
- (3) Die Zuteilung richtet sich nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Ein Anteil der Landanteile ist für Auswanderer der Nieder- und Mittelschicht vorzubehalten.
- (4) Wer einen Landanteil erhält, trägt die Kosten der Erschließung nach Maßgabe der Verordnung.

§ 8 Anwartschaften

- (1) Anwartschaften auf Landanteile an der Welt sind das Recht, im Zuteilungsverfahren bevorzugt berücksichtigt zu werden.
- (2) Sie sind übertragbar, vererblich und handelbar (§ 18 SolHGB).
- (3) Eine Anwartschaft verpflichtet den Inhaber nicht zur Teilnahme am Zuteilungsverfahren. Verzichtet er, entfällt die Anwartschaft ohne Entschädigung.
- (4) Die Zahl der Landanteile, die durch Anwartschaften bedient werden kann, ist nicht höher als die Zahl der zur Verfügung stehenden Flächen.

§ 9 Anwartschaften des Ceres-Kontors VORLÄUFIG

- (1) Das Ceres-Kontor hält über den Fernziel-Fonds (§ 19 SolHGB) Anwartschaften auf Landanteile an der Welt.
- (2) Die Rechtmäßigkeit des Erwerbs der Anwartschaften vor der öffentlichen Bekanntmachung der Entdeckung der atembaren Welt ist nicht abschließend geklärt. Das gilt insbesondere für die Frage, ob der Erwerb gegen das Verbot von Insidergeschäften (§ 16 SolHGB) verstieß.
- (3) Die Regierung kann vom Ceres-Kontor Auskunft über Umfang und Zeitpunkt des Erwerbs verlangen.
- (4) Die Anwartschaften sind einstweilen nicht aus dem Zuteilungsverfahren ausgeschlossen. Bis zu einer Entscheidung dürfen sie nur mit Zustimmung der Aufsicht verfügt werden.

RECHTSPRAXIS

Der Umfang der vom Ceres-Kontor gehaltenen Anwartschaften ist nicht öffentlich und wird in der Fachwelt auf sehr unterschiedliche Werte geschätzt. Das Ceres-Kontor trägt nach eigener Aussage ein erhebliches Kostenrisiko, weil die Erschließung der Fläche teuer ist; Kritiker halten die Anwartschaften für einen Vorsprung, der der Allgemeinheit schade. Ob Verfahren gegen Beteiligte geführt werden, ist öffentlich nicht bekannt.

§ 10 Gesundheit und Quarantäne

- (1) Wer von der Welt zurückkehrt, unterliegt einer Quarantäne von mindestens zwei Wochen und einer Untersuchung.
- (2) Proben, die von der Welt entnommen werden, dürfen nur in gesicherten Einrichtungen untersucht werden.
- (3) Das Biosicherheitsamt kann die Quarantäne verlängern.

§ 11 Streitigkeiten

- (1) Für Streitigkeiten über Rechte an der Welt ist die Raumrechtskammer des Bezirksgerichts Luna zuständig.
- (2) Streitigkeiten über Anwartschaften, die an der Ceres-Kontor-Börse gehandelt werden, entscheidet die Börsen- und Handelskammer am Ceres-Kontor.
- (3) Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen beiden Kammern ist ungeklärt. Das Solare Oberste Gericht entscheidet bei Streit.

§ 12 Außerkrafttreten und Überprüfung ERPROBUNG

- (1) Dieses Gesetz tritt außer Kraft, sobald ein abschließendes Gesetz über die Besiedlung der Welt in Kraft tritt, spätestens nach zehn Jahren.
- (2) Die Regierung berichtet der Versammlung jährlich über den Stand.

TEIL VII

Verfassungs-, Verwaltungs- und Arbeitsrecht

Solare Charta (SolCh)

Grundrechte und Staatsprinzipien

Art. 1 Würde des Menschen

- (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
- (2) Das Volk bekennt sich zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit zwischen den Welten.

Art. 2 Leben und Freiheit

- (1) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
- (2) Die Todesstrafe ist abgeschafft. Folter und unmenschliche Behandlung sind verboten.
- (3) In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Art. 3 Gleichheit

- (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
- (2) Niemand darf wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Sprache, seines Glaubens, seiner Weltanschauung, seiner Behinderung oder seiner Heimatwelt benachteiligt oder bevorzugt werden.

Art. 4 Atemluft und Grundversorgung

- (1) Jeder Mensch hat Anspruch auf Atemluft, Trinkwasser und Energie in dem für sein Leben notwendigen Umfang. Der Staat sorgt für die Aufrechterhaltung dieser Versorgung, soweit er sie nicht Dritten überlässt.
- (2) Wer Grundgüter liefert, darf die Lieferung nicht zur Durchsetzung anderer Ziele einsetzen.
- (3) Der Anspruch gilt in jedem Rechtskreis. Er ist Teil des Kernbestands der Charta.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien tritt der Anspruch nach Absatz 1 gegen den Betreiber auf, der die Versorgung führt. Die Charta bindet ihn kraft des Kernbestands. Die tatsächliche Durchsetzung hängt davon ab, ob Gerichte und Station erreichbar sind.

Art. 5 Freizügigkeit, Auswanderung und Rückkehr

- (1) Alle Menschen haben das Recht, sich zwischen den Welten frei zu bewegen und ihren Wohnsitz frei zu wählen.
- (2) Jeder hat das Recht, auszuwandern. Niemand darf gegen seinen Willen an der Rückkehr in sein Heimatsystem gehindert werden.
- (3) Einschränkungen sind nur zulässig zum Schutz von Leben und Gesundheit, zur Abwehr von Gefahren für die Lebenserhaltung, zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten und zur Verhütung von Straftaten.

SYSTEMABWEICHUNG

Das Recht auf Rückkehr ist in Kolonien mit hohen Reisekosten besonders bedeutsam. Chartasysteme haben eigene Rückkehrfonds eingerichtet. In Konzernkolonien wird es nach Berichten der Siedler

teilweise nur unter Bedingungen gewährt, die Absatz 2 nicht entsprechen.

Art. 6 Glaubens-, Meinungs- und Pressefreiheit

- (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und das Bekenntnis sind unverletzlich.
- (2) Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
- (3) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und in dem Recht der persönlichen Ehre.

Art. 7 Versammlung und Vereinigung

- (1) Alle haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
- (2) Alle haben das Recht, Vereine, Gesellschaften und Gewerkschaften zu bilden. Das Recht, sich zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zusammenzuschließen, ist für jedermann gewährleistet.

Art. 8 Privatsphäre und Daten

- (1) Das Privatleben, die Wohnung und die Kommunikation sind geschützt.
- (2) Jeder hat das Recht, über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten selbst zu bestimmen.
- (3) Eingriffe sind nur aufgrund eines Gesetzes zulässig und nur, soweit sie erforderlich sind.

SYSTEMABWEICHUNG

Konzernkolonien überwachen Wohnbereiche und Kommunikation der Siedler häufig mit Verweis auf die Sicherheit der Lebenserhaltung. Das Solare Oberste Gericht hat diese Praxis nur insoweit gebilligt, als sie zur Gefahrenabwehr erforderlich ist.

Art. 9 Eigentum

- (1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
- (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
- (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt.

Art. 10 Rechte vor Gericht

- (1) Jeder hat Anspruch auf rechtliches Gehör, auf ein faires Verfahren und auf Entscheidung durch den gesetzlichen Richter.
- (2) Jeder Beschuldigte gilt bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig.
- (3) Niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden.
- (4) Jede Person, die verhaftet wird, ist unverzüglich einem Richter vorzuführen.

Art. 11 Rechtsweg

Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Das Recht auf Verfassungsbeschwerde bleibt unberührt.

Art. 12 Staatsprinzipien

- (1) Sol ist eine demokratische, rechtsstaatliche, soziale und bundesstaatliche Gemeinschaft der Menschen.
- (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
- (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

- (4) Die Regierung hat ihren Sitz auf Luna.

Art. 13 Direkte Demokratie

- (1) Das Volk übt seine Staatsgewalt auch durch Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid aus.
- (2) Das Nähere regelt das Volksabstimmungsgesetz.
- (3) Verfassungsänderungen bedürfen der Zustimmung durch Volksentscheid.

Art. 14 Sol und die Systeme

- (1) Die Systeme gestalten ihre Verhältnisse im Rahmen der Charta und der Abkommen selbst.
- (2) Der Rat der Systeme wirkt an der Gesetzgebung und Verwaltung mit.
- (3) Sol hat die Aufgabe, einheitliche Lebensverhältnisse zu fördern und die Rechte der Menschen in den Systemen zu schützen.

Art. 15 Kernbestand und Geltung

- (1) Die Artikel dieser Charta über Würde, Leben, Freiheit, Gleichheit, Grundversorgung, Freizügigkeit, Rechtsweg und faires Verfahren bilden den Kernbestand.
- (2) Der Kernbestand gilt in jedem Rechtskreis. Er kann durch Verträge, Konzernordnungen und lokale Gesetze nicht eingeschränkt werden.
- (3) Verträge und Ordnungen, die dem Kernbestand zuwiderlaufen, sind nichtig.

RECHTSPRAXIS

Die Verbindlichkeit des Kernbestands in Rechtskreisen, in denen Sol keine Durchsetzungsmacht hat, ist rechtlich anerkannt, tatsächlich aber nur unvollkommen gewährleistet. Das Solare Verfassungsgericht bezeichnet den Kernbestand als „rechtlich unbedingt, tatsächlich bedingt“.

Art. 16 Änderung der Charta

Die Charta kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das ihren Wortlaut ausdrücklich ändert oder ergänzt, und nur mit Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern und anschließender Zustimmung durch Volksentscheid. Der Kernbestand darf nicht berührt werden.

Volksabstimmungsgesetz (SolVA)

Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

§ 1 Volksinitiative

- (1) Wer einen Gesetzentwurf in die Versammlung einbringen möchte, kann dies durch eine Volksinitiative tun, wenn sie von einem vom Hundert der Stimmberechtigten unterstützt wird.
- (2) Die Versammlung hat binnen sechs Monaten über den Entwurf zu beraten und zu beschließen.

§ 2 Volksbegehren

- (1) Lehnt die Versammlung den Entwurf ab, kann ein Volksbegehren eingeleitet werden. Es bedarf der Unterstützung von fünf vom Hundert der Stimmberechtigten innerhalb von sechs Monaten.
- (2) Das Volksbegehren ist erfolgreich, wenn es das Quorum erreicht. Dann ist ein Volksentscheid durchzuführen.

§ 3 Volksentscheid

- (1) Im Volksentscheid wird der Entwurf zur Abstimmung gestellt. Er ist angenommen, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustimmt und mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten zugestimmt hat.
- (2) Bei Gesetzen, die die Rechte der Systeme berühren, bedarf es zusätzlich der Zustimmung der Mehrheit der Systeme.
- (3) Ein angenommener Entwurf ist als Gesetz zu verkünden.

§ 4 Gegenstand und Grenzen

- (1) Gegenstand eines Volksentscheids kann jedes Gesetz sein, das in die Zuständigkeit Sols fällt.
- (2) Ausgeschlossen sind Entwürfe, die dem Kernbestand der Charta widersprechen, den Haushalt der Gemeinschaft allein regeln oder in Einzelfällen Personen betreffen.
- (3) Über die Zulässigkeit entscheidet das Solare Verfassungsgericht.

§ 5 Fristen und Abstimmungsverfahren

- (1) Die Abstimmungsfrist bei Volksentscheiden beträgt vier Wochen, damit auch Stimmberechtigte in weiter entfernten Systemen teilnehmen können.
- (2) Die Stimmabgabe erfolgt elektronisch mit gesichertem Siegel oder auf Papier an den Abstimmungsstellen der Stationen.
- (3) Das Ergebnis wird festgestellt, wenn die Abstimmung in allen Systemen abgeschlossen ist.

SYSTEMABWEICHUNG

In Randgebieten werden Abstimmungen häufig durch lange Übermittlungszeiten erschwert. Sol verlängert die Frist für diese Gebiete nicht allgemein, sondern lässt die Teilnahme durch Kurier zu. In Konzernkolonien wird die Stimmabgabe nach Berichten von Siedlern teilweise durch die Betreiber behindert, indem die Stimmabgabe nur an Orten erlaubt wird, die der Betreiber kontrolliert.

Solares Verwaltungsverfahrensgesetz (SolVwVfG)

Verwaltungsverfahren, Rechtsbehelfe, Amtshaftung

§ 1 Gesetzmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit

- (1) Die Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden.
- (2) Eingriffe in Rechte müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein.
- (3) Die Behörden haben von Amts wegen zu ermitteln und alle für den Einzelfall bedeutsamen Umstände zu berücksichtigen.

§ 2 Verwaltungsakt

- (1) Ein Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.
- (2) Ein Verwaltungsakt, der an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet, ist nichtig.
- (3) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Auf Vertrauen kann sich nur berufen, wer die Rechtswidrigkeit nicht kannte.

§ 3 Anhörung und Begründung

- (1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, ist ihm Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.
- (2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt ist mit einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (3) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn Gefahr im Verzug ist, insbesondere bei Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben und Lebenserhaltung.

§ 4 Rechtsbehelfe

- (1) Gegen einen Verwaltungsakt kann binnen eines Monats Widerspruch eingelegt werden.
- (2) Hilft die Behörde dem Widerspruch nicht ab, kann Klage vor der Verwaltungskammer erhoben werden.
- (3) Widerspruch und Klage haben aufschiebende Wirkung, soweit nicht das Gesetz oder die Behörde im überwiegenden Interesse die sofortige Vollziehung anordnet.

§ 5 Amtshaftung

- (1) Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes vorsätzlich oder fahrlässig die einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so haftet Sol für den Schaden.
- (2) Der Amtsträger haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit im Wege des Rückgriffs.

§ 6 Verwaltungsvollstreckung

Verwaltungsakte werden durch die Vollstreckungsbehörde vollstreckt. Zwangsmittel sind das Zwangsgeld, die Ersatzvornahme und der unmittelbare Zwang. Sie müssen angedroht werden, außer bei Gefahr im Verzug.

Transparenzgesetz (SolTranspG)

Zugang zu Informationen der Verwaltung und Justiz

§ 1 Informationsanspruch

- (1) Jeder hat Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, soweit nicht dieses Gesetz oder ein anderes Gesetz den Zugang beschränkt.
- (2) Der Antrag ist an die Behörde zu richten, die über die Informationen verfügt. Sie entscheidet binnen eines Monats.
- (3) Der Zugang erfolgt durch Auskunft, Akteneinsicht oder Bereitstellung von Kopien.

§ 2 Veröffentlichungspflichten

- (1) Die Behörden haben Gesetze, Verordnungen, Organisationspläne, Haushalte und Genehmigungen von allgemeiner Bedeutung zu veröffentlichen.
- (2) Die Register sind nach Maßgabe der jeweiligen Gesetze öffentlich.

§ 3 Ausnahmen

- (1) Der Zugang ist ausgeschlossen, soweit
 1. die Sicherheit Sols, einer Station, eines Habitats oder eines Fahrzeugs gefährdet würde,
 2. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse betroffen sind,
 3. personenbezogene Daten offenbart würden,
 4. Verschlusssachen betroffen sind,
 5. technische Unterlagen zu Antrieben, Anlagen oder Transistertechnik betroffen sind, deren Offenbarung die Sicherheit gefährden würde.
- (2) Der Ausschluss ist zu begründen. Teile von Unterlagen, die nicht unter die Ausnahme fallen, sind herauszugeben.

RECHTSPRAXIS

Die Ausnahmen werden von den Behörden weit ausgelegt. Berichte zu Sicherheitsvorfällen, Prüfungen von Antrieben und Verzeichnisse von Grauzonen sind in der Praxis nur in Auszügen zugänglich. Journalisten und Verbände klagen regelmäßig auf weitergehenden Zugang.

§ 4 Transparenzbericht

- (1) Die Regierung veröffentlicht jährlich einen Transparenzbericht der Justiz und der Verwaltung. Er enthält Zahlen zu Verfahren, Genehmigungen, Zugangsanträgen und Ablehnungen.
- (2) Der Bericht enthält keine Einzelheiten zu laufenden oder abgeschlossenen Verfahren, deren Offenlegung ausgeschlossen ist.

§ 5 Beauftragter für Transparenz

Der Beauftragte für Transparenz wird von der Versammlung gewählt. Er überwacht die Einhaltung des Gesetzes, berät Antragsteller und kann Behörden beanstanden.

Solares Arbeitsgesetz (SolArbG)

Arbeitsverhältnis, Arbeitsschutz, Koloniarbeit und Raumbesetzungen

§ 1 Arbeitsvertrag

- (1) Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist.
- (2) Der Arbeitgeber hat die wesentlichen Vertragsbedingungen spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses schriftlich niederzulegen.
- (3) Die Vergütung darf den Mindestlohn nicht unterschreiten, der sich nach einem festen Vielfachen des Regelsatzes bestimmt.

§ 2 Arbeitszeit und Ruhe

- (1) Die werktägliche Arbeitszeit darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf zehn Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Monaten im Durchschnitt acht Stunden nicht überschritten werden.
- (2) Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist dem Arbeitnehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren.
- (3) In Habitaten mit eigenem Tagesrhythmus gilt der ortsübliche Tag. Schichtarbeiter dürfen nicht dauerhaft in Nachtschicht eingesetzt werden.

§ 3 Arbeitsschutz und Strahlenschutz

- (1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen, um Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen.
- (2) In Betrieben, in denen Beschäftigte ionisierender Strahlung ausgesetzt sind, gelten die Dosisgrenzen der Verordnung. Der Arbeitgeber hat die Dosis zu überwachen und zu dokumentieren.
- (3) Arbeiten an Abschirmungen, die vom radiotropen Bakterium befallen sind, dürfen nur durch besonders unterwiesene Personen mit Schutzausrüstung erfolgen.

§ 4 Kündigungsschutz

- (1) Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.
- (2) Sozial gerechtfertigt ist die Kündigung nur, wenn sie durch Gründe in der Person oder im Verhalten des Arbeitnehmers oder durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist.
- (3) Die Kündigung eines Arbeitnehmers in einer Siedlung, die zu dessen Verlust des Wohnraums führen würde, ist nur wirksam, wenn dem Arbeitnehmer ein Wohnraum nachgewiesen wird oder die Rückreise gesichert ist.

§ 5 Koloniarbeit

- (1) Wer als Arbeitnehmer in eine Kolonie entsandt wird, hat Anspruch auf eine Rückreise auf Kosten des Arbeitgebers, wenn das Arbeitsverhältnis aus einem Grund endet, den er nicht zu vertreten hat.
- (2) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer an dem Arbeitsort eine angemessene Unterkunft und Versorgung zu sichern.
- (3) Eine Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber in der Versorgung ist so zu gestalten, dass die Rechte des Arbeitnehmers nicht beeinträchtigt werden.

SYSTEMABWEICHUNG

In Konzernkolonien sind Arbeit, Wohnung und Versorgung häufig in einer Hand. Die Gerichte haben dort Kündigungen, die zu Verlust der Wohnung geführt hätten, mehrfach für unwirksam erklärt. Die Durchsetzung der Urteile bereitet in Randgebieten Schwierigkeiten.

§ 6 Koalitions- und Arbeitskampfrecht

- (1) Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, sich zu Koalitionen zusammenzuschließen und Tarifverträge zu schließen.
- (2) Arbeitskämpfe sind zulässig, wenn sie von einer Gewerkschaft getragen werden und verhältnismäßig sind.
- (3) Arbeitskämpfe dürfen nicht die Lebenserhaltung von Habitaten oder Siedlungen gefährden. Notdienste sind aufrechtzuerhalten.

§ 7 Besatzungen von Raumfahrzeugen

- (1) Auf Besatzungen von Raumfahrzeugen finden die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Anwendung, soweit nicht das Besatzungsrecht etwas anderes bestimmt.
- (2) Der Führer hat an Bord die Befehlsgewalt. Er hat sie so auszuüben, dass Leben und Gesundheit der Besatzung gewahrt werden.
- (3) Das Besatzungsmitglied hat Anspruch auf Heuer, Verpflegung, Ruhezeiten und die Rückführung an den Heimatort, wenn die Fahrt aus Gründen endet, die es nicht zu vertreten hat.
- (4) Der Führer darf die Besatzung zur Fahrt nicht zwingen, wenn Gefahr für Leben besteht. Die Weigerung, an einer offenkundig lebensgefährlichen Handlung mitzuwirken, ist keine Pflichtverletzung.

ANHÄNGE

Anhang A: Verzeichnis der Gesetze

Kürzel	Gesetz	Teil	Stand
SolGVG	Solares Gerichtsverfassungsgesetz	II	Gefestigt; Fachgeschworene und Sonderkammer in Erprobung
SolStPO	Solare Strafprozessordnung	II	Gefestigt
SolZPO	Solare Zivilprozessordnung	II	Gefestigt
SolBGB	Solares Bürgerliches Gesetzbuch	III	Gefestigt; Einzelvorschriften mit Raumbezug im Fluss
SolStGB	Solares Strafgesetzbuch	IV	Gefestigt; Habitatverweis und Unternehmensstrafe umstritten
SolHGB	Solares Handelsgesetzbuch	V	Gefestigt; Fernziel-Fonds vorläufig
SperrZG	Sperrzonengesetz	VI	Vorläufig
RVO	Raumverkehrsordnung	VI	Teilweise gefestigt, teilweise vorläufig
AntrG	Antriebs- und Anlagengesetz	VI	Vorläufig
BioSG	Biosicherheitsgesetz	VI	Vorläufig
ETTG	Gesetz über experimentelle Transisttechnik	VI	Erprobung, befristet
StatG	Stationsgesetz	VI	Vorläufig
KoLG	Kolonialgesetz	VI	Vorläufig
HabUG	Habitat- und Umweltgesetz	VI	Teilweise gefestigt, Terraformung vorläufig
TOI-RahmG	Rahmengesetz für die Welt TOI-700 d	VI	Vorläufig, befristet
SolCh	Solare Charta	VII	Gefestigt
SolVA	Volksabstimmungsgesetz	VII	Gefestigt
SolVwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz	VII	Gefestigt
SolTranspG	Transparenzgesetz	VII	Gefestigt; Ausnahmen umstritten
SolArbG	Arbeitsgesetz	VII	Gefestigt

Anhang B: Glossar

Begriff	Bedeutung
Anklagebehörde	Staatsanwaltschaft; leitet Ermittlungen und erhebt die Anklage, auch zugunsten des Beschuldigten verpflichtet
Äquatorring	Teil der Orbitalverbindung; Anlage für den Zugang vom Boden in die Umlaufbahn
Befall	Auftreten des radiotropen Bakteriums an einem Fahrzeug, einer Anlage oder einem Gebiet
Bezirksgericht	Gericht erster Instanz in Zivil- und Strafsachen
Chartakolonie	Kolonie mit lokaler Regierung, verbunden mit Sol durch ein Abkommen
Fachgeschworene	Geschworene mit beruflicher Sachkunde in der Raumrechtskammer; Einrichtung in Erprobung
Fragenkatalog	Von dem Vorsitzenden vorgelegte Tatsachenfragen, die die Jury einzeln beantwortet
Gateway-Sektor	Abschnitt am Rand der stellaren Zone, in dem Fahrzeuge aus dem Inneren zünden dürfen (Alpha bis Delta)
Geschworene	Aus der Bürgerschaft gelöste Personen, die über Tatsachenfragen entscheiden
Große Jury	Zwölf Geschworene; entscheidet bei Verbrechen
Grundgüter	Atemluft, Trinkwasser und Energie in dem für das Leben notwendigen Umfang
Habitatverweis	Zeitlich begrenzter Ausschluss aus einem Habitat oder einer Station als Nebenfolge einer Strafe
Heimatsystem	System, das sich nach dem Wohnsitz bestimmt; maßgeblich für Rückkehranspruch und Anerkennung
Kernbestand	Teil der Charta, der in jedem Rechtskreis gilt und nicht abbedungen werden kann
Kernrecht	Rechtskreis, in dem das Sol-Recht vollständig durchgesetzt wird
Kleine Jury	Sechs Geschworene; entscheidet bei Vergehen auf Antrag des Angeklagten
Kommandoverbot	Entzug der Erlaubnis zum Führen von Raumfahrzeugen
Konzernkolonie	Kolonie, die ein Unternehmen gegründet hat und unmittelbar führt
Korridor	Zugewiesener Flugweg zwischen Zonenrand und Ziel oder Start
Luna-Recht	Sol-Recht, das auf Luna-Stationen gilt
Ortsgericht	Gericht für kleine Streitigkeiten, Ordnungswidrigkeiten und Schlichtung
Radiotropes Bakterium	Organismus, der ionisierende Strahlung als Energiequelle nutzt und Abschirmungen angreift
Regelsatz	Monatlicher Grundbedarf eines Erwachsenen; Maßstab für Schwellen und Bußgelder
Sperrschatten	Raumbereich hinter dem Zündpunkt, der den Auswirkungen der Zündung ausgesetzt sein kann
Sperrzone	Raumbereich um Stern oder Himmelskörper, in dem die Zündung des Metrischen Wellenantriebs verboten ist
Strafzumessungskammer	Zwei Berufsrichter und zwei ausgeloste Geschworene; bestimmt die Strafe nach einem Schuldspruch
Tagessatz	Einheit der Geldstrafe, bemessen nach dem Einkommen des Täters
Verschlussache	Geheimhaltungsbedürftige Unterlage; Zugang nur für sicherheitsüberprüfte Personen
Zonenamt	Behörde, die Zonen verwaltet, Zündfreigaben erteilt und Zündungen überwacht
Zündpunkt	Ort am Zonenrand oder im Gateway-Sektor, an dem ein Fahrzeug zünden darf

Anhang C: Offene Rechtsfragen

Die folgende Liste fasst die in den Gesetzen mit Rechtspraxis-Vermerken versehenen Punkte zusammen. Sie dient als Arbeitsliste für die Weiterentwicklung des Rechts und für die erzählerische Nutzung: Hier ist das Recht dünn, und hier entstehen Konflikte.

Durchsetzung und Hoheit

- **Kernbestand in Konzernkolonien.** Der Kernbestand der Charta gilt rechtlich überall, ist aber tatsächlich nur dort durchsetzbar, wo Gerichte, Stationen oder Schiffe Sols erreichbar sind.
- **Weltrechtsprinzip.** Wie weit die Solare Anklagebehörde Taten in fremden Rechtskreisen ohne Einvernehmen verfolgen darf, ist nicht abschließend entschieden.
- **Schutzgewährung auf Stationen.** Betreiber und Sol streiten über die Reichweite; die Praxis der Stationsleiter ist uneinheitlich.
- **Flaggenwechsel.** Die Umgehung von Sicherheitsvorschriften durch Registerwechsel ist verboten, aber kaum kontrollierbar.
- **Grauzonen.** Das Kolonialamt führt ein nicht öffentliches Verzeichnis von Vorfällen, dessen Offenlegung die Regierung ablehnt.

Raum- und Technikrecht

- **Zonenmethode.** Die Bestimmung stellarer Zonen anderer Sterne und die Berechnung des Sperrschattens beruhen auf vorläufigen Modellen.
- **Notzündung.** Die Grenzen der Rechtfertigung, wenn Dritte im Sperrschatten gefährdet werden, sind nicht geklärt.
- **Haftung bei Fehlzündung.** Ob der Betreiber eines zugelassenen Antriebs der Klasse 5 für Fehlzündungen haftet, ist offen.
- **Befallsstufen des Bakteriums.** Die Merkmale der Stufen und die Grenzwerte sind wissenschaftlich umstritten.
- **Verwertbarkeit von Unfallberichten.** Das Verwertungsverbot im Strafverfahren ist umstritten.
- **Experimentelle Transittechnik.** Das Verhältnis zwischen Geheimhaltung und Rechtsschutz ist nur vorläufig gebilligt.

Wirtschaft und Welten

- **Doppelrolle des Ceres-Kontors.** Betreiber der Börse, Verwalter des Fernziel-Fonds und Marktteilnehmer in einer Hand.
- **Fernziel-Fonds.** Bewertung von Anwartschaften und Haftung der Verwalter sind nicht geregelt.
- **Anwartschaften an TOI-700 d.** Die Rechtmäßigkeit des Erwerbs vor der Bekanntmachung, der Umfang des Bestandes und die Insiderfrage sind ungeklärt.
- **Durchgriffshaftung.** Die Haftung der Muttergesellschaft für Schäden in Konzernkolonien ist nur bei Ausfall der Lebenserhaltung anerkannt.
- **Zuständigkeit der Fachkammern.** Raumrechtskammer und Börsen- und Handelskammer sind bei Streit um Anwartschaften nicht eindeutig abgegrenzt.

Verfahren und Familie

- **Fachgeschworene.** Befangenheit wegen enger Verflechtung der Fachkreise.
- **Sonderkammer.** Das Verhältnis zum Öffentlichkeitsgrundsatz ist nur vorläufig gebilligt.
- **Betreiberdaten als Beweis.** Zugang der Verteidigung zu Rohdaten und Beweislastumkehr sind nicht abschließend geregelt.
- **Umgang über Entfernungen.** Umgangsrechte bei Wohnsitz in verschiedenen Systemen sind ohne Anspruch auf Fahrtkostenübernahme.

Anhang D: Hinweise für die Autorenarbeit

Dieser Anhang ist kein Teil des Rechts, sondern eine Arbeitsnotiz zu dieser Fassung.

Annahmen und Platzhalter

- **Behördenamen.** Solare Versammlung, Rat der Systeme, Justizministerium, Kolonialamt, Zonenamt, Raumfahrtzulassungsamt, Biosicherheitsamt, Solare Finanzaufsicht, Verkehrsbehörde und Unfalluntersuchungsstelle sind Platzhalter und mit dem Politik-Dossier abzugleichen.
- **Währung.** Geldbeträge sind nicht in einer Währung angegeben. Schwellen und Bußgelder beziehen sich auf den Regelsatz und auf Tagessätze.
- **Rechtskreise und Bereiche.** Die Einteilung in Kernrecht, Stationsrecht, Chartarecht und Konzernrecht sowie in Nahbereich, Mittelbereich und Randgebiet ist aus den Vorgaben zur Politik abgeleitet. Ross 128 ist hier als Nahbereich eingeordnet; das ist eine Annahme.
- **Antriebsklassen.** Die Nummerierung 1 bis 5 folgt der Reihenfolge im Antriebs-Dossier: MPD-Pendlerdüsen, Fusionspuls, Magneto-Bussard, Antimaterie-Pionen-Antrieb, Metrischer Wellenantrieb.
- **Quantentunnel.** Der geheime Prototyp erscheint im Recht nirgends unter diesem Namen. Das Gesetz über experimentelle Transisttechnik regelt ihn nur als Staatsvorbehalt. Die unbemannten Sonden zur Welt TOI-700 d fallen unter diese Regelung.
- **Korridorregel und Sperrschatten.** Beide sind hier sinngemäß definiert und sollten mit dem Sperrzonen-Dossier (2234-A72) abgeglichen werden.
- **Schwarzfilm.** Der Begriff ist hier als unregistrierte Parallelgeschäfte gedeutet, die als lästig, nicht als gefährlich gelten. Bitte gegen das Wirtschafts-Dossier prüfen.
- **TOI-700 d.** Das Band ist als ringförmiger Bereich zwischen Sonnenseite und Schattenseite gedeutet.
- **Zonenhalbmesser.** Die Werte der Tabelle im Sperrzonengesetz sind nach der Kubikwurzel-Regel gerechnet und auf eine Nachkommastelle gerundet.

Anpassungsbedarf in anderen Dossiers

Die folgenden Dossiers sollten an das Rechtssystem angeglichen werden:

- **Antriebs-Dossier (2234-A71):** Zuordnung der Antriebsklassen, Zulassungs-, Haftungs- und Versicherungsregeln, Lagerrecht für Antimaterie, Verweis auf den Staatsvorbehalt für experimentelle Transisttechnik.
- **Sperrzonen-Dossier (2234-A72):** Straf- und Bußgeldrahmen, Zonenamt und Freigabeverfahren, Zündprotokoll, Notzündung, Haftung, Gateway-Betreiber, Zonenverordnung.
- **Anflug- und Docking-Dossier:** Austrittspflicht, Anflugfreigabe, Lotsenpflicht, Hafenordnung, Quarantäne bei Befall, Vorrang bei Notlage.
- **Wirtschafts-Dossier und Firmenverzeichnis:** Rechtsformen, Handelsregister, Börsenaufsicht, Insider- und Manipulationsverbot, Fernziel-Fonds, Marktordnung.
- **Politik- und Regierungs-Dossier:** Gesetzgebung, Volksabstimmung, Rechtskreise, Autonomiestufen, Kolonialamt und Stationsleiter.
- **Welten- und Habitat-Dossiers:** Begrünungspflicht, Terraformungsverfahren, Schutz einheimischen Lebens, Holzknappheit auf Ross 128, Rahmengesetz für TOI-700 d.
- **Dossier zum radiotropen Bakterium:** Meldepflicht, Befallsstufen, Quarantäne, Entschädigungsfonds.